

Datei: 15\_widerspruch\_arbeitnehmerin\_betriebsuebergang.eml

|         |                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| Von     | j.thalberg@chaincortex-ai.de                                  |
| An      | m.reuter@vorberg-steinhausen.de                               |
| Datum   | Wed, 08 Jul 2026 16:20:00 +0200                               |
| Betreff | Widerspruch gegen Betriebsuebergang gemaess § 613a Abs. 6 BGB |

Sehr geehrter Herr Reuter,

hiermit widerspreche ich fristgerecht dem Uebergang meines Arbeitsverhaeltnisses auf die Voracis Ventures GmbH gemaess § 613a Abs. 6 BGB. Ich habe bereits eine neue Stelle in Aussicht und moechte nicht bei der Erwerberin verbleiben.

Mit freundlichen Gruessen

Jette Thalberg

Datei: 19\_gewahrleistungsanspruch\_kaeuerin\_mangel\_software.eml

|         |                                                                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------|
| Von     | t.strehlemann@strehlemann-karawane.de                                |
| An      | k.vorberg@vorberg-steinhausen.de                                     |
| Datum   | Mon, 24 Aug 2026 11:15:00 +0200                                      |
| Betreff | Gewahrleistungsanspruch - Mangel Software-Repository BlockSight-Core |

Sehr geehrter Herr Dr. Vorberg,

unsere Mandantin hat nach Closing festgestellt, dass das Software-Repository 'BlockSight-Core' entgegen den vertraglichen Zusicherungen ungelöste Lizenzkonflikte mit einer Open-Source-Komponente (GPL-Kollision) aufweist. Wir behalten uns Gewährleistungsansprüche in Höhe von bis zu EUR 45.000,00 vor und bitten um Stellungnahme binnen zwei Wochen.

Mit freundlichen Grüßen  
RA Tobitz Strehlemann

Datei: eml/06\_treuhandkonto\_zahlungsbestaetigung.eml

|         |                                                   |
|---------|---------------------------------------------------|
| Von     | notariat@saegeberg-berlin.de                      |
| An      | m.reuter@vorberg-steinhausen.de                   |
| Datum   | Mon, 06 Jul 2026 09:12:00 +0200                   |
| Betreff | Kaufpreiszahlung Voracis Ventures - Treuhandkonto |

Sehr geehrter Herr Reuter,

hiermit bestaetige ich den Eingang der ersten Kaufpreisrate in Hoehe von EUR 240.000,00 auf dem Notaranderkonto. Die Freigabe erfolgt vereinbarungsgemaess nach Vorliegen der Zustimmung des Glaebigerausschusses.

Mit freundlichen Gruessen  
Dr. Roderich Saegeberg  
Notariat Saegeberg

Datei: eml/07\_widerspruch\_arbeitnehmerin\_uebermittlung.eml

|         |                                                   |
|---------|---------------------------------------------------|
| Von     | m.reuter@vorberg-steinhausen.de                   |
| An      | kanzlei@arbeitsrecht-mitte-berlin.de              |
| Datum   | Wed, 08 Jul 2026 11:40:00 +0200                   |
| Betreff | Widerspruch Frau Kettlitz gegen Betriebsuebergang |

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

anbei erhalten Sie den Widerspruch unserer Mandantin, Frau Nadine Kettlitz, gegen den Uebergang ihres Arbeitsverhaeltnisses auf die Voracis Ventures GmbH nach Sec. 613a Abs. 6 BGB. Wir bitten um Bestaetigung des Fortbestehens des Arbeitsverhaeltnisses mit der Insolvenzschuldnerin.

Mit freundlichen Gruessen

RA Mathis Reuter

Datei: eml/08\_it-gutachter\_ruecksprache\_gpl.eml

|         |                                             |
|---------|---------------------------------------------|
| Von     | dr.hemauer@it-forensik-muenchen.de          |
| An      | m.reuter@vorberg-steinhausen.de             |
| Datum   | Fri, 10 Jul 2026 14:05:00 +0200             |
| Betreff | Rueckfrage Lizenzkonflikt Compliance-Engine |

Sehr geehrter Herr Reuter,

bei der Code-Analyse der Compliance-Engine ist eine eingebundene Bibliothek unter GPLv3 aufgefallen, die mit der proprietären Lizenzierung des Produkts kollidiert. Ich werde dies in meinem Gutachten näher darstellen und Handlungsoptionen skizzieren.

Mit freundlichen Gruessen

Dr. Elias Hemauer

IT-Forensik Muenchen

Datei: eml/09\_kaeuferin\_reklamation\_softwarefehler.eml

|         |                                            |
|---------|--------------------------------------------|
| Von     | c.hennings@voracis-ventures.de             |
| An      | m.reuter@vorberg-steinhausen.de            |
| Datum   | Mon, 13 Jul 2026 08:55:00 +0200            |
| Betreff | Mangelanzeige Compliance-Engine - dringend |

Sehr geehrter Herr Dr. Vorberg, sehr geehrter Herr Reuter,

unsere Entwicklungsabteilung hat festgestellt, dass die uebernommene Compliance-Engine eine ungeklaerte Lizenzabhaengigkeit enthaelt, die im Data Room nicht offengelegt wurde. Wir behalten uns Gewaehrleistungsansprueche nach Ziffer 9 des APA ausdruecklich vor.

Mit freundlichen Gruessen

Dr. Carlotta Hennings

Geschaefsfuehrerin Voracis Ventures GmbH

Datei: eml/10\_iv\_antwort\_gewaehrleistung\_verhandlung.eml

|         |                                                |
|---------|------------------------------------------------|
| Von     | m.reuter@vorberg-steinhausen.de                |
| An      | c.hennings@voracis-ventures.de                 |
| Datum   | Wed, 15 Jul 2026 16:20:00 +0200                |
| Betreff | AW: Mangelanzeige Compliance-Engine - dringend |

Sehr geehrte Frau Dr. Hennings,

wir nehmen Ihre Mangelanzeige zur Kenntnis. Der Insolvenzverwalter haftet aus der Masse gemäß Ziffer 9.4 APA nur beschränkt. Wir schlagen eine einvernehmliche Lösung durch Reduzierung des zurückbehaltenen Retention-Betrags vor und bitten um ein Gespräch in der kommenden Woche.

Mit freundlichen Grüßen

RA Mathis Reuter

Datei: eml/2026-07-06\_sachstand\_nachforderung.eml

|         |                                                                              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| Von     | kanzlei-lindenhof@privatpost.de                                              |
| An      | mandant@privatpost.de                                                        |
| Datum   | Mon, 06 Jul 2026 09:18:00 +0200                                              |
| Betreff | Sachstand und fehlende Unterlagen insolvenz-asset-deal-chaincortex-ai-berlin |

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die nächste Bearbeitung fehlen noch die unten markierten Unterlagen. Bitte reichen Sie nur vorhandene Originale ein; kurze Notizen genügen, wenn ein Dokument nicht auffindbar ist. Wichtig sind Zugangsdaten, Fristen, ärztliche oder wirtschaftliche Kernbelege und Zahlungsnachweise.

Mit freundlichen Grüßen

Kanzlei Lindenhof und Partner mbB



|         |                                                                                       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Von     | "Dr. Konrad Vorberg (Insolvenzverwalter)" <konrad.vorberg@vorberg-steinhausen.de>     |
| An      | Hagen-Rauenstein Brockmann <h.brockmann.priv@protonmail.com>                          |
| Datum   | Thu, 18 Jun 2026 11:30:00 +0200                                                       |
| Betreff | Angebot zur Vertragsfortführung und Datenschutzinformation — ChainCortex GmbH i. Ins. |

Sehr geehrter Herr Brockmann,

als Insolvenzverwalter über das Vermögen der ChainCortex GmbH (AG Charlottenburg, Az. 36 IN 1342/26) informiere ich Sie über die geplante Fortführung des Dienstes. Ihr Vertrag mit der Schuldnerin endet zum 31.07.2026. Die Voracis Ventures GmbH bietet Ihnen einen neuen Vertrag an; Ihr Vertrag und Ihre Kundendaten gehen nicht automatisch auf Voracis über.

Neuer Vertragspartner soll werden:

Voracis Ventures GmbH  
Kurfürstendamm 188, 10707 Berlin  
vertreten durch die Geschäftsführerin Dr. Carlotta Hennings

Der Geschäftsbetrieb soll zum 01.07.2026 technisch übergehen. Ihr bestehender Vertrag bleibt davon bis zu seinem Ende unberührt.

#### WAS WÜRD NACH IHRER FREIGABE ÜBERMITTELT?

Nach Ihrer positiven Rückmeldung würden nur die zur Anbahnung des Neuvertrags erforderlichen Daten übermittelt: Anrede, Vor- und Nachname, postalische Anschrift, E-Mail-Adresse, Geburtsjahr (sofern bei Vertragsabschluss erhoben), Sprachpräferenz und Vertragsstammdaten (Tarif, Vertragsbeginn). Bezahltdaten wie IBAN oder Kreditkartenangaben werden nicht übermittelt.

#### RECHTSGRUNDLAGE

Entscheiden Sie sich für den neuen Vertrag und übermitteln Sie Ihre Daten unmittelbar an Voracis, verarbeitet Voracis die für Vertragsanbahnung und Vertragserfüllung erforderlichen Daten nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b DSGVO. Alternativ können Sie uns ausdrücklich gestatten, die oben bezeichneten Stammdaten zur Vorbereitung des Neuvertrags zu übermitteln. Ohne Ihre positive Rückmeldung übermitteln wir den Privatkundendatensatz nicht zu eigenen Zwecken an Voracis. Profilbildung und Werbung bedürfen einer eigenen Rechtsgrundlage.

#### IHRE ENTSCHEIDUNG ZUM NEUVERTRAG

Bitte teilen Sie bis zum 30.06.2026 mit, ob Voracis Ihnen ein konkretes Neuvertragsangebot übersenden darf und ob wir hierfür die oben bezeichneten Stammdaten übermitteln dürfen. Sie können stattdessen selbst unter [datenschutz@voracis-ventures.com](mailto:datenschutz@voracis-ventures.com) Kontakt aufnehmen. Ohne positive Rückmeldung erfolgt keine Übermittlung des Privatkundendatensatzes zu Neuvertragszwecken.

#### IHR WIDERSPRUCHSRECHT

Soweit ausnahmsweise eine Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DSGVO gestützt wird, können Sie aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit widersprechen. Der Verantwortliche verarbeitet die Daten dann nur weiter, wenn zwingende schutzwürdige Gründe nachgewiesen werden oder die Verarbeitung der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dient. Für Direktwerbung gilt ein unbedingtes Widerspruchsrecht. Dieses Recht ist von Ihrer freien Entscheidung über einen Neuvertrag zu unterscheiden.

Adressat für Ihren Widerspruch:

RA Dr. Konrad Vorberg  
Vorberg + Steinhausen Rechtsanwälte mbB  
Charlottenstraße 65, 10117 Berlin

E-Mail: [konrad.vorberg@vorberg-steinhausen.de](mailto:konrad.vorberg@vorberg-steinhausen.de)  
Telefon: +49 30 23476-200

oder zugleich

Voracis Ventures GmbH — Datenschutz  
z. Hd. Dr. Heiko Manderscheid  
E-Mail: [datenschutz@voracis-ventures.com](mailto:datenschutz@voracis-ventures.com)

#### EMPFÄNGER UND ÜBERMITTLUNG

Bei Ihrer positiven Rückmeldung ist Empfänger der freigegebenen Stammdaten ausschließlich die Voracis Ventures GmbH. Eine Übermittlung in Drittländer außerhalb des EWR findet nicht statt.

#### WEITERE RECHTE

Ihnen stehen die folgenden Betroffenenrechte gegenüber der Voracis Ventures GmbH zu, sobald diese Ihre Daten verarbeitet:

- Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO)
- Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO)
- Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO)
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO)
- Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO)
- Widerspruchsrecht (Art. 21 DSGVO)
- Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO), z. B. Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Friedrichstr. 219, 10969 Berlin

#### SPEICHERDAUER

Voracis speichert Ihre Daten für die Dauer der Vertragsdurchführung und anschließend nur, soweit konkrete gesetzliche Aufbewahrungs- oder Verjährungsfristen dies erfordern. Die Frist wird je Dokumentenart bestimmt; es gilt keine pauschale Zehnjahresfrist für sämtliche Kundendaten.

#### QUELLE DER DATEN

Die Daten stammen von der ChainCortex GmbH (i. Ins.), bei der Sie ein Vertragsverhältnis begründet hatten.

Wir bedauern den Anlass dieser Umstellung. Voracis hat für die Verarbeitung im Fall eines Neuvertrags einen externen Datenschutzbeauftragten benannt und technische sowie organisatorische Schutzmaßnahmen dokumentiert.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Konrad Vorberg Dr. Heiko Manderscheid  
(Insolvenzverwalter) (Datenschutzbeauftragter Voracis)

Anlagen: keine

Datei: eml/glaeubigerausschuss-einberufung-17-06-2026.eml

|         |                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Von     | "Dr. Konrad Vorberg (Insolvenzverwalter)" <konrad.vorberg@vorberg-steinhausen.de>                                                                                                                                   |
| An      | "Dr. Wiebke Lostmann (Berliner Mittelstandsbank)" <wiebke.lostmann@berliner-mittelstandsbank.de>                                                                                                                    |
| Kopie   | "Sigurd Brammen (AN-Vertretung)" <sigurd.brammen@chaincortex.ai>, "ORR Helene von Quitzow (FA Berlin-Mitte)" <helene.vonquitzow@fa-mitte.berlin.de>, "Friedrich Pebbo (Pebbo Immo)" <friedrich.pebbo@pebbo-immo.de> |
| Datum   | Fri, 12 Jun 2026 16:45:00 +0200                                                                                                                                                                                     |
| Betreff | Einberufung GA-Sitzung 17.06.2026 - Beschlussfassung Asset Deal ChainCortex/Voracis                                                                                                                                 |

Sehr geehrte Mitglieder des Glaeubigerausschusses,

hiermit lade ich Sie ein zur Sitzung des Glaeubigerausschusses ChainCortex AI GmbH (i. Ins.), AG Charlottenburg 36 IN 1342/26:

Datum: Mittwoch, 17.06.2026, 10:00 Uhr

Ort: AG Charlottenburg, Saal 4188 (im Anschluss an die Plenartermine)

Dauer: voraussichtlich 90 Minuten

#### TAGESORDNUNG

TOP 1 Eröffnung, Feststellung der Beschlussfaehigkeit

TOP 2 Beschlussfassung über die Veraeusserung der wesentlichen immateriellen Vermoegensgegenstaende der Schuldnerin an die Voracis Ventures GmbH (Newco) gem. Paragraf 160 II Nr. 1 InsO Kaufpreis [400.000,00 EUR], Uebernahmestichtag 01.07.2026

TOP 3 Beratung über Hardware-Sondervergabe (separate Verwertung)

TOP 4 Verschiedenes

#### UNTERLAGEN (zur Vorbereitung)

- Beschlussvorlage (Anlage 1, siehe Aktenstück 06 der Verwalterakte)
- Asset-Purchase-Agreement Entwurf vom 12.06.2026 (DOCX/PDF, Aktenstück 09)
- DD-Kurzbericht (Aktenstück 05)
- Bieter-Vergleichstabelle (csv/bieter-vergleich.csv)
- DSGVO-Risikoanalyse (Aktenstück 07)
- 613a-Schiene (Aktenstück 08)

Die Unterlagen erhalten Sie bis spaetestens 13.06.2026 über unseren Drooms-Datenraum (Zugangsdaten gehen Ihnen gesondert per beA zu).

Für eine Pre-Reading-Konferenzcall stehe ich am 16.06.2026, 14:00 Uhr, zur Verfügung (Microsoft-Teams-Link folgt).

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Konrad Vorberg

Insolvenzverwalter

Vorberg + Steinhausen Rechtsanwälte mbB

Datei: eml/loi-uebersendung-an-voracis.eml

|         |                                                                                                                                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Von     | "Dr. Konrad Vorberg (Insolvenzverwalter)" <konrad.vorberg@vorberg-steinhausen.de>                                                                                                  |
| An      | "Dr. Carlotta Hennings (Voracis Ventures GmbH)" <c.hennings@voracis-ventures.com>                                                                                                  |
| Kopie   | "RA Tobitz Strehleemann (Strehleemann Karawane)" <tobitz.strehleemann@strehleemann-karawane.de>, "RA Mathis Reuter (Vorberg + Steinhausen)" <mathis.reuter@vorberg-steinhausen.de> |
| Datum   | Fri, 15 May 2026 09:12:00 +0200                                                                                                                                                    |
| Betreff | ChainCortex/Voracis - LOI Final für Unterzeichnung 15.05.2026                                                                                                                      |

Sehr geehrte Frau Dr. Hennings,  
sehr geehrter Herr Strehleemann,

beigefügt erhalten Sie - wie heute morgen telefonisch besprochen - die finale Fassung des Letter of Intent zwischen dem Insolvenzverwalter über das Vermögen der ChainCortex AI GmbH und der Voracis Ventures GmbH.

Eckdaten unverändert:

- Kaufpreis indikativ: [400.000,00 EUR]
- Uebernahmestichtag: 01.07.2026
- Exklusivität bis 30.06.2026
- DD-Phase: 16.05.2026 bis 14.06.2026 (28 Tage Drooms-Zugang)
- Gläubigerausschuss-Beschluss: erwartet 17.06.2026
- APA-Unterzeichnung: 25.06.2026
- Kostenkappung Exklusivitätsverstoß: 60.000 EUR (statt 100.000)
- Kein Verzicht auf die Verwerterpflicht nach Paragraph 159 InsO

Anlagen (im Datenraum verlinkt):

- LOI\_ChainCortex\_Voracis\_2026-05-15.pdf
- NDA-CC-026 (unterzeichnet vom 02.05.2026, beidseitig)
- Voracis HR-Auszug HRB 245789 B
- Voracis Beneficial-Ownership-Register-Auszug vom 12.05.2026

Bitte unterzeichnen Sie das LOI mit qualifizierter elektronischer Signatur (eIDAS 2.0). Ich gehe vom Posteingang bis spätestens Freitag, 16.05.2026, 12:00 Uhr aus.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Konrad Vorberg

Insolvenzverwalter ChainCortex AI GmbH (i. Ins.)

|         |                                                                                                                                |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Von     | "Dr. Konrad Vorberg" <konrad.vorberg@vorberg-steinhausen.de>                                                                   |
| An      | "[Arbeitnehmerin/Arbeitnehmer]"                                                                                                |
| Datum   | Tue, 02 Jun 2026 14:00:00 +0200                                                                                                |
| Betreff | Unterrichtung nach § 613a Abs. 5 BGB — Betriebsübergang ChainCortex AI GmbH (i. Ins.) auf Voracis Ventures GmbH zum 01.07.2026 |

Sehr geehrte Mitarbeiterin, sehr geehrter Mitarbeiter,

als Insolvenzverwalter über das Vermögen der ChainCortex AI GmbH (AG Charlottenburg, Az. 36 IN 1342/26) unterrichte ich Sie gemäß § 613a Abs. 5 BGB über folgenden Sachverhalt:

#### 1. ZEITPUNKT DES ÜBERGANGS

Mit Wirkung zum 01.07.2026, 00:00 Uhr (Übernahmestichtag), geht der Betriebsteil, dem Ihr Arbeitsverhältnis organisatorisch zugeordnet ist, auf die

Voracis Ventures GmbH  
Kurfürstendamm 188, 10707 Berlin  
AG Charlottenburg HRB 245789 B  
vertreten durch die Geschäftsführerin Dr. Carlotta Hennings  
über.

#### 2. GRUND DES ÜBERGANGS

Asset Deal aus eröffnetem Insolvenzverfahren. Die Voracis Ventures GmbH erwirbt die wesentlichen immateriellen Vermögensgegenstände der Schuldnerin und führt den Geschäftsbetrieb (KI-/Compliance-Software für AML-/MiCAR-Compliance) am Standort Berlin fort.

#### 3. RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE UND SOZIALE FOLGEN

- Die Voracis Ventures GmbH tritt mit dem Übergangsstichtag kraft Gesetzes (§ 613a Abs. 1 Satz 1 BGB) in alle Rechte und Pflichten aus Ihrem bestehenden Arbeitsverhältnis ein.
- Ihre Betriebszugehörigkeit wird ab Ihrem originären Eintrittsdatum bei der ChainCortex AI GmbH angerechnet.
- Ihre bisherigen Arbeitsbedingungen (Vergütung, Urlaubsanspruch, Arbeitszeit) bleiben unverändert. Tarifgebundenheit besteht nicht; insoweit gibt es keine Anpassung.
- Eine Probezeit beim neuen Arbeitgeber wird nicht erneut vereinbart.
- Sozialversicherungsrechtlich läuft die Beitragspflicht beim neuen Arbeitgeber nahtlos weiter; die Krankenkassenmeldung erfolgt durch Voracis zum Übergangsstichtag.
- Resturlaubsansprüche aus 2026: 50 % anteilig bis 30.06.2026 trägt die Insolvenzschuldnerin, 50 % ab 01.07.2026 trägt Voracis.

#### 4. IN AUSSICHT GENOMMENE MASSNAHMEN

- Beibehaltung der Tätigkeit am Standort Berlin (Voracis-Räume Kurfürstendamm 188, ab 04.07.2026 verfügbar).
- Übernahme der Arbeitsmittel (Notebook, Cloud-Accounts).
- Keine Versetzung, keine Änderung der Vergütungsstruktur in den ersten 12 Monaten nach Übergang.
- Begrüßungsgespräch durch Dr. Carlotta Hennings am Übergangsstichtag 01.07.2026, 08:00 Uhr, Voracis-Räume.

#### 5. WIDERSPRUCHSRECHT NACH § 613a ABS. 6 BGB

Sie haben das Recht, dem Übergang Ihres Arbeitsverhältnisses auf die Voracis Ventures GmbH innerhalb eines Monats nach Zugang dieser Unterrichtung schriftlich zu widersprechen. Adressat des Widerspruchs ist:

RA Dr. Konrad Vorberg  
Vorberg + Steinhausen Rechtsanwälte mbB  
Charlottenstraße 65, 10117 Berlin

oder die Voracis Ventures GmbH (s. o.).

**WICHTIGER HINWEIS ZUR WIDERSPRUCHSFOLGE:** Bei wirksamem Widerspruch verbleibt Ihr Arbeitsverhältnis bei der ChainCortex AI GmbH i. Ins. Da der Betrieb durch den Verkauf nicht mehr durch die Insolvenzschuldnerin fortgeführt wird und im Verfahren keine Beschäftigungsmöglichkeit für Sie besteht, ist mit einer betriebsbedingten Kündigung nach § 113 InsO zum 31.10.2026 (3 Monate zum Monatsende) zu rechnen. Sozialplanleistungen sind in der Insolvenz nur eingeschränkt verfügbar.

Wir empfehlen Ihnen, von Ihrem Widerspruchsrecht nur nach sorgfältiger Abwägung Gebrauch zu machen.

Für Rückfragen stehe ich oder mein Sachbearbeiter, RA Mathis Reuter, gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Konrad Vorberg  
Insolvenzverwalter

Datei: 12\_kaufpreiszahlungen\_treuhandkonto.csv

| Datum      | Position                                                                              | Betrag (EUR) |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 01.07.2026 | Eingang Kaufpreis 1. Rate                                                             | 280.000,00   |
| 15.07.2026 | Eingang Kaufpreis 2. Rate<br>(Retention Release Teil 1)                               | 80.000,00    |
| 01.10.2026 | Eingang Kaufpreis 3. Rate<br>(Retention Release Teil 2, nach<br>Gewährleistungsfrist) | 40.000,00    |

Datei: 23\_verteilungsverzeichnis\_auszug.csv

| Glaebiger/Gruppe                                 | Betrag (EUR) |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Berliner Mittelstandsbank AG (Absonderung)       | 185.400,00   |
| Finanzamt Berlin-Mitte                           | 42.800,00    |
| Deutsche Rentenversicherung Bund                 | 18.900,00    |
| Ungesicherte Insolvenzgläubiger (Quote ca. 22 %) | 94.200,00    |



Datei: csv/bieter-vergleich.csv

**Bieter**

Voracis Ventures GmbH (Newco)

**Sitz**

Berlin

**Kaufpreis EUR**

400000

**AN-Übernahme**

10 von 12

**IP-Umfang**

vollständig

**Finanzierung gesichert**

Genmar EK-Letter 4.5 Mio EUR

**Empfehlung Verwalter**

AUSGEWÄHLT

---

**Bieter**

Pebbo Code Holding GmbH

**Sitz**

Hamburg

**Kaufpreis EUR**

250000

**AN-Übernahme**

0

**IP-Umfang**

vollständig

**Finanzierung gesichert**

Eigenmittel

**Empfehlung Verwalter**

abgelehnt

---

**Bieter**

Northbridge Compliance OY

**Sitz**

Helsinki

**Kaufpreis EUR**

150000

**AN-Übernahme**

0

**IP-Umfang**

nur IP

**Finanzierung gesichert**

Mutterkonzern

**Empfehlung Verwalter**

abgelehnt (Substanzverlust)

---

**Bieter**

Bieter-Vehikel-X (Hedge)

**Sitz**

Cayman

**Kaufpreis EUR**

320000

**AN-Übernahme**

0

**IP-Umfang**

vollständig

**Finanzierung gesichert**

unklar

**Empfehlung Verwalter**

abgelehnt (Paragraf 159 InsO Gläubigerinteresse)

---

Datei: csv/kaufpreisraten\_zahlungsplan.csv

| Rate                  | Faelligkeit | Betrag (EUR) | Status                         |
|-----------------------|-------------|--------------|--------------------------------|
| 1. Rate (Signing)     | 06.07.2026  | 240.000,00   | eingegangen                    |
| 2. Rate (Closing)     | 01.08.2026  | 120.000,00   | offen                          |
| Retention (12 Monate) | 01.07.2027  | 40.000,00    | einbehalten<br>Notaranderkonto |

Datei: csv/liquiditaetsplan-12-monate.csv

| Monat   | Anfangsbestand | KP-Zufluss | Massekosten | Verwalter-Ver<br>guetung | Auszahlungen<br>an Glaebiger | Endbestand |
|---------|----------------|------------|-------------|--------------------------|------------------------------|------------|
| 04/2026 | 0              | 0          | -8200       | -12000                   | 0                            | -20200     |
| 05/2026 | -20200         | 0          | -7400       | -15500                   | 0                            | -43100     |
| 06/2026 | -43100         | 0          | -9100       | -16700                   | 0                            | -68900     |
| 07/2026 | -68900         | 400000     | -11200      | -22000                   | 0                            | 297900     |
| 08/2026 | 297900         | 0          | -3400       | -2500                    | 0                            | 292000     |
| 09/2026 | 292000         | 0          | -1900       | -2300                    | 0                            | 287800     |
| 10/2026 | 287800         | 0          | -1500       | -2100                    | 0                            | 284200     |
| 11/2026 | 284200         | 0          | -1500       | -2100                    | 0                            | 280600     |
| 12/2026 | 280600         | 0          | -1500       | -2100                    | 0                            | 277000     |
| 01/2027 | 277000         | 0          | -1500       | -2100                    | -50000                       | 223400     |
| 02/2027 | 223400         | 0          | -1500       | -2100                    | -50000                       | 169800     |
| 03/2027 | 169800         | 0          | -1500       | -2100                    | -50000                       | 116200     |

**Tabellenblatt: Massekosten**

| Massekostenkalkulation nach Vollzug des Asset Deals |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Position                                            | Betrag (EUR) |
| Kaufpreis gesamt (netto)                            | 400.000,00   |
| abzgl. Massekostenbeitrag Feststellung 4%           | -16.000,00   |
| abzgl. Kosten DD und Transaktionsberatung           | -38.500,00   |
| abzgl. Notarkosten (anteilig Masse)                 | -4.200,00    |
| Nettoerloes zur Verteilung an Glaebiger             | 341.300,00   |

## Tabellenblatt: AN-Uebernahmestatus

AN-Nr.

AN-01

Vorname Nachname

Nikolas Reuckershoff

Eintrittsdatum

2019-08-01

Position

CTO / Tech-Lead

Brutto/Monat (EUR)

7200

Uebernahme Voracis?

True

Status § 613a

Unterrichtung 02.06.2026; kein Widerspruch

Bemerkung

Schluesselrolle Voracis

---

AN-Nr.

AN-02

Vorname Nachname

Cordula Heelen

Eintrittsdatum

2020-02-15

Position

Senior Backend-Engineer

Brutto/Monat (EUR)

6300

Uebernahme Voracis?

False

Status § 613a

Unterrichtung 02.06.2026; WIDERSPRUCH 28.06.2026

Bemerkung

Geht nicht auf Voracis; § 113 InsO-Kuendigung zum 31.10.2026

---

**AN-Nr.**

AN-03

**Vorname Nachname**

Adelma Bornschein

**Eintrittsdatum**

2020-05-04

**Position**

Senior ML-Engineer

**Brutto/Monat (EUR)**

6100

**Uebernahme Voracis?**

True

**Status § 613a**

kein Widerspruch

**Bemerkung**

Modell-Verantwortliche

---

**AN-Nr.**

AN-04

**Vorname Nachname**

Eberhart-Carlo Wittstock

**Eintrittsdatum**

2021-01-11

**Position**

Senior Backend-Engineer

**Brutto/Monat (EUR)**

5900

**Uebernahme Voracis?**

True

**Status § 613a**

kein Widerspruch

**Bemerkung**

AML-Backend

---

**AN-Nr.**

AN-05

**Vorname Nachname**

Marlies Beulshausen

**Eintrittsdatum**

2021-07-19

**Position**

Product Manager

**Brutto/Monat (EUR)**

5500

**Uebernahme Voracis?**

True

**Status § 613a**

kein Widerspruch

**Bemerkung**

Roadmap-Eigentum

---

**AN-Nr.**

AN-06

**Vorname Nachname**

Sigurd Brammen

**Eintrittsdatum**

2021-11-08

**Position**

Senior Frontend-Engineer

**Brutto/Monat (EUR)**

5300

**Uebernahme Voracis?**

True

**Status § 613a**

kein Widerspruch

**Bemerkung**

Mitglied Glaebigerausschuss

---



**AN-Nr.**

AN-07

**Vorname Nachname**

Liv-Karolin Pforsteck

**Eintrittsdatum**

2022-04-22

**Position**

DevOps-Engineer

**Brutto/Monat (EUR)**

5200

**Uebernahme Voracis?**

True

**Status § 613a**

kein Widerspruch

**Bemerkung**

AWS-Migration verantwortlich

---

**AN-Nr.**

AN-08

**Vorname Nachname**

Tjark Adelsberg-Voorbeck

**Eintrittsdatum**

2022-09-12

**Position**

Customer Success / Support

**Brutto/Monat (EUR)**

4600

**Uebernahme Voracis?**

True

**Status § 613a**

kein Widerspruch

**Bemerkung**

B2B-Account Management

---

**AN-Nr.**

AN-09

**Vorname Nachname**

Constanze Kallhoven

**Eintrittsdatum**

2023-02-14

**Position**

Compliance Officer (intern)

**Brutto/Monat (EUR)**

4900

**Uebernahme Voracis?**

True

**Status § 613a**

kein Widerspruch

**Bemerkung**

DSB-Schnittstelle

---

**AN-Nr.**

AN-10

**Vorname Nachname**

Vincent Maletzke

**Eintrittsdatum**

2023-06-08

**Position**

Junior Sales

**Brutto/Monat (EUR)**

3700

**Uebernahme Voracis?**

False

**Status § 613a**

Unterrichtung 02.06.2026; Aufhebungsvereinbarung 18.06.2026

**Bemerkung**

Vertriebsleitung dual; Aufhebung mit 1.5 Mo.-Gehaeltern Abfindung

---

**AN-Nr.**

AN-11

**Vorname Nachname**

Idris Tankenstedt

**Eintrittsdatum**

2023-09-30

**Position**

Junior ML-Engineer

**Brutto/Monat (EUR)**

4100

**Uebernahme Voracis?**

True

**Status § 613a**

kein Widerspruch

**Bemerkung**

Junior-Pool Voracis

---

**AN-Nr.**

AN-12

**Vorname Nachname**

Stine-Marlene Wenglein

**Eintrittsdatum**

2024-01-15

**Position**

Office Manager

**Brutto/Monat (EUR)**

3400

**Uebernahme Voracis?**

False

**Status § 613a**

Unterrichtung 02.06.2026; Aufhebungsvereinbarung in Verhandlung

**Bemerkung**

Stelle entfaellt bei Voracis (Outsourcing Pebbo Office-Services)

---

**Tabellenblatt: Asset-Inventur**

| Asset-Kategorie      | Bezeichnung                                   | Bewertung (EUR, indikativ) | Belegquelle / Repository / Reg.-Nr.                                | Schutzstatus                                        |
|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Software-IP          | ChainCortex Compliance Engine (CCE)           | 220000                     | github.com/chaincortex/cce-core                                    | alleinige Inhaberin Schuldnerin                     |
| Software-IP          | BlockSight Sentinel                           | 65000                      | github.com/chaincortex/block sight-sentinel                        | alleinige Inhaberin Schuldnerin                     |
| Software-IP          | InsightLLM Adapter                            | 22000                      | github.com/chaincortex/insightllm-adapter                          | alleinige Inhaberin (Adapter zu LLM-APIs)           |
| Software-IP          | Schulungsdatensätze synthetisch               | 18000                      | github.com/chaincortex/training-data                               | alleinige Inhaberin                                 |
| Marken               | ChainCortex (Wortmarke)                       | 35000                      | DPMA DE 30 2023 045 678                                            | eingetragen, frei von Belastungen                   |
| Marken               | ChainCortex Logo (Bildmarke)                  | 14000                      | DPMA DE 30 2023 045 679                                            | eingetragen                                         |
| Marken               | BlockSight (Wortmarke)                        | 18000                      | DPMA DE 30 2024 098 765                                            | eingetragen                                         |
| Domains              | chaincortex.ai                                | 2500                       | Registrar united-domains                                           | frei verfügbar                                      |
| Domains              | chaincortex.io / blocksight.de / .io          | 3500                       | Registrar GoDaddy + united-domains                                 | frei verfügbar                                      |
| Know-how             | Anlernpipelines, AM L-Heuristik-Bibliothek    | 35000                      | in CCE-Repo dokumentiert + Schulungsmaterialien                    | Geschäftsgeheimnis GeschGehG                        |
| Vertragsstamm B2B    | 12 SaaS-Kundenverträge (juristische Personen) | 55000                      | Datenraum (vorbehaltlich Neuverträge Voracis)                      | Voracis verhandelt Fortsetzung                      |
| Vertragsstamm B2C    | 8 SaaS-Kundenverträge (natuerliche Personen)  | 3000                       | Datenraum (vorbehaltlich DSGVO-Widerspruchsfrist)                  | 30-Tage-Widerspruchsfrist                           |
| Arbeitnehmer-Kapital | Uebergehende 10 Arbeitsverhaeltnisse          | 0                          | siehe arbeitnehmer-uebernahmestatus.xlsx                           | Personalstamm essenziell — kein eigener Preisanteil |
| Summe                | Indikativ vorbehaltlich Verhandlung           | 491000                     | Aufschlag/Abschlag im Rahmen Glaebigerausschuss-Spielraum +/-7.5 % | Kaufpreis = 400.000 EUR                             |

**Tabellenblatt: B2B-Kunden**

KdNr.

B-001

Firmenname

Hagedorn-Wessely Capital Partners SE

Rechtsform

SE

Anschrift

Mainzer Landstr. 47, 60329 Frankfurt am Main

Branche

Asset Management

Ansprechpartner (Vor-/Nachname, dienstlich)

Friederike von Knypfen

E-Mail (dienstlich)

f.knypfen@hagedorn-wessely.de

Funktion

Head of Compliance

Vertragsbeginn

2023-04-15

Vertragsstand

fortsetzungsbereit

Lizenz-Tarif

Business Enterprise

---

**KdNr.**

B-002

**Firmenname**

Mendelssohn-Brueckl Vermoegen GmbH

**Rechtsform**

GmbH

**Anschrift**

Maximiliansplatz 9, 80333 Muenchen

**Branche**

Family Office

**Ansprechpartner (Vor-/Nachname, dienstlich)**

Dr. Henrik Brueckl

**E-Mail (dienstlich)**

h.brueckl@mendelssohn-brueckl.de

**Funktion**

Geschaeftsfuehrer

**Vertragsbeginn**

2022-11-02

**Vertragsstand**

fortsetzungsbereit

**Lizenz-Tarif**

Business Enterprise

---

**KdNr.**

B-003

**Firmenname**

Stiglitz Tradehaus AG

**Rechtsform**

AG

**Anschrift**

Ferdinandstr. 67, 20095 Hamburg

**Branche**

Handelsbankgeschaeft

**Ansprechpartner (Vor-/Nachname, dienstlich)**

Annelie Vorholz

**E-Mail (dienstlich)**

annelie.vorholz@stiglitz-tradehaus.de

**Funktion**

Senior Compliance Officer

**Vertragsbeginn**

2024-01-08

**Vertragsstand**

fortsetzungsbereit

**Lizenz-Tarif**

Business Pro

---

**KdNr.**

B-004

**Firmenname**

Wittenmark Krypto-Treuhand GmbH

**Rechtsform**

GmbH

**Anschrift**

Behrenstr. 31, 10117 Berlin

**Branche**

Krypto-Treuhand

**Ansprechpartner (Vor-/Nachname, dienstlich)**

Roderich Lechfeld

**E-Mail (dienstlich)**

r.lechfeld@wittenmark-krypto.de

**Funktion**

Compliance Lead

**Vertragsbeginn**

2023-09-12

**Vertragsstand**

fortsetzungsbereit

**Lizenz-Tarif**

Business Pro

---



**KdNr.**

B-005

**Firmenname**

Falkenried Privatbank KGaA

**Rechtsform**

KGaA

**Anschrift**

Esplanade 17, 22087 Hamburg

**Branche**

Privatbank

**Ansprechpartner (Vor-/Nachname, dienstlich)**

Dr. Konstanze Eigenroth

**E-Mail (dienstlich)**

k.eigenroth@falkenried-privatbank.de

**Funktion**

Leiterin Geldwaescheprvention

**Vertragsbeginn**

2022-06-21

**Vertragsstand**

fortsetzungsbereit

**Lizenz-Tarif**

Business Enterprise

---

**KdNr.**

B-006

**Firmenname**

Vorberg & Klabunde Steuerberatung mbB

**Rechtsform**

PartmbB

**Anschrift**

Theaterstr. 22, 30159 Hannover

**Branche**

Steuer-/WP-Praxis

**Ansprechpartner (Vor-/Nachname, dienstlich)**

RA/StB Henning Klabunde

**E-Mail (dienstlich)**

h.klabunde@vorberg-klabunde.de

**Funktion**

Partner Compliance

**Vertragsbeginn**

2024-03-30

**Vertragsstand**

Verhandlung Voracis

**Lizenz-Tarif**

Business Pro

---

**KdNr.**

B-007

**Firmenname**

Kupferschmid Asset Tokenisierung GmbH

**Rechtsform**

GmbH

**Anschrift**

Schoenhauser Allee 12, 10119 Berlin

**Branche**

Tokenisierung

**Ansprechpartner (Vor-/Nachname, dienstlich)**

Yu-Lin Kupferschmid

**E-Mail (dienstlich)**

yl.kupferschmid@kupferschmid-tok.de

**Funktion**

CCO

**Vertragsbeginn**

2024-05-14

**Vertragsstand**

fortsetzungsbereit

**Lizenz-Tarif**

Business Enterprise

---

**KdNr.**

B-008

**Firmenname**

Brueggemann Fintech AG

**Rechtsform**

AG

**Anschrift**

Bahnhofstr. 110, 70173 Stuttgart

**Branche**

Fintech-Holding

**Ansprechpartner (Vor-/Nachname, dienstlich)**

Wiebke Brueggemann

**E-Mail (dienstlich)**

w.brueggemann@brueggemann-fintech.de

**Funktion**

Head of MLRO

**Vertragsbeginn**

2023-07-20

**Vertragsstand**

fortsetzungsbereit

**Lizenz-Tarif**

Business Pro

---

**KdNr.**

B-009

**Firmenname**

Goettelmann Versicherungs-GmbH

**Rechtsform**

GmbH

**Anschrift**

Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main

**Branche**

Versicherer (Schaden/Unfall)

**Ansprechpartner (Vor-/Nachname, dienstlich)**

Dr. Markus Goettelmann

**E-Mail (dienstlich)**

m.goettelmann@goettelmann-vers.de

**Funktion**

Leiter Compliance & Geldwaesche

**Vertragsbeginn**

2023-10-04

**Vertragsstand**

fortsetzungsbereit

**Lizenz-Tarif**

Business Enterprise

---

**KdNr.**

B-010

**Firmenname**

Zollberg Logistik-Krypto Solutions GmbH

**Rechtsform**

GmbH

**Anschrift**

Hafenstr. 110, 28217 Bremen

**Branche**

Logistik / Krypto-Zahlung

**Ansprechpartner (Vor-/Nachname, dienstlich)**

Dr. Felix Zollberg

**E-Mail (dienstlich)**

f.zollberg@zollberg-logistik.de

**Funktion**

Geschaeftsfuehrer

**Vertragsbeginn**

2024-06-11

**Vertragsstand**

Verhandlung Voracis

**Lizenz-Tarif**

Business Pro

---

**KdNr.**

B-011

**Firmenname**

Erfurter Edelmetall-Treuhand SE

**Rechtsform**

SE

**Anschrift**

Anger 7, 99084 Erfurt

**Branche**

Edelmetall-Treuhand

**Ansprechpartner (Vor-/Nachname, dienstlich)**

Magnus Wuttke-Erfurt

**E-Mail (dienstlich)**

m.wuttke@erfurter-edelmetall.de

**Funktion**

Compliance Director

**Vertragsbeginn**

2023-12-19

**Vertragsstand**

fortsetzungsbereit

**Lizenz-Tarif**

Business Enterprise

---

**KdNr.**

B-012

**Firmenname**

Kanzlei Probstmeier-Ribbeck PartmbB

**Rechtsform**

PartmbB

**Anschrift**

Friedensallee 23, 22765 Hamburg

**Branche**

Wirtschaftskanzlei

**Ansprechpartner (Vor-/Nachname, dienstlich)**

RAin Annika Probstmeier

**E-Mail (dienstlich)**

a.probstmeier@probstmeier-ribbeck.de

**Funktion**

Partner AML/CFT

**Vertragsbeginn**

2024-02-08

**Vertragsstand**

fortsetzungsbereit

**Lizenz-Tarif**

Business Pro

---

## Tabellenblatt: Hinweis-DSGVO

| Hinweis                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diese Tabelle enthaelt geschaefftliche Daten juristischer Personen sowie dienstliche Ansprechpartner-Daten. |
| Rechtsgrundlage der Uebermittlung im Asset Deal: Art. 6 I lit. f DSGVO.                                     |
| Information nach Art. 14 DSGVO ist mit Schreiben vom 18.06.2026 erfolgt.                                    |



**Tabellenblatt: Massekosten**

| Massekostenkalkulation ChainCortex nach Closing  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
|                                                  |              |
| Position                                         | Betrag (EUR) |
| Kaufpreis gesamt                                 | 400.000,00   |
| Verfahrenskosten IV-Verguetung                   | 38.500,00    |
| Sachverstaendigenkosten (IT-Gutachten)           | 6.200,00     |
| Notarkosten Treuhandabwicklung                   | 3.100,00     |
| Massekostenbeitrag Sec. 171 InsO Absonderungsgut | 0,00         |
| Verteilbare Masse (vorlaeufig)                   | 352.200,00   |

Transaktionsstruktur Asset Deal ChainCortex AI GmbH (i. Ins.) -> Voracis Ventures GmbH

Stand 12.06.2026 / Insolvenzverwalter Vorberg + Steinhausen

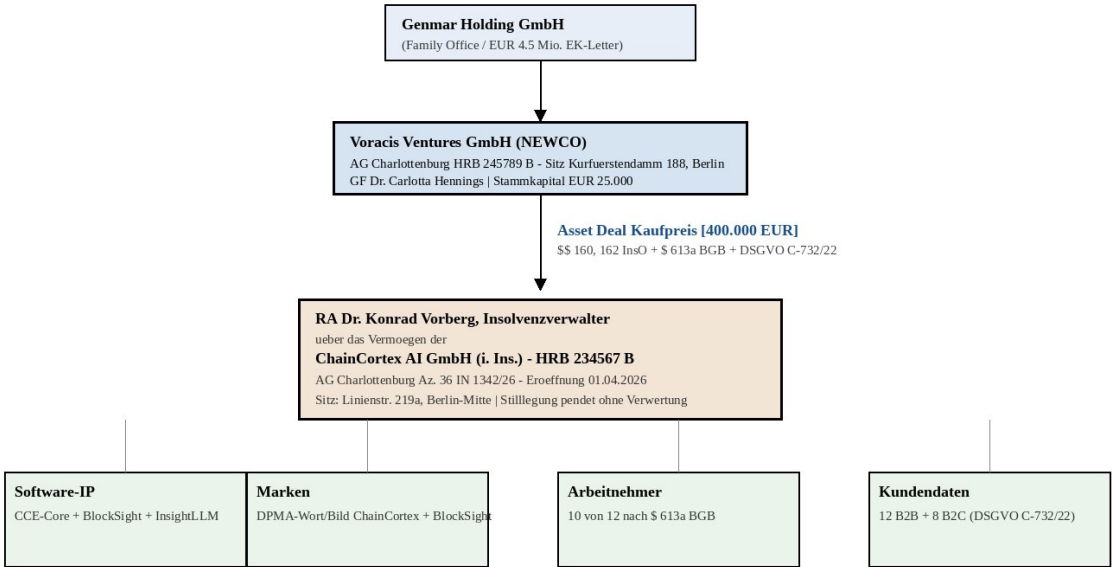


Diagramm zur Akte; Anschriften und Aktenzeichen fiktiv

Datei: jpg/02\_asset\_matrix\_verwerter\_tafel.jpg

**Asset-Verwertungs-Matrix (Verwalter-Tafel, 12.06.2026)**  
 Bewertung indikativ - finale Werte vorbehaltlich Gläubigerausschuss

| Position                      | Indikativ EUR | Voracis erwirbt?                   | Risiko                                    |
|-------------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------------|
| CCE Core (Hauptsoftware)      | 220.000       | JA                                 | Open-Source-Compliance auditiert (OK)     |
| BlockSight Sentinel           | 65.000        | JA                                 | kein Konflikt                             |
| InsightLLM-Adapter            | 22.000        | JA                                 | kein eigenes LLM, nur Wrapper             |
| Schulungs-Datensätze (synth.) | 18.000        | JA                                 | DSGVO unbedenklich (synthetisch)          |
| Marken (3 DPMA)               | 67.000        | JA                                 | Umschreibung §§ 27 ff. MarkenG            |
| Domains (4)                   | 6.000         | JA                                 | frei verfügbar                            |
| Know-how / GeschGehG          | 35.000        | JA                                 | AN-Mitnahme stuetzt Substanz              |
| Kundenstamm B2B (12 JP)       | 55.000        | JA                                 | DSGVO B2B unproblematisch                 |
| Kundenstamm B2C (8 NP)        | 3.000         | JA (vorbehaltlich Widerspruch)     | EuGH C-732/22 / 30-Tage-Widerspruchsfrist |
| Arbeitnehmer (Substanz)       | -             | JA (10 von 12)                     | § 613a BGB; 2 Vorab-Kuendigungen          |
| Hardware (separat)            | 4.200         | JA (separater Vertrag)             | nicht Gegenstand des APA                  |
| SUMME indikativ               | ~491.000      | Kaufpreis 400.000 nach Verhandlung | +/- 7,5 % Spielraum                       |

Bilddatei: 02\_asset\_matrix\_verwerter\_tafel.jpg

Datei: jpg/03\_closing\_workshop\_whiteboard.jpg

| Closing-Workshop ChainCortex / Voracis                                 |                                          |                            |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|
| Verwalter-Kanzlei Charlottenstr. 65, 15.06.2026                        |                                          |                            |
| OPEN                                                                   | IN ARBEIT                                | DONE                       |
| * AWS-Compute Migration (Tranche 2)                                    | * APA Final-Review Vörberg + Strehlemann | * LOI 15.05.2026           |
| * DSGVO-Widerspruch von Hr. Wittfeld prüfen                            | * KP-Treuhand-Eingang verifizieren       | * NDA-CC-026               |
| * Marken-Umschreibung DPMA absenden                                    | * GitHub-Owner-Transfer skripten         | * DD-Datenraum geschlossen |
| * AN-Widerspruch Heelen entscheiden                                    | * § 613a V-Unterrichtungs-Folge-Posten   | * Bieterauswahl Beschluss  |
| * HR § 25 II HGB Eintragung beantragen                                 | * Voracis-DSB Verarbeitungsverzeichnis   | * Beschlussvorlage GA      |
| Nächster Termin: GA-Sitzung 17.06.2026, 10:00 Uhr   Closing 01.07.2026 |                                          |                            |

Bilddatei: 03\_closing\_workshop\_whiteboard.jpg

Datei: jpg/04\_eingangsbestaetigung\_bea\_stempel.jpg

## Eingangsbestaetigung beA

Vorberg + Steinhausen Rechtsanwälte mbB - 02.04.2026

---

Az. der Bestaetigung: bea-2026-04-02-CC-001

Eingangsdatum/-zeit: 02.04.2026, 09:14:32 Uhr

Eingang von: Amtsgericht Charlottenburg, Insolvenzabteilung 36  
Amtsgerichtsplatz 1, 14057 Berlin

Vorgang: Bestaetigung der Bestellung als Insolvenzverwalter  
ueber das Vermoegen der ChainCortex AI GmbH  
Az. 36 IN 1342/26

Adressat: RA Dr. Konrad Vorberg  
SAFE-ID: DE.BARNR-1234567.x4z9

Dokumente: 1) Bestellurkunde (PDF, 248 KB)  
2) Eroeffnungsbeschluss (PDF, 196 KB)  
3) Hinweisblatt § 80 InsO

Eingangsbestaetigung erstellt durch das beA-System  
(Bundesweite Anwaltsgerichtskorrespondenz, BRAK).

**AG Charlottenburg**  
**36 IN 1342/26**  
**EINGEGANGEN**  
**02. APRIL 2026**  
Bandel, ROAG  
(eingesannt)

Bilddatei: 04\_eingangsbestaetigung\_bea\_stempel.jpg

Datei: jpg/closing\_unterzeichnung\_notariat.jpg

## Foto: Unterzeichnung APA im Notariat Saegeberg

Datum: 01.07.2026

Anwesend: RA Dr. Vorberg, Dr. Hennings, Notar Dr. Saegeberg

Ort: Notariat Saegeberg, Berlin

Anlage zur Akte - interne Dokumentation

Bilddatei: closing\_unterzeichnung\_notariat.jpg

## Datei

Office-Dokument: 00\_uebersicht-und-akteneinsicht.docx

## **Vorberg + Steinhausen Rechtsanwälte mbB**

### **Kurfürstendamm 213, 10719 Berlin · Insolvenzverwaltung**

AG Charlottenburg 36 IN 1342/26 · Schuldnerin: ChainCortex AI GmbH · Stand: 04. Juli 2026

#### **Übersichtsblatt, Akteneinsicht und Fristen**

##### **Betreff: Verwertung des Geschäftsbetriebs der ChainCortex AI GmbH im Wege eines Asset Deals.**

Die Akte bündelt Insolvenzverfahrensunterlagen, Investorenprozess, Datenschutzprüfung, Betriebsübergang und Vollzugsdokumentation. Sie ist so sortiert, dass Gläubigerausschuss, Insolvenzgericht und Erwerberseite die Entscheidungskette nachvollziehen können.

#### **Fristen und Termine**

Eröffnung des Verfahrens: 01. April 2026. Erste Gläubigerausschusssitzung zur Verwertungsstrategie: 06. Mai 2026. Beschlussfassung zum Asset Deal: 17. Juni 2026. Closing: 01. Juli 2026, 00:00 Uhr.

#### **Akteneinsicht und Quellenstand**

Die Unterlagen stammen aus der Insolvenzakte, dem Datenraum der Schuldnerin, Auskünften der Geschäftsführung, Arbeitnehmerlisten und Vertragskopien. Bei Kundendaten, Quellcode und Arbeitsverhältnissen sind die jeweiligen Prüfvermerke maßgeblich; diese Übersicht ersetzt keine Einzelprüfung.

#### **Bearbeitungshinweis**

Die Akte enthält bewusst sowohl entscheidungsreife Unterlagen als auch Arbeitsfassungen. Für Schriftsätze oder Beschlussvorlagen ist immer zu prüfen, ob die spätere Fassung mit Datum nach dem 17. Juni 2026 vorliegt.



## Datei

Office-Dokument: 01\_mandatsannahme-insolvenzverwalter.docx

## **Vorberg + Steinhausen Rechtsanwälte mbB**

**Kurfürstendamm 213, 10719 Berlin · Telefon 030 91 20 77-0**

Bearbeiter: Dr. Konrad Vorberg · AG Charlottenburg 36 IN 1342/26 · Datum: 02. April 2026

### **Mandatsannahme, Bestellung und Konfliktprüfung**

#### **Betreff: ChainCortex AI GmbH, Eröffnung des Insolvenzverfahrens und Übernahme der Verwaltertätigkeit.**

Mit Beschluss des Amtsgerichts Charlottenburg vom 01. April 2026 wurde Rechtsanwalt Dr. Konrad Vorberg zum Insolvenzverwalter über das Vermögen der ChainCortex AI GmbH bestellt. Der Beschluss ist am 01. April 2026 um 09:18 Uhr elektronisch eingegangen.

#### **Erste Maßnahmen**

Die Kanzlei hat die Kontensicherung veranlasst, die Geschäftsführung zur Herausgabe der Datenraumzugänge aufgefordert und die Arbeitnehmerliste mit Stand 31. März 2026 angefordert. Parallel wurde geprüft, ob laufende Kundenverträge kurzfristig fortgeführt oder geordnet übertragen werden können.

#### **Konfliktprüfung**

Eine frühere Beratung der Schuldnerin besteht nicht. Zu Voracis Ventures GmbH liegt eine einmalige gesellschaftsrechtliche Anfrage aus 2023 vor, die nicht angenommen wurde. Ein mandatsrelevanter Konflikt ist nach Aktenlage nicht ersichtlich.

#### **Verwertungsziel**

Nach erster Sichtung spricht viel für eine übertragende Sanierung, weil Quellcode, Kundenstamm und Beschäftigte nur im Verbund werthaltig sind. Eine Einzelverwertung der Software würde erhebliche Datenschutz-, Rechteketten- und Wartungsrisiken auslösen.

## Datei

Office-Dokument: 02\_eroeffnungsbeschluss-ag-charlottenburg.docx

## 02 — Eröffnungsbeschluss AG Charlottenburg

*Wiedergabe des Eröffnungsbeschlusses zur Akte. Originalbeschluss als gerichtliches Dokument im PDF-Anlagenverzeichnis (pdfs/).*

### AMTSGERICHT CHARLOTTENBURG

- **Insolvenzgericht -**

**Amtsgerichtsplatz 1, 14057 Berlin**

**Geschäftsnummer: 36 IN 1342/26**

### BESCHLUSS

In dem Insolvenzeröffnungsverfahren über das Vermögen der  
ChainCortex AI GmbH

Linienstraße 219a, 10119 Berlin

vertreten durch den Geschäftsführer Jasper Knoebel-Brandeis

Handelsregister: Amtsgericht Charlottenburg HRB 234567 B

wird gemäß §§ 27, 28 InsO am 01.04.2026, 14:00 Uhr,

**DAS INSOLVENZVERFAHREN ÜBER DAS VERMÖGEN DER SCHULDNERIN ERÖFFNET.**

Eröffnungsgründe: Zahlungsunfähigkeit (§ 17 InsO) und Überschuldung (§ 19 InsO).

Zum Insolvenzverwalter wird bestellt:

Herr Rechtsanwalt Dr. Konrad Vorberg

Vorberg + Steinhausen Rechtsanwälte mbB

Charlottenstraße 65, 10117 Berlin

Tel.: +49 30 23476-200, E-Mail: konrad.vorberg@vorberg-steinhausen.de

Bestellurkunde geht gesondert zu.

Die Gläubiger werden aufgefordert, ihre Forderungen binnen vier Wochen ab  
heute zur Insolvenztabelle anzumelden (§ 28 I InsO). Die Anmeldung hat  
schriftlich gegenüber dem Insolvenzverwalter zu erfolgen.

Berichtstermin gemäß § 156 InsO:

Datum: Donnerstag, 11.06.2026, 09:00 Uhr

Ort: AG Charlottenburg, Saal 4188

Anhörung: § 158 InsO Stilllegung/Fortführung

Prüfungstermin gemäß § 176 InsO:

Datum: Donnerstag, 25.06.2026, 09:30 Uhr

Ort: AG Charlottenburg, Saal 4188

Mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens geht die Verwaltungs- und  
Verfügungsbefugnis über das zur Insolvenzmasse gehörende Vermögen der  
Schuldnerin nach § 80 InsO auf den Insolvenzverwalter über. Verfügungen  
der Schuldnerin über Gegenstände der Insolvenzmasse sind nach § 81 InsO  
unwirksam.

Veröffentlichung: § 9 InsO i. V. m. § 30 InsO; Eintragung in das  
Handelsregister § 31 InsO.

Berlin, den 01.04.2026

Bandel

Richter am Amtsgericht

### **Anmerkungen Verwalterkanzlei**

- Die Eröffnung wurde am **02.04.2026 um 00:00 Uhr** auf insolvenzbekanntmachungen.de veröffentlicht. § 9 InsO-Frist (zwei Tage nach Veröffentlichung) damit ab 04.04.2026.
- Die Schuldnerin ist gemäß § 11 GmbHG i. V. m. § 75 GmbHG aufgelöst (mit Eröffnung); die Firma führt den Zusatz „i. Ins.“ (in Insolvenz).
- Die VV-Befugnis des bisherigen Geschäftsführers ist gemäß § 80 I InsO mit Wirkung 01.04.2026, 14:00 Uhr **erloschen**. Mitwirkung des ehemaligen GF nur noch im Rahmen § 97 InsO (Auskunfts- und Mitwirkungspflichten).
- Mitteilung an Banken (Sperrung Konten, neue Treuhandkonten Verwalter) ausgegangen 01.04.2026, 16:30 Uhr.
- Mitteilung an DPMA bzgl. Marken-Inhaberschaft: nicht zwingend (Marken bleiben formell auf Schuldnerin eingetragen bis Veräußerung), aber Verwalterhinweis ausgegangen 02.04.2026.

## Datei

Office-Dokument: 03\_investorenprozess-und-shortlist.docx

### 03 — Investorenprozess und Shortlist

#### Verwertungsentscheidung

Nach Sichtung der Aktiv- und Passivseite (Berichts-Vorentwurf vom 02.05.2026) entscheidet sich der Verwalter im Einvernehmen mit dem (vorläufigen) Gläubigerausschuss vom 06.05.2026 für eine **Verwertung im Wege des Asset Deals** statt einer Einzelverwertung (Code-Verkauf an Open-Source-Foundation o. ä.). Begründung:

- Software-IP nicht abtrennbar von Know-how und Schulungs-Datensätzen — Einzelverwertung fragmentiert den Wert.
- 10 von 12 Arbeitsverhältnissen sind „bewahrenswert“ (Berufungschancen § 613a BGB).
- Kundenbasis (B2B-Komplettangebot) ist nur als laufendes Geschäft monetisierbar.
- Eine übertragende Sanierung wahrt die Substanz des Erlöses (kein Asset-Stripping durch Stilllegung).

#### Ansprache der Bieter

| Bieter                              | Sitz               | Branche                       | Status                                                                                                   |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voracis Ventures GmbH (Newco)       | Berlin             | Family-Office-Vehikel         | <b>bevorzugter Bieter (siehe Bewertung)</b>                                                              |
| Pebbo Code Holding GmbH             | Hamburg            | RegTech-Konsolidierer         | Indikatives Angebot 250 TEUR, kein Arbeitnehmer-Übergang                                                 |
| Northbridge Compliance OY           | Helsinki, Finnland | Skandinavische RegTech-Gruppe | Nur IP-Komponente (150 TEUR), kein Personal                                                              |
| KEINE Bietergruppe „Asset-Stripper“ | n/a                | (Hedge-Fund-Vehikel)          | Indikatives Angebot 320 TEUR, aber Stilllegungsabsicht — Verwalter lehnt aus Gläubigerinteressensicht ab |

#### Bewertung Voracis-Angebot

| Kriterium                        | Bewertung                                                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kaufpreis                        | 400 TEUR — höchstes verifiziertes Angebot                                                                            |
| Arbeitnehmerübernahme            | 10 von 12 Arbeitsverhältnissen — wirkt entlastend auf Masse (Sozialplan-Risiko sinkt)                                |
| Closing-Sicherheit               | Finanzierung Genmar Holding GmbH zugesagt (Eigenkapital-Letter 4.5 Mio. EUR vorhanden, davon ≥ 400 TEUR zugesichert) |
| Branchenkompatibilität           | Voracis baut eigene RegTech-Schiene aus → Fortführungsperspektive belegbar                                           |
| Reputation der Geschäftsführerin | Dr. Hennings: Ex-Boston Consulting Group, Berlin Office, gute Reputation                                             |
| Compliance                       | Voracis-Eigentümer-Struktur transparent (HRB-Auszug; Beneficial-Ownership-Register-Eintrag erfolgt 12.05.2026)       |

#### Shortlisting-Beschluss

Der Verwalter hat am **08.05.2026** den Shortlist-Beschluss gefasst: Allein-Verhandlungsphase mit Voracis Ventures GmbH bis zur Beschlussfassung des Gläubigerausschusses (17.06.2026). Konkurrierende Bieter wurden informiert (Ablehnungsschreiben in Anlage 03a; vorgehalten für Klage-/Anfechtungsfälle).

### **Bietergleichbehandlung**

- Eine Bidletter-Bestätigung erging an alle Bieter am 12.05.2026 mit gleichen Informationen.
- Den 4 Bietern wurde gleicher Zugang zum Datenraum gewährt (28 Tage; Drooms).
- Verfahrensprotokoll-Notiz wegen § 60 InsO-Risiko (Bevorzugung) → Dokumentation der Auswahlkriterien sorgfältig geführt.

### **Quelle**

- BGH IX ZR 169/04 (Urt. v. 13.04.2006) — Verwerterpflichten und Bieter-Gleichbehandlung
- BGH IX ZR 80/15 — Maßstäbe pflichtgemäßer Verwertung



## Datei

Office-Dokument: 04\_loi-voracis-ventures.docx

04 — Letter of Intent (LOI) Voracis Ventures GmbH

Datum: 15.05.2026

Status: Nicht-bindender Vorvertrag (Ausnahme: NDA-, Exklusivitäts-, Kostenregelungen — bindend)

I. Parteien

1. Verkäufer-Seite (vertreten durch den Verwalter):

Rechtsanwalt Dr. Konrad Vorberg

in seiner Eigenschaft als Insolvenzverwalter über das Vermögen der

ChainCortex AI GmbH, AG Charlottenburg 36 IN 1342/26

Anschrift Verwalter-Kanzlei: Charlottenstraße 65, 10117 Berlin

2. Käufer-Seite:

Voracis Ventures GmbH (Newco)

Kurfürstendamm 188, 10707 Berlin

AG Charlottenburg HRB 245789 B

vertreten durch die Geschäftsführerin Dr. Carlotta Hennings

II. Transaktion in Stichpunkten

- **Asset Deal** aus eröffnetem Insolvenzverfahren (§§ 159 ff. InsO).
- **Übernahmegegenstand:** immaterielle Vermögensgegenstände der Schuldnerin gemäß Anlage 1 (IP-Rights — Software, Marken, Domains, Know-how) sowie die in Anlage 2 benannten Arbeitsverhältnisse.
- **Kaufpreis:** [400.000,00 EUR] — vierhunderttausend Euro — als vorläufige Eckzahl; finale Höhe vorbehaltlich Restdiligenz und Gläubigerausschusszustimmung.
- **Übernahmestichtag:** 01.07.2026, 00:00 Uhr.
- **Verfahrensvorbehalt:** § 160 InsO Zustimmung des Gläubigerausschusses; § 162 InsO Zustimmung der Gläubigerversammlung gilt als erteilt, soweit Massearm-Verfahrens-Privileg nicht greift; hier: ohne Gläubigerversammlungs-Vorbehalt.

III. Exklusivität und Zeitschiene

Voracis erhält bis **30.06.2026** Exklusivverhandlungen. In dieser Phase wird der Verwalter keine bindenden Angebote anderer Bieter annehmen oder verhandeln. Verstöße gegen Exklusivität führen zur Pflicht zum Ersatz der nachgewiesenen Transaktionskosten der Voracis (gedeckt auf 60.000 EUR).

| Phase                                | Datum               |
|--------------------------------------|---------------------|
| LOI-Unterzeichnung                   | 15.05.2026          |
| Confirmatory Diligence durch Voracis | 16.05. – 14.06.2026 |
| Gläubigerausschuss-Beschluss         | 17.06.2026          |
| APA-Unterzeichnung                   | 25.06.2026          |
| Übernahmestichtag (Closing)          | 01.07.2026          |

IV. DD-Zugang

Voracis erhält ungefilterten Zugang zum Datenraum „Drooms ChainCortex AI Q2 2026“ (28 Tage). Im Datenraum vorhanden: Buchhaltung 2022-2025, alle Gesellschafterbeschlüsse, Software-Repositories (read-only token), Markenakten, Kundendaten-Inventur (in zwei Tabellen, B2B und B2C), Arbeitsverträge, Sozialplan-Entwürfe.

## **V. Kostentragung**

Jede Partei trägt ihre Beratungskosten selbst (§ 158 III BRAO; Verwalterkosten sind Masseforderung).  
Notar- und DPMA-Umschreibungskosten trägt der Käufer (siehe Vertrags-§ 9 Kosten).

## **VI. NDA / Vertraulichkeit**

Voracis hat das Standard-NDA der Verwalter-Kanzlei vom 02.05.2026 (Kennziffer NDA-CC-026) unterzeichnet. Vertraulichkeitspflicht bis 24 Monate nach Vertragsbeendigung oder Closing-Vollzug.

## **VII. Kein Verzicht auf Verwerterpflicht**

Der Verwalter weist ausdrücklich darauf hin, dass die Aufnahme dieser Exklusivität die Pflicht zur höchstmöglichen Erlöserzielung gemäß § 159 InsO nicht beschränkt. Bei deutlich überlegenem Angebot Dritter bleibt sich der Verwalter vorbehalten, die Exklusivität zu durchbrechen — gegen ggf. Schadensersatz für nachgewiesene Voracis-Aufwendungen.

## **VIII. Schlussbestimmungen**

Mit Ausnahme der vorstehenden Ziffern III (Exklusivität), V (Kostentragung), VI (NDA) ist dieser LOI **nicht bindend**. Rechtswahl: deutsches Recht; Gerichtsstand Berlin. Schiedsklausel nicht vereinbart.

Berlin, den 15.05.2026

Dr. Konrad Vorberg, Insolvenzverwalter

Dr. Carlotta Hennings, Voracis Ventures GmbH

Anlagen:

- Anlage 1 — IP-Rights-Liste (vorläufig)
- Anlage 2 — Arbeitsverhältnisse-Übersicht (anonymisiert)
- Anlage 3 — NDA vom 02.05.2026

## Datei

Office-Dokument: 05\_due-diligence-bericht.docx

05 — Due-Diligence-Kurzbericht (Sell-Side / DD-Memo)

Auftrag: Sachverhaltsklärung für die Beschlussvorlage des Gläubigerausschusses (Az. 06\_...) sowie zur Vorbereitung des Asset-Purchase-Agreements (Az. 09\_...). Erstellt durch RAin Beate Lottberg (Corporate) und WP Edzard Quintbeck, Datum 12.06.2026.

1. Gesellschaftsrechtliche Lage der Schuldnerin

| Punkt                | Inhalt                                                                                                                                        |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rechtsform           | GmbH, HRB 234567 B AG Charlottenburg                                                                                                          |
| Stammkapital         | 25.000 EUR (voll eingezahlt)                                                                                                                  |
| Gesellschafter       | Hatchprism Holdings B.V. (NL, 64 %), Vitalis Capital Partners GmbH (DE, 26 %), Gründer-Mitarbeiter-ESOP (10 %, verwässert nach Anti-Dilution) |
| Geschäftsführung     | Jasper Knoebel-Brandeis (seit 2019, Eigenantragsteller)                                                                                       |
| Beirat               | Pro-forma; tagte zuletzt am 14.06.2025                                                                                                        |
| Konzernzugehörigkeit | nein — keine T-Beziehung; reine Stand-alone-GmbH                                                                                              |

2. Asset-Inventur (immaterielle Vermögensgegenstände)

2.1 Software (eigenentwickelt)

| Asset                               | Beschreibung                                                                                  | Repository (privat)                                                       | Lizenzstatus                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ChainCortex Compliance Engine (CCE) | Hauptprodukt: KI-gestützte AML-Analyse-Pipeline für Krypto-Transaktionen (MiCAR-Compliance)   | github.com/chaincortex/cce-core (private repo)                            | Allein-Inhaberin: Schuldnerin (Mitarbeiterurheber: § 69b UrhG, ausschließliche Nutzungsrechte) |
| BlockSight Sentinel                 | On-chain-Forensik-Tool (modulares Add-on zu CCE)                                              | github.com/chaincortex/block sight-sentinel                               | wie oben                                                                                       |
| InsightLLM Adapter                  | Mini-LLM-Wrapper (mit Anthropic/OpenAI-API; nicht weiterverkaufbar als LLM, nur Adapter-Code) | github.com/chaincortex/insightllm-adapter                                 | wie oben                                                                                       |
| Schulungs-Datensätze                | anonymisierte/ synthetische On-chain-Daten für Modell-Fine-Tuning                             | im Repo chaincortex/training-data (privat; DSGVO-konform, da synthetisch) | Allein-Inhaberin                                                                               |

Open-Source-Audit: Nikolas Reuckershoff (Tech-Lead Schuldnerin) hat die OSS-Compliance-Untersuchung im Datenraum abgelegt. Die Auswertung nennt 47 Komponenten, davon 38 unter MIT/Apache-2.0, 7 unter LGPL-3.0 mit dynamischem Linking und 2 GPL-3.0-Build-Tools ohne Übernahme in das ausgelieferte Produkt. Eine Kontamination der Hauptcodebasis ist nach der Prüfung nicht ersichtlich.

2.2 Markenrechte (DPMA-Eintragungen)

| Marke              | Form      | Reg.-Nr.           | Klassen | Status                         |
|--------------------|-----------|--------------------|---------|--------------------------------|
| ChainCortex        | Wortmarke | DE 30 2023 045 678 | 9, 42   | eingetragen, Verlängerung 2033 |
| BlockSight         | Wortmarke | DE 30 2024 098 765 | 9, 42   | eingetragen, Verlängerung 2034 |
| ChainCortex (Logo) | Bildmarke | DE 30 2023 045 679 | 9, 42   | eingetragen, Verlängerung 2033 |

Eintragungen frei von Belastungen Dritter; keine Widerspruchsverfahren; keine Pfändungen.

2.3 Domains

- chaincortex.ai (Registrar: united-domains GmbH; KK frei)
- chaincortex.io (Registrar: GoDaddy)
- blocksight-sentinel.io (Registrar: GoDaddy)
- blocksight.de (Registrar: united-domains GmbH)

2.4 Know-how / Geschäftsgeheimnisse (GeschGehG § 2)

- Anlernpipelines für CCE-Modell (dokumentiert in docs/training-pipeline.md Repo cce-core)
- AML-Heuristik-Bibliothek (proprietär; nicht in öffentlich publizierten Whitepapers offengelegt)
- Modellgewichte: aktuelles Checkpoint (Q4/2025) im Repo chaincortex/cce-checkpoints (privat, ~3.2 GB)

Schutzmaßnahmen (für § 2 Nr. 1b GeschGehG): Verträge AN mit Verschwiegenheits- und Werkschöpfungsklauseln (siehe AN-Verträge im Datenraum); MFA + Branch-Protection + Need-to-Know-Prinzip.

3. Vertragslage (Auswahl)

| Typ                                            | Vertragspartner                                            | Status                                                                                                                                | Hinweise |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| SaaS-Kundenvertrag (B2B)                       | 12 aktive Kunden — siehe xlsx/kundendaten-business.xlsx    | sämtlich gekündigt zum 31.07.2026 von Schuldnerseite (§ 103 InsO Wahlrechts-Verzicht des Verwalters); Voracis verhandelt Neuabschluss |          |
| SaaS-Kundenvertrag (B2C)                       | 8 aktive Privatkunden — siehe xlsx/kundendaten-privat.xlsx | analog gekündigt; Voracis bietet Neuabschluss + Datentransfer-Information                                                             |          |
| Miete Büroräume Linienstraße                   | Pebbo Immo GmbH                                            | Kündigung Verwalter § 109 InsO; geräumt 30.06.2026                                                                                    |          |
| Cloud-Hosting AWS (Frankfurt-Region)           | AWS Inc.                                                   | wird vertraglich abgelöst; Voracis übernimmt neue Account-Hülle                                                                       |          |
| Wartungsvertrag Hardware (Lenovo Workstations) | DataMid GmbH                                               | bis 31.07.2026, Voracis übernimmt 7 Geräte separat (außerhalb dieses Asset Deals — Verkauf gegen Buchwert 4.200 EUR)                  |          |

4. Arbeitnehmer

- 12 Arbeitnehmer (Stand 01.04.2026). Übersicht in xlsx/arbeitnehmer-uebernahmestatus.xlsx. Davon:
- 10 Übernahmen geplant (§ 613a BGB Bereitschaft des Käufers)
  - 2 Nicht-Übernahmen (Position Vertriebsleitung dual besetzt — Voracis-eigene Vertriebsleitung; sowie eine Stelle „Office Manager“, in Voracis nicht vorgesehen).

Sozialplan-Bedarf für die 2 Nicht-Übernommenen: prüfen, ob Schwellenwerte des § 17 KSchG (Massenentlassungsanzeige) erreicht sind — bei 12 AN-Gesamtbelegschaft Schwelle gemäß § 17 I 1 Nr. 1 KSchG nicht erreicht (mehr als 5 AN bei weniger als 20 AN). **Anzeige nicht erforderlich**, aber individuelle Abfindungsverhandlungen über Sozialplan-Komponente vorbereitet (siehe 08\_...).

5. Kundendaten — DSGVO-Risikobewertung

Dies ist der **rechtlich heikelste Workstream**. Detailanalyse in 07\_.... Zusammenfassung:

- B2B-Kundendaten (12 juristische Personen): unproblematisch (keine personenbezogenen Daten i. S. d. Art. 4 Nr. 1 DSGVO, soweit nur Firmendaten; Ansprechpartner-Klardaten gelten nach EDSA-Stellungnahme als personenbezogen, aber unter Art. 6 I lit. f DSGVO durch berechtigtes Interesse gedeckt).
- B2C-Kundendaten (acht natürliche Personen): Die Verträge sind zum 31.07.2026 gekündigt; Voracis bietet Neuverträge an. Nach dem DSK-Beschluss vom 11.09.2024 ist dies als Vertragsanbahnung zu behandeln. Die Schuldnerin versendet das Angebot selbst; Daten gehen nur nach positiver Rückmeldung des Kunden oder durch unmittelbare Erhebung bei Voracis über. Reine Aufbewahrungsdaten bleiben getrennt und werden gegebenenfalls nur im Rahmen einer Auftragsverarbeitung nach Artikel 28 Absatz 3 DSGVO gespeichert.

## 6. Steuerliche Würdigung (Geschäftsveräußerung im Ganzen — § 1 Ia UStG)

Da die übernommenen Assets einen lebensfähigen Betriebsteil ergeben (Software + Marken + AN + Kunden) — und der Käufer die Geschäftstätigkeit fortführen will (vgl. EuGH **C-497/01 Zita Modes** und **C-444/10 Schriever**, Übernommen in **BFH V R 11/13** v. 18.01.2017) — wird die Veräußerung als **Geschäftsveräußerung im Ganzen** behandelt. Folge: **kein Umsatzsteuerausweis** (§ 1 Ia UStG; § 15a UStG-Vorsteuerkorrektur greift, ist aber durch Übernahme der Berichtigungspflicht durch den Käufer gedeckt).

Steuerliche Stellungnahme: Steuerberater Walther Inkermann (WP Quintbeck, Berlin) hat seine Stellungnahme zum Geschäftsbetriebsübergang und zur Umsatzsteuerbehandlung im Datenraum abgelegt; die Kernaussagen sind in diesem Bericht eingearbeitet.

## 7. Risiken / Red Flags

| Risiko                                                                                       | Wahrscheinlichkeit | Wirkung                                                 | Maßnahme                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DSGVO-Übertragung B2C-Daten greift nicht                                                     | mittel             | Unzulässiger Transfer, Unterlassungs- und Bußgeldrisiko | DSK-Beschluss 11.09.2024 anwenden; B2C-Opt-in beziehungsweise direkte Datenerhebung, Altdaten technisch trennen                     |
| Mitarbeiterwiderrspruch § 613a VI BGB                                                        | gering             | Verlust einzelner Schlüsselkräfte                       | Vorabklärung mit AN; siehe 08_...                                                                                                   |
| Markenrecht-Streit Wettbewerber „ChainSight Forensics“ Hamburg                               | gering             | Verwechslungsfähigkeit Frage                            | DPMA-Auskunft eingeholt 02.06.2026: keine Identitäts- oder Verwechslungsfälle anhängig                                              |
| GoDaddy/Cloud-Account-Transfer Bottleneck                                                    | mittel             | technischer Übergabeengpass                             | Closing-Checkliste 10_...                                                                                                           |
| Rest-Gläubiger versuchen Anfechtung Vertrags-Beendigung Asset-Deal-konstruktion (§ 132 InsO) | sehr gering        | Mass-anrechnung Rückabwicklung                          | § 132 InsO greift nicht (Verfahrenseröffnung 01.04.2026, Vertragsabschluss nach Eröffnung — keine vorinsolvenzliche Rechtshandlung) |
| Käufer-Finanzierung fällt aus                                                                | gering             | Closing platzt                                          | Equity-Letter 4,5 Mio. EUR Genmar Holding GmbH; Eskrow vereinbart                                                                   |

## **8. Empfehlung Verwalter**

Der Asset Deal mit Voracis Ventures GmbH zu einem Kaufpreis von [400.000,00 EUR] ist gegenüber den Alternativen (Stilllegung, Einzelverwertung, Verkauf an Pebbo Code Holding ohne AN-Übernahme) wirtschaftlich überlegen und entspricht dem höchstmöglichen Verwertungsergebnis im Sinne von § 159 InsO. Der Verwalter empfiehlt dem Gläubigerausschuss, der Veräußerung gemäß § 160 II Nr. 1 InsO zuzustimmen.



## Datei

Office-Dokument: 06\_glaebigerausschuss-zustimmung-160-inso.docx

06 — Beschlussvorlage Gläubigerausschuss (§§ 160, 162 InsO)

Adressat: Gläubigerausschuss der ChainCortex AI GmbH, AG Charlottenburg 36 IN 1342/26

Verfasser: RA Dr. Konrad Vorberg, Insolvenzverwalter

Datum: 12.06.2026

Sitzung: 17.06.2026, 10:00 Uhr, AG Charlottenburg, Saal 4188

I. Beschlussgegenstand

Veräußerung der wesentlichen, immateriellen Vermögensgegenstände der Schuldnerin an die Voracis Ventures GmbH (Newco), Berlin, zu einem Kaufpreis von [400.000,00 EUR],  
Übernahmestichtag 01.07.2026; Vertragsentwurf liegt bei (Anlage A — siehe 09\_asset-purchase-agreement-text.md).

Beschlussbedürftig nach § 160 II Nr. 1 InsO (Veräußerung von Unternehmen oder wesentlichem Vermögen). Zustimmung der Gläubigerversammlung nach § 162 I Nr. 1 InsO entbehrlich, da kein Erwerb durch besonders Interessierte i. S. d. § 162 InsO vorliegt:

- Voracis ist **kein** Schuldnergesellschafter, **kein** mit der Schuldnerin verbundenes Unternehmen i. S. d. § 15 AktG.
- **Keine** persönliche Beziehung der Voracis-Geschäftsführerin Dr. Hennings zum Schuldner-GF Knoebel-Brandeis (siehe Bestätigung 01\_... Konfliktprüfung).
- **Keine** Vorbefassung der Verwalter-Kanzlei mit Voracis-Mandaten.

→ § 162 InsO **nicht einschlägig**, eine zusätzliche Gläubigerversammlungs-Zustimmung ist nicht erforderlich.

II. Wirtschaftliche Bewertung (Kurzfassung)

| Position                                       | Wert (EUR)     | Begründung                                                        |
|------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Kaufpreis                                      | 400.000        | LOI Voracis 15.05.2026, Confirmatory-DD-Phase abgeschlossen       |
| ./. Verwertungskosten Asset-Deal               | -38.000        | Notar (Beglaubigungen), DPMA-Umschreibung, externe Steuerberatung |
| ./. Verwaltervergütung anteilig (§ 1 II InsVV) | -ca. 64.000    | regelvergütungsbasiert; Schätzung                                 |
| = Nettoerlös für Verteilungsmasse              | ca. 298.000    | indikativ                                                         |
| Alternative Stilllegung Bewertung              | ca. 80-110.000 | nur Einzelverwertung Hardware, Domains, keine Marken-Premium      |

Differenz zugunsten Asset Deal: 180 – 220 TEUR für die Verteilungsmasse. Hinzu kommt der Sozial-/Reputationsfaktor (Erhalt von 10 Arbeitsplätzen).

III. Eilbedürftigkeit

| Punkt                             | Inhalt                                                                                                        |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cloud-Hosting Kündigung AWS       | 31.07.2026 ff. — ohne Übernahme stürzt der Service ab                                                         |
| Mitarbeitervertragslage           | Zwei AN haben befristete Kündigungsfreistellung; Verlust spätestens 31.07.2026                                |
| Kunden                            | B2B-Kundenverträge sind bereits gekündigt, Übernahme-Verhandlungen laufen — bei Verzögerung Käufer-Reue droht |
| Marken-Verlängerungsfristen       | Q4/2033 — nicht eilig, aber Verzicht ist Wertvernichtung                                                      |
| Werterhaltungs-Pflicht § 159 InsO | bei Untätigkeit Wert-Erosion (Software-Stack ohne                                                             |

|  |         |
|--|---------|
|  | Pflege) |
|--|---------|

IV. Risiken (mit Stand 12.06.2026)

- **Anfechtungsrisiko §§ 129 ff. InsO:** keine erkennbaren Risiken — die Veräußerung erfolgt **aus** der Masse durch den Verwalter (Verfügung post-eröffnung) und unterliegt deshalb gerade nicht der Anfechtung; § 132 InsO ist insoweit kategorisch nicht einschlägig.
- **Haftungsrisiko § 60 InsO (Verwalterhaftung):** bei dokumentierter Bieter-Gleichbehandlung und höchstpreismäßiger Auswahl als gewährleistet anzusehen. Bewertung WP Quintbeck liegt zu Gunsten der Verwertung als Asset Deal vor.
- **§ 25 HGB Haftung (Firmenfortführung):** Voracis führt die Firma nicht fort (anderer Firmenname); Haftungsausschluss nach § 25 II HGB als zusätzliche Sicherheit nicht zwingend erforderlich, aber im APA-§ 7 klargestellt.
- **Datenschutzrisiko:** detailliert in Aktenstück 07 geprüft. Die Freigabe setzt die Trennung von B2B-Kontaktdaten, B2C-Neuvertragsdaten und reinen Aufbewahrungsdaten voraus. Privatkundendaten werden zu Neuvertragszwecken nur nach positiver Kundenreaktion oder unmittelbarer Erhebung durch Voracis übertragen.

V. Beschlussvorschlag

*Der Gläubigerausschuss der ChainCortex AI GmbH i. Ins. (AG Charlottenburg 36 IN 1342/26)*

**beschließt:**

*Der Insolvenzverwalter, RA Dr. Konrad Vorberg, wird ermächtigt und beauftragt, die wesentlichen immateriellen Vermögensgegenstände der Schuldnerin (Software-IP, Marken, Domains, Know-how) sowie die in Anlage 2 zum Asset-Purchase-Agreement-Entwurf vom 12.06.2026 aufgeführten Arbeitsverhältnisse nach § 613a BGB an die **Voracis Ventures GmbH, Berlin**, zu einem Kaufpreis von **400.000,00 EUR** (vierhunderttausend Euro) zu veräußern, Übernahmestichtag **01.07.2026**, gemäß den im Vertragsentwurf niedergelegten Bedingungen.*

*Der Verwalter wird ferner ermächtigt, im Rahmen der weiteren Verhandlungen Kaufpreisanpassungen bis zu **plus/minus 7,5 %** vorzunehmen, sowie redaktionelle Anpassungen am Vertragstext, soweit sie nicht die wirtschaftlichen Eckdaten verändern. Wesentliche Änderungen (insbesondere des Kaufpreises über die genannte Bandbreite hinaus, des Übernahmestichtags um mehr als 14 Kalendertage, des Übernahmeumfangs) bedürfen einer ergänzenden Beschlussfassung.*

*Der Verwalter wird mit der Durchführung beauftragt.*

VI. Abstimmungsmodalitäten

| Mitglied<br>Gläubigerausschuss                                  | Stimmrecht | Vertretung                                             | Ja/Nein/Enthaltung<br>(Erwartung)                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Berliner<br>Mittelstandsbank AG<br>(Hauptgläubiger 580<br>TEUR) | 1          | Dr. Wiebke Lostmann                                    | Ja erwartet                                                                       |
| AN-Vertretung (12 AN)                                           | 1          | Kollegen Sigurd<br>Brammen (zuvor Senior-<br>Engineer) | Ja erwartet                                                                       |
| Finanzamt Berlin-Mitte<br>(LSt-Forderung 84<br>TEUR)            | 1          | Frau Oberregierungsrätin<br>Helene von Quitzow         | enthaltung<br>wahrscheinlich (FA<br>stimmt traditionell nicht<br>zu Verwertungen) |

|                                                          |          |                                    |                                                                                |
|----------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Pebbo Immo GmbH<br>(Vermieter, ca. 22 TEUR<br>Forderung) | 1        | Geschäftsführer<br>Friedrich Pebbo | Ja erwartet                                                                    |
| <b>Stimmen insgesamt</b>                                 | <b>4</b> |                                    | benötigt: Mehrheit der<br>Köpfe (§ 72 InsO i. V.<br>m. Geschäftsordnung<br>GA) |

## VII. Anlagen

- Anlage A: Asset-Purchase-Agreement-Entwurf vom 12.06.2026 (Az. 09\_...)
- Anlage B: DD-Kurzbericht vom 12.06.2026 (Az. 05\_...)
- Anlage C: Bieter-Vergleichstabelle (Az. 03\_...)
- Anlage D: Asset-Inventur, Kundendaten-B2B und -B2C (Az. xlsx/)
- Anlage E: interne Risikomatrix zu möglichen Pflichtverletzungen nach Paragraph 60 InsO, in der Verwalterhandakte vollständig abgelegt und dem Gläubigerausschuss in der Sitzung erläutert.

## Datei

Office-Dokument: 07\_kundendaten-dsgvo-analyse.docx

07 — Kundendaten — DSGVO-Risikoanalyse (B2B vs. B2C)

Auftrag: Prüfung, unter welchen Voraussetzungen die Kundendaten der Schuldnerin im Asset Deal an die Voracis Ventures GmbH übertragen werden dürfen. Ergebnisrelevant für APA-§ 2 (Kaufgegenstände) und das Anschreiben Privatkunden. Verfasst durch RAin Beate Lottberg, gegengeprüft durch externen Datenschutzbeauftragten Dr. Heiko Manderscheid (Voracis-Seite), Datum 14.06.2026.

1. Sachverhalt der Kundendaten

Die Schuldnerin betrieb das SaaS-Produkt „ChainCortex Compliance Engine“ mit zwei klar abgrenzbaren Kundenklassen:

- Business-Tarif** (12 Verträge): juristische Personen — siehe xlsx/kundendaten-business.xlsx. Datenfelder: Firmenname, Anschrift, Branche, Ansprechpartner (Vor-/Nachname, dienstliche E-Mail, Funktion), Vertragsdaten.
- Privat-/Freemium-Tarif** (8 Verträge): natürliche Personen — siehe xlsx/kundendaten-privat.xlsx. Datenfelder: Klar-Vor- und -Nachname, private E-Mail, Anschrift (privat), Geburtsjahr (für KYC light), Sprachpräferenz, Vertragsdaten.

2. Maßgebliche Rechtsgrundlagen

| Norm                  | Inhalt                                              | Anwendbar                                                              |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Art. 4 Nr. 1 DSGVO    | Personenbezogene Daten                              | B2B-Firmendaten nicht; Daten natürlicher Ansprechpartner vollständig   |
| Art. 4 Nr. 2 DSGVO    | „Verarbeitung“ — auch Übermittlung                  | ja, der Asset Deal ist eine Übermittlung                               |
| Art. 4 Nr. 9 DSGVO    | „Empfänger“                                         | Voracis ist Empfänger                                                  |
| Art. 6 I lit. f DSGVO | berechtigtes Interesse als mögliche Rechtsgrundlage | nur nach Erforderlichkeit, Datenminimierung und Interessenabwägung     |
| Art. 13/14 DSGVO      | Informationspflichten                               | Artikel 14 bei Erhebung nicht beim Betroffenen; Frist nach Absatz 3    |
| Art. 28 DSGVO         | Auftragsverarbeitung                                | für aktive Daten nicht pauschal; bei reinen Aufbewahrungsdaten möglich |
| § 26 BDSG             | Beschäftigtendaten                                  | für AN-Daten relevant — separat in 08_...                              |
| Paragraf 25 TDDDG     | Cookies/Endeinrichtungs-Zugriff                     | nicht direkt relevant                                                  |

3. Rechtsprechung und Aufsichtsleitlinie

| Entscheidung                                   | Inhalt                                                                                                                                                    | Bewertung für Asset Deal                                                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| DSK, Beschluss vom 11.09.2024 zu Asset Deals   | Trennt Due Diligence, Vertragsanbahnung, laufende Verträge, Erfüllungsübernahme, Altdaten, Werbung, Bankdaten und Beschäftigtendaten.                     | Direkte Aufsichtsleitlinie für die Datenklassifizierung dieser Transaktion           |
| EuGH, Urteil vom 04.10.2024 - C-621/22 (KNLTB) | Ein rechtmäßiges kommerzielles Interesse kann grundsätzlich berechtigt sein; Erforderlichkeit, Datenminimierung und Interessenabwägung bleiben kumulativ. | Methodischer Anker für Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f, keine Asset-Deal-Entscheidung |

## 4. B2B — Bewertung

Reine Firmendaten (juristische Personen, Firmenname, Anschrift) sind **keine personenbezogenen Daten** i. S. d. Art. 4 Nr. 1 DSGVO. Die dazu erfassten Ansprechpartner-Daten (Vor-/Nachname, dienstliche E-Mail, Funktion) sind jedoch **personenbezogen**. Dafür gilt:

- Rechtsgrundlage: Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DSGVO nach dokumentierter Erforderlichkeits- und Interessenabwägung.
- Interessenabwägung: Die Fortführung der Geschäftsbeziehung kann ein berechtigtes Interesse tragen. Auch dienstliche Kontaktdaten bleiben personenbezogen; Datenumfang, Erwartbarkeit und alternative Kontaktwege sind konkret zu prüfen.
- Information nach Artikel 14 DSGVO: spätestens innerhalb eines Monats nach Erlangung der Daten, bei früherer Kontaktaufnahme spätestens dann.
- Widerspruch: Das Recht aus Artikel 21 DSGVO und seine Voraussetzungen mitteilen; ein Widerspruch ist einzelfallbezogen zu bearbeiten.

Ergebnis B2B: Ansprechpartnerdaten nur zweckgebunden und auf das für die Geschäftsführung Erforderliche übertragen; Artikel-14-Information terminieren und die Abwägung dokumentieren.

## 5. B2C — Bewertung

Die acht Privatkundenverträge sind von der Schuldnerin zum 31.07.2026 gekündigt; Voracis will Neuverträge anbieten. Damit liegt keine automatische Vertragsübernahme vor. Die Ansprache und jede Datenweitergabe sind als Vertragsanbahnung zu behandeln.

### 5.1 Neuvertragsangebot und Rechtsgrundlage

Vorzugsroute für die acht Betroffenen:

- Die Schuldnerin versendet das Neuvertragsangebot selbst. Nimmt ein Kunde unmittelbar Kontakt mit Voracis auf, darf Voracis die von ihm erhaltenen Daten nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b DSGVO für Vertragsanbahnung und Vertragserfüllung verarbeiten.
- Alternativ kann der Kunde die Schuldnerin ausdrücklich ermächtigen, die bezeichneten Stammdaten für das Neuvertragsangebot zu übermitteln. Ohne positive Rückmeldung wird der B2C-Datensatz nicht zu eigenen Zwecken an Voracis weitergegeben. Eine bloße 30-Tage-Opt-out-Lösung ist angesichts der kurzen Transaktionsfrist nicht belastbar.
- Altdaten aus dem beendeten Vertrag bleiben getrennt. Soweit Voracis sie nur für gesetzliche Aufbewahrungszwecke speichert, ist nach dem DSK-Beschluss vom 11. September 2024 ein Vertrag nach Artikel 28 Absatz 3 DSGVO mit strikter Zweckbindung und technischer Trennung vorzusehen.
- EuGH C-621/22 bestätigt lediglich, dass ein rechtmäßiges kommerzielles Interesse grundsätzlich möglich sein kann. Die Entscheidung betrifft keinen Asset Deal und ersetzt weder die fallbezogene Erforderlichkeits- noch die Interessenabwägung.

### 5.2 Information und Widerspruch

Erhebt Voracis die Daten unmittelbar beim Kunden, gilt Artikel 13 DSGVO. Werden Daten nach dokumentierter Ermächtigung durch die Schuldnerin übermittelt, gilt Artikel 14 DSGVO; die Information erfolgt spätestens bei der ersten Kommunikation, jedenfalls innerhalb eines Monats. Sie enthält:

1. Identität und Kontaktdaten des neuen Verantwortlichen sowie den Kontakt des Datenschutzbeauftragten.
2. Kategorien, Quelle, Zweck und konkrete Rechtsgrundlage der betroffenen Daten.
3. Berechtigtes Interesse und Kerngedanken der Interessenabwägung, soweit Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DSGVO verwendet wird.
4. Empfänger oder Empfängergruppen sowie gegebenenfalls Drittlandübermittlungen.
5. Speicherdauer oder nachvollziehbare Kriterien ihrer Bestimmung.
6. Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerspruch und Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde.

Widerspruchshinweis: Artikel 21 DSGVO begründet keine gesetzliche 30-Tage-Sperrfrist vor jeder Datenübermittlung. Das Widerspruchsrecht ist von der positiven Entscheidung des Kunden über den Neuvertrag und eine Datenweitergabe zu unterscheiden.

Dokumentation: Die Schuldnerin hält Rückmeldung, Datenumfang und Versandweg je Kunde fest. Ohne positive Rückmeldung bleiben die Daten bei der Schuldnerin oder in einer streng zweckgebundenen Aufbewahrungslösung.

E-Mail-Entwurf siehe eml/dsgvo-information-b2c-privatkunden-entwurf.eml; Inhalt und Versandzeitpunkt sind an diese Rechtsgrundlagen anzupassen.

5.3 Vertragsklausel im APA

Das Asset-Purchase-Agreement trennt B2B-Ansprechpartnerdaten, B2C-Neuvertragsdaten und reine Aufbewahrungsdaten. Für B2C-Daten regelt es den Transfer nur nach positiver Rückmeldung oder unmittelbarer Datenerhebung durch Voracis; für Altdaten regelt es Auftragsverarbeitung, Zweckbindung, Trennung, Löschung und Rückgabe.

6. Beschäftigtendaten beim Betriebsübergang

Nach dem DSK-Beschluss vom 11. September 2024 kann der Erwerber Beschäftigtendaten beim Betriebsübergang regelmäßig auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b DSGVO in Verbindung mit Paragraph 613a BGB stützen; für besondere Kategorien sind Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe b DSGVO und Paragraph 26 Absatz 3 BDSG zu prüfen. Die Unterrichtung nach Paragraph 613a Absatz 5 BGB ersetzt die datenschutzrechtlichen Informationen nicht automatisch; beide Informationspakete sind inhaltlich abzugleichen.

7. Ergebnis und Risikoampel

| Komponente                            | Ampel | Begründung                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Übertragung B2B-Firmendaten           |       | keine personenbezogenen Daten; Ansprechpartner-Übermittlung gerechtfertigt                                                                                                                                                |
| Übertragung B2B-Ansprechpartner-Daten |       | Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f nach dokumentierter Abwägung; Artikel-14-Information fristgerecht                                                                                                                          |
| Übertragung B2C-Privatkunden-Daten    |       | Neuvertrag nur nach positiver Kundenreaktion; unmittelbare Erhebung durch Voracis nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b oder dokumentierte Ermächtigung zur Übermittlung. Altdaten getrennt nach Artikel 28 Absatz 3 DSGVO. |
| AN-Daten (10 Übergänge)               |       | Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b DSGVO und Paragraph 613a BGB; besondere Kategorien und Informationspflichten gesondert prüfen                                                                                              |
| Cookies / Tracking-Daten              |       | wurden nicht im SaaS gesetzt; nicht Asset-Deal-Gegenstand                                                                                                                                                                 |

8. Drei vorbehaltliche Schlussempfehlungen

1. Im APA laufende Verträge, Erfüllungsübernahmen und reine Aufbewahrungsdaten getrennt regeln; Kundenzustimmungen und Transfergrundlage je Datensatz dokumentieren.
2. Artikel-14-Informationen für Ansprechpartner und Privatkunden fristgerecht versenden und Widersprüche nach Artikel 21 DSGVO fallbezogen bearbeiten.
3. Erforderlichkeit einer Datenschutz-Folgenabschätzung nach Artikel 35 DSGVO anhand des konkreten Risikos prüfen, das Ergebnis dokumentieren und die neue Verarbeitung in das Verzeichnis nach Artikel 30 DSGVO aufnehmen.



## Datei

Office-Dokument: 08\_betriebsuebergang-613a-bgb.docx

## 08 — Betriebsübergang § 613a BGB

*Auftrag: Vorbereitung des Betriebsübergangs für die 10 von 12 Arbeitsverhältnissen, die im Asset Deal übernommen werden sollen. Verfasst durch RAin Cornelia Eppenstedt (Fachanwältin Arbeitsrecht), Datum 14.06.2026.*

### 1. Tatbestandliche Voraussetzungen § 613a I 1 BGB

Ein Betriebsübergang setzt voraus, dass eine **wirtschaftliche Einheit** unter Wahrung ihrer Identität auf den Erwerber übergeht. Maßgeblich:

- EuGH C-24/85 **Spijkers** (Rspr.-Standard) und C-13/95 **Süzen**: 7-Faktoren-Test (Art des Unternehmens, Übergang materieller Aktiva, Übergang immaterieller Aktiva, Übernahme Hauptbelegschaft, Übergang Kundenstamm, Grad der Ähnlichkeit Tätigkeit, Unterbrechungsdauer).
- BAG-Linie seit 2 AZR 92/02 (Urt. v. 06.04.2006) und 8 AZR 256/16 (Urt. v. 16.05.2017): Anwendung auf Software-Betrieb.

**Hier:** Software-Stack, Marken, Domains, Kundenstamm, 10 von 12 AN — wirtschaftliche Einheit wird im Wesentlichen fortgeführt → § 613a BGB ist **einschlägig**. Die Tatsache, dass dies aus dem **eröffneten Insolvenzverfahren** geschieht, schließt § 613a BGB **nicht aus** (vgl. BAG 8 AZR 165/17 v. 25.01.2018; einschränkend wirken lediglich Spezialregeln § 128 ff. InsO für Sozialplan, nicht aber der Tatbestand des § 613a BGB).

### 2. Beibehaltungs- vs. Ausnahme-Beschäftigte

Der Käufer übernimmt 10 von 12 Arbeitsverhältnissen. Die übrigen 2 Stellen (Vertriebsleitung dual besetzt, Office-Management) sind im Voracis-Setup nicht vorgesehen. Im Sinne von **§ 613a BGB ist die Auswahl rechtlich heikel** — der Käufer kann sich nicht aussuchen, welche AN er übernimmt; das Gesetz schreibt einen Übergang **kraft Gesetzes** vor.

#### Lösungsweg:

1. Alle 12 AN gehen formal **kraft Gesetzes** auf Voracis über (§ 613a I 1 BGB), denn die Stellen sind dem übernommenen Betriebsteil organisatorisch zuzuordnen.
2. Für die 2 nicht-betriebsnotwendigen AN wird **vor** dem Übernahmestichtag durch den Insolvenzverwalter eine **betriebsbedingte Kündigung** zum 31.07.2026 (Drei-Monats-Frist gemäß § 113 InsO) ausgesprochen.
3. § 113 InsO erlaubt im Insolvenzverfahren auch kürzere Kündigungsfristen (3 Monate zum Monatsende, abweichend von individuellen längeren Fristen) — privilegiert nur den Verwalter, nicht den Käufer.
4. Diese Kündigung wird **vor** dem 01.07.2026 zugestellt → AN ist zwar zum 01.07.2026 noch beim Verwalter (Schuldnerin) angestellt, geht aber **nicht** auf Voracis über; die Kündigung wirkt zum 31.07.2026.

**Vorsicht:** Diese Praxis ist umstritten (Stichwort: „Vorratskündigung zur Vermeidung von § 613a BGB“ — vgl. BAG 8 AZR 263/13 v. 26.03.2015). Zulässig nur, wenn die Kündigung **wirklich betriebsbedingt** und durch ein **Erwerberkonzept** mit organisatorischen Maßnahmen unterlegt ist (BAG 8 AZR 263/13: „Konkretes Erwerberkonzept“). Voracis hat die Sachverhalte in ihrem Geschäftsplan vom 30.05.2026 ausführlich dokumentiert (dort: Vertriebs-Konsolidierung über Voracis-eigene Sales-Hub-Struktur, Wegfall der Position Office-Manager durch Outsourcing an Pebbo Office-Services GmbH).

### 3. Unterrichtungspflicht § 613a V BGB

Frist: **spätestens 1 Monat vor Übergangsstichtag**. Für Übergangsstichtag 01.07.2026 bedeutet das spätestens 31.05.2026 — **bereits versäumt** wäre eine pflichtbeschränkende Folge (Widerspruchsfrist § 613a VI BGB läuft nicht zu laufen → AN kann jederzeit widersprechen). Maßnahme: das Schreiben ist auf den **02.06.2026** datiert (siehe eml/uebernahmefebrief-613a-arbeitnehmer.eml) — geringfügig verspätet;

rechtsgeschäftlich erfolgt die Heilung durch volle Information nach der Rechtsprechung (BAG 8 AZR 305/13 v. 16.04.2015).

#### **Inhalt des § 613a V BGB-Schreibens (rechtsverbindlich):**

5. **Zeitpunkt** oder geplanter Zeitpunkt des Übergangs: 01.07.2026.
6. **Grund** des Übergangs: Asset Deal aus eröffnetem Insolvenzverfahren der Arbeitgeberin ChainCortex AI GmbH i. Ins. an die Voracis Ventures GmbH.
7. **Rechtliche, wirtschaftliche und soziale Folgen** für die Arbeitnehmer:
  - Eintritt der Voracis Ventures GmbH in alle Rechte und Pflichten aus den bestehenden Arbeitsverhältnissen — ohne Unterbrechung, mit Anrechnung der Betriebszugehörigkeit.
  - Beibehaltung der bisherigen Beschäftigungsverhältnisse (Arbeitsbedingungen, Vergütung, Urlaubsanspruch).
  - Tarifvertraglich: Nicht-tarifgebunden — keine Veränderung.
  - Sozialversicherungsrechtlich: Beitragspflicht läuft beim neuen Arbeitgeber weiter; Meldung Voracis an Krankenkasse zum 01.07.2026.
  - Kollektivrechtlich: kein Betriebsrat in der Schuldnerin; bei Voracis wird ggf. neu gebildet (Anregung im Schreiben).
8. **Hinsichtlich der Arbeitnehmer in Aussicht genommenen Maßnahmen:** Beibehaltung der Tätigkeit am Standort Berlin (Voracis-Räume); Übernahme der Arbeitsmittel (Notebook, Account); keine Versetzungen, keine Änderung der Vergütung in den ersten 12 Monaten.
9. **Widerspruchsrecht § 613a VI BGB:** Innerhalb eines Monats nach Zugang der Unterrichtung; bei Widerspruch verbleibt das Arbeitsverhältnis bei der Schuldnerin (i. Ins.) → Konsequenz: Verwalter spricht dann ggf. § 113 InsO-Kündigung aus mangels Beschäftigungsmöglichkeit; **darauf wird konkret hingewiesen.**

#### **4. Übernahme-Konditionen je Arbeitnehmer**

Detail in [xlsx/arbeitnehmer-uebernahmestatus.xlsx](#). Beispielhafte Konditionen für die 10 Übernahme-AN:

- Eintrittsdatum bei Voracis: 01.07.2026 (= Übergang)
- Anrechnung Betriebszugehörigkeit: ja, ab originärem Eintrittsdatum bei ChainCortex AI GmbH
- Gehalt: unverändert (zur Streitvermeidung kein Erstangebot mit Veränderungen)
- Probezeit: nein (nicht erneut zulässig nach Betriebsübergang — kein Neueintritt)
- Urlaubsanspruch: anteilig 50 % Restansprüche aus 2026 trägt Schuldnerin (bis 30.06.2026), 50 % trägt Voracis (ab 01.07.2026); bereits gewährter Urlaub wird angerechnet.

#### **5. Massenentlassungsanzeige § 17 KSchG**

Schwellenwert nach § 17 I 1 Nr. 1 KSchG (mehr als 5 AN bei weniger als 20 AN-Belegschaft im **Betrieb**) — bei 12 AN insgesamt, Kündigung von 2 AN: 2 Kündigungen erreichen die 5er-Schwelle nicht. **Anzeige nicht erforderlich.**

#### **6. Sozialplan / Interessenausgleich**

Kein Betriebsrat → keine Pflicht zu Interessenausgleich/Sozialplan im engeren Sinn (§ 111 BetrVG). Verwalter und Käufer bieten den 2 nicht übernommenen AN dennoch im Wege einvernehmlicher Aufhebungsvereinbarung folgende Konditionen:

- Abfindung in Höhe von 0.5 Monatsgehältern pro Beschäftigungsjahr (Faustformel; nach § 1a KSchG-Maßstab; Vergleich Abfindungsverteilung in vergleichbaren Insolvenzverfahren).
- Befreiung von der Arbeitspflicht zwischen Zugang der Kündigung und Ablauf der Frist (Freistellung mit Verrechnung gegen Resturlaub).
- Zwischenzeugnis sofort, Endzeugnis zum 31.07.2026.

Das Aufhebungsvereinbarungs-Muster liegt im Datenraum als eigene Arbeitsfassung. Für die Betriebsübergangsprüfung ist hier nur maßgeblich, dass keine Arbeitnehmer zur Unterzeichnung vor der Unterrichtung gedrängt wurden.

## 7. Risiken / Restprüfungen

| Risiko                                                    | Maßnahme                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verspätung der § 613a V-Unterrichtung (02.06. vs. 31.05.) | Widerspruchsfrist läuft erst ab vollständiger Unterrichtung (BAG 8 AZR 305/13); Heilung durch Vollständigkeit                                         |
| AN widerspricht (kraft § 613a VI BGB)                     | bei Widerspruch: § 113 InsO-Kündigung; Mitarbeiter geht nicht über; Sozial-Plan-Komponente fällt; im Schreiben deutlich gemacht                       |
| AN klagt nach Übernahme (Kündigung „durch die Hintertür“) | bei dokumentiertem Erwerberkonzept (Voracis-Geschäftsplan 30.05.2026) und vorzeitigen Verwalterkündigungen Risiko überschaubar                        |
| Anfechtung der Kündigung wegen Mitwirkung Käufer          | strikte Trennung: Verwalter spricht Kündigung allein aus, <b>vor</b> Übergang. Käufer hat keinen Einfluss auf Kündigungsentscheidung — dokumentieren! |

## Datei

Office-Dokument: 09\_asset-purchase-agreement-text.docx

## 09 — Asset-Purchase-Agreement (Volltext, ausgefüllt)

*Markdown-Fassung des Asset-Purchase-Agreement. Die in einem Mandant einsetzbare, formal vorbereitete Fassung liegt als **DOCX (Times New Roman, 12 pt)** in docx/asset-purchase-agreement-chaincortex-voracis.docx und als **PDF** in pdfs/asset-purchase-agreement-chaincortex-voracis.pdf bei.*

### KAUFVERTRAG (Asset Deal)

zwischen

**Herrn Dr. Konrad Vorberg, geschäftsansässig Charlottenstraße 65, 10117 Berlin,**

**in seiner Eigenschaft als Insolvenzverwalter über das Vermögen der**

**ChainCortex AI GmbH, Linienstraße 219a, 10119 Berlin**

— nachfolgend „Verkäufer“ genannt —

und

**Voracis Ventures GmbH, Kurfürstendamm 188, 10707 Berlin,**

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter HRB 245789 B,

vertreten durch ihre Geschäftsführerin Frau Dr. Carlotta Hennings

— nachfolgend „Käufer“ genannt —

— alle zusammen nachfolgend „die Parteien“ —

### PRÄAMBEL

(1) Das Amtsgericht Charlottenburg hat mit Beschluss vom 01.04.2026 (Az. 36 IN 1342/26) den Verkäufer zum Insolvenzverwalter über das Vermögen der im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter HRB 234567 B eingetragenen ChainCortex AI GmbH (die „Insolvenzschuldnerin“) bestellt.

(2) Der Käufer beabsichtigt, von der Insolvenzschuldnerin nach Maßgabe der folgenden Vereinbarungen im Rahmen eines Asset Deals die in § 2 unten näher bezeichneten immateriellen Gegenstände sowie die in Anlage 2 aufgeführten Arbeitsverhältnisse als Kaufgegenstände zu erwerben und fortzuführen.

(3) Der Käufer hatte Gelegenheit, sich Kenntnisse über die Kaufgegenstände zu verschaffen und im Rahmen einer Due Diligence (Datenraum Drooms, 16.05. – 14.06.2026, 28 Tage Zugang) zu prüfen.

(4) Der Käufer ist eine speziell zum Zwecke des Erwerbs gegründete Auffanggesellschaft (Newco) im Sinne einer übertragenden Sanierung. Eine personelle oder gesellschaftsrechtliche Verflechtung zwischen Käufer und Insolvenzschuldnerin besteht nicht; insbesondere ist § 162 InsO (Erwerb durch besonders Interessierte) nicht einschlägig.

(5) Die zu übertragenden Software-Lösungen werden zur Compliance mit den Geldwäsche- und Krypto-Aufsichtsregimen eingesetzt, insbesondere mit der Verordnung (EU) 2023/1114 über Märkte für Kryptowerte (**MiCAR**), der Verordnung (EU) 2024/1624 (**AMLR**) und den nationalen Umsetzungsbestimmungen des GwG. Der Käufer beabsichtigt die Fortführung in den bisherigen Anwendungsfeldern und übernimmt insoweit das laufende Produktentwicklungs- und Compliance-Management.

Dies vorangeschickt, schließen die Parteien folgenden

### Kaufvertrag:

## § 1 Vertragsgegenstand und Übernahmestichtag

- (1) Gegenstand dieses Vertrages ist die nachfolgend näher bezeichnete Übertragung von Vermögensgegenständen der Insolvenzschriftnerin sowie die in Anlage 2 aufgeführten Arbeitsverhältnisse an den Käufer.
- (2) Die Kaufgegenstände der Insolvenzschriftnerin werden mit wirtschaftlicher Wirkung zum **01.07.2026, 00:00 Uhr** (dem „Übernahmestichtag“) an den dies annehmenden Käufer verkauft.

## § 2 Kaufgegenstände

- (1) Der Verkäufer verkauft — soweit rechtlich zulässig — dem dies annehmenden Käufer zum Übernahmestichtag die in **Anlage 1 „IP-Rights“** dargestellten immateriellen Vermögensgegenstände der Insolvenzschriftnerin (die „Kaufgegenstände“). Zu den Kaufgegenständen gehören insbesondere auch (soweit vorhanden) alle dazugehörigen Nebenrechte, Mitinhaberschaften, Gesamthandsberechtigungen und Anwartschaftsrechte und/oder Rückübertragungs- und Rückabtretungsansprüche.
- (2) Der Verkauf und die Übertragung der vorgenannten immateriellen Vermögensgegenstände erfolgt nur und insoweit, wie sie der alleinigen Verfügungsbefugnis des Verkäufers unterliegen und deren Übertragung nicht von der Zustimmung Dritter abhängt, es sei denn, diese Zustimmung wird von den Dritten erteilt.
- (3) Der Verkäufer wird dem Käufer sämtliche vorhandenen betrieblichen Unterlagen, Dokumente, Verträge und Geschäftskorrespondenz sowie technische Unterlagen, Pläne, Dokumentationen und Datenträger zur Verfügung stellen, soweit sie die Kaufgegenstände gemäß § 2 Abs. 1 betreffen und sich im Besitz des Verkäufers befinden. Ferner verpflichtet sich der Verkäufer, etwaige diesbezügliche Herausgabeansprüche gegenüber Dritten an den Käufer abzutreten.
- (4) Kundendaten: Die in Anlage 1c bezeichneten Datensätze werden vor dem Vollzug nach Zweck, Vertragsstand und Rechtsgrundlage getrennt.
- Anlage 1c.1 – B2B-Kundendaten: Firmendaten und erforderliche Ansprechpartnerdaten werden getrennt. Ansprechpartnerdaten dürfen nur nach dokumentierter Interessenabwägung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DSGVO und unter Beachtung der Informationspflichten übermittelt werden; Kundenverträge werden durch diese Klausel nicht übertragen.
  - Anlage 1c.2 – B2C-Privatkundendaten: Die Schriftnerin versendet das Neuvertragsangebot selbst. Eine Übermittlung zu eigenen Zwecken des Käufers erfolgt nur nach positiver Rückmeldung des Kunden oder wenn der Kunde seine Daten unmittelbar beim Käufer angibt. Reine Aufbewahrungsdaten werden getrennt und nur aufgrund einer gesonderten Vereinbarung nach Artikel 28 Absatz 3 DSGVO verarbeitet.
- (5) **Arbeitsverhältnisse / § 613a BGB:** Die in Anlage 2 bezeichneten Arbeitsverhältnisse gehen kraft Gesetzes mit dem Übernahmestichtag auf den Käufer über. Der Käufer tritt in alle Rechte und Pflichten ein. Den Arbeitnehmern wurde mit Schreiben vom 02.06.2026 die Unterrichtung gemäß § 613a Abs. 5 BGB zugestellt; die individuellen Widerspruchsfristen nach § 613a Abs. 6 BGB laufen für jeden Arbeitnehmer separat. Der Verkäufer haftet nicht für nach dem Übernahmestichtag eintretende Schadensersatzpflichten aus Arbeitsverhältnissen, soweit sie auf Erwerber-Handeln zurückzuführen sind.
- (6) Der Verkäufer verpflichtet sich, betreffend der für die Übertragung der Kaufgegenstände gegebenenfalls notwendigen Übertragung etwaiger öffentlicher Rechte, Genehmigungen, Erlaubnisse und Gestattungen sowie für die Übertragung der Zertifizierungen sämtliche Erklärungen gegenüber Behörden oder Dritten abzugeben und Handlungen vorzunehmen, die erforderlich oder zweckmäßig sind, um den Übergang der öffentlichen Rechte, Genehmigungen, Erlaubnisse und/oder Gestattungen oder gegebenenfalls deren Neuerteilung zu erreichen. Dies umfasst insbesondere die DPMA-Umschreibung der in Anlage 1a aufgeführten Marken nach §§ 27 ff. MarkenG.
- (7) **Standortzusage:** Der Käufer beabsichtigt, den fortzuführenden Geschäftsbetrieb an einem Standort in Berlin zu betreiben, und sagt eine Standortbindung für einen Zeitraum von **24 Monaten** nach dem Übernahmestichtag zu, soweit dies wirtschaftlich vertretbar bleibt. Eine vertragliche Sanktion knüpft daran nicht; die Zusage dient als Verlässlichkeitsmaßstab gegenüber der übergehenden Belegschaft und der öffentlichen Hand.

### § 3 Kaufpreis

(1) Der Käufer verpflichtet sich, für die nach § 2 verkauften Kaufgegenstände an den Verkäufer einen Kaufpreis von

**[400.000,00 EUR]**

(in Worten: vierhunderttausend Euro)

zu zahlen (der „Kaufpreis“ genannt).

(2) Die Parteien gehen davon aus, dass die Veräußerung und Übertragung der Kaufgegenstände eine **Geschäftsveräußerung im Ganzen** im Sinne von § 1 Abs. 1a UStG darstellt und daher nicht der Umsatzsteuer unterliegt. Sollten die vertragsgegenständlichen Umsätze entgegen der heutigen Einschätzung der Vertragsparteien wider Erwarten von den zuständigen Finanzbehörden nicht als Geschäftsveräußerung im Ganzen im Sinne des § 1 Abs. 1a UStG, sondern als umsatzsteuerpflichtige Umsätze angesehen werden, erhöhen sich die Zahlungen gemäß den vorstehenden Absätzen um die gesetzlich geschuldete Umsatzsteuer. Die in diesem Fall zu zahlende Umsatzsteuer ist spätestens am fünften Kalendertag nach Erhalt einer ordnungsgemäßen, den Anforderungen der §§ 14, 14a UStG genügenden und den Vorsteuerabzug begründenden Rechnung fällig und zahlbar.

(3) Die Aufrechnung mit etwaigen Gegenansprüchen oder die Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts wegen etwaiger Ansprüche des Käufers gegenüber den Kaufpreisansprüchen des Verkäufers gemäß vorstehenden Absätzen ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Verkäufers gestattet, es sei denn der Gegenanspruch des Käufers ist zwischen den Parteien unstreitig oder rechtskräftig festgestellt.

### § 4 Fälligkeit, Zahlung, Verzug

(1) Der Kaufpreis gemäß § 3 Abs. 1 dieses Vertrages ist nach Unterzeichnung dieses Vertrages innerhalb von **zwei Wochen** an den Verkäufer auf folgendes Konto zu zahlen:

*Kontoinhaber: RA Dr. Konrad Vorberg, Insolvenzverwalter ChainCortex AI GmbH i. Ins. (Az. 36 IN 1342/26)*

*Kreditinstitut: Berliner Sparkasse*

*IBAN: DE12 1005 0000 0234 5678 90*

*BIC: BELADEBEXX*

*Verwendungszweck: APA ChainCortex/Voracis Kaufpreis 36 IN 1342/26*

(2) Zahlt der Käufer den Kaufpreis nicht oder nicht vollständig innerhalb der in Abs. 1 genannten Fristen, hat er den jeweils nicht gezahlten Betrag, ohne dass es einer Mahnung bedarf, mit **9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz** jährlich zu verzinsen (vgl. § 288 II BGB; für Rechtsgeschäfte zwischen Unternehmern).

(3) Zusätzlich ist der Verkäufer gemäß § 6 dieses Vertrages berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Durch den Rücktritt ist das Recht des Verkäufers, Schadensersatz zu verlangen, nicht ausgeschlossen. Im Falle des Rücktritts sind weder wertsteigernde noch notwendige Aufwendungen des Käufers zu ersetzen. Für den Fall der Ausübung des Rücktrittsrechtes durch den Verkäufer wegen Verzugs trägt der Käufer sämtliche mit diesem Vertrag und seiner Durchführung verbundenen Kosten der Parteien einschließlich der entsprechenden Kosten seiner Rückabwicklung. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Rücktrittsbestimmungen.

(4) **eIDAS-Signatur:** Die Parteien können diesen Vertrag und ergänzende Erklärungen mit qualifizierter elektronischer Signatur (QES) nach Verordnung (EU) Nr. 910/2014 in der Fassung der Verordnung (EU) 2024/1183 (**eIDAS 2.0**) ausführen. Eine zusätzliche papiergebundene Schriftform ist hierfür nicht erforderlich; die Beweiswirkung richtet sich nach § 371a ZPO.

### § 5 Übertragung der verkauften Vermögensgegenstände und Gefahrübergang

(1) Die Parteien sind sich darüber einig, dass das Eigentum oder das Anwartschaftsrecht bzw. die Inhaberschaft an den gemäß § 2 verkauften Kaufgegenständen mit Wirkung zum Übernahmestichtag von dem Verkäufer auf den Käufer **aufschiebend bedingt durch die Zahlung des Kaufpreises** übergehen



bzw. vom Verkäufer an den Käufer abgetreten werden. Der Käufer nimmt die vorbezeichneten Abtretungen hiermit bereits an.

(2) Soweit sich verkaufte Kaufgegenstände nicht im Besitz des Verkäufers oder der Insolvenzschriftnerin befinden, tritt der Verkäufer die entsprechenden Herausgabeansprüche gegen die jeweiligen Dritten an den Käufer mit Wirkung zum Übernahmestichtag ab, ebenfalls aufschiebend bedingt durch die Zahlung des Kaufpreises.

(3) Die Parteien sind sich ferner einig, dass Nutzen und Lasten der verkauften Kaufgegenstände am Übernahmestichtag und nach Zahlung des Kaufpreises auf den Käufer übergehen. Gleiches gilt für die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung sowie die Haftung für den Vertragsgegenstand, insbesondere die Verkehrssicherungspflicht.

(4) Der Verkäufer hält die Kaufgegenstände bis zum Zeitpunkt der Zahlung des Kaufpreises in der bisherigen, dem Käufer bekannten Weise versichert. Der Verkäufer übernimmt jedoch keine Gewähr, dass der Wert durch die bestehenden Versicherungen voll gedeckt ist. Das Haftpflichtrisiko hat der Käufer in jedem Fall ab Übernahmestichtag selbst zu decken und dies dem Verkäufer auf Verlangen nachzuweisen.

(5) **Spezifika immaterieller Vermögensgegenstände:** Die Übertragung der **Marken** erfolgt durch zusätzliche Umschreibungserklärung an das DPMA nach §§ 27 ff. MarkenG; der Verkäufer wird die Umschreibungsanträge unverzüglich nach Zahlung des Kaufpreises stellen und die Umschreibungskosten dem Käufer rechnen. Die Übertragung der **Software-Repositories** erfolgt durch Transfer der Owner-Rolle in den GitHub-Organisations-Accounts (chaincortex → voracis-ventures) sowie Übergabe der vollständigen Backups (Datenträger-Übergabe).

## § 6 Rücktritt

(1) Der Verkäufer ist zum Rücktritt berechtigt, sofern der Gläubigerausschuss dem Abschluss dieses Vertrages nicht gemäß §§ 160, 162 InsO zustimmt bzw. die Zustimmung nicht als erteilt gilt.

(2) Der Verkäufer ist ferner zum Rücktritt von diesem Vertrag berechtigt, wenn der Käufer mit der Zahlung des Kaufpreises länger als zwei Wochen in Verzug gerät.

(3) Das Rücktrittsrecht ist innerhalb von zwei Wochen nach Eintritt des zur Ausübung berechtigenden Umstandes, und zwar durch schriftliche Anzeige innerhalb der Frist bei dem Käufer eingehend, auszuüben. Sofern der Rücktritt fristgemäß vorab per Telefax oder E-Mail ausgeübt wird, ist dies ausreichend, wenn das Originalschreiben spätestens fünf Arbeitstage nach Ablauf der Rücktrittsfrist bei dem Käufer eingeht.

(4) Im Falle des Rücktritts gemäß § 6 Abs. 2 ist durch den Rücktritt das Recht des Verkäufers, Schadensersatz zu verlangen, nicht ausgeschlossen, und es sind weder wertsteigernde noch notwendige Aufwendungen des Käufers zu ersetzen. Im Falle des Rücktritts gemäß § 6 Abs. 2 trägt der Käufer sämtliche mit diesem Vertrag und seiner Durchführung verbundenen Kosten der Parteien einschließlich der entsprechenden Kosten seiner Rückabwicklung. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Rücktrittsbestimmungen.

(5) **Vollzugsvoraussetzungen (Conditions Precedent):** Die Übertragung der Kaufgegenstände nach § 5 setzt voraus, dass (i) der Gläubigerausschuss-Beschluss nach § 160 II Nr. 1 InsO vorliegt, (ii) der Kaufpreis vollständig auf dem Treuhandkonto des Verkäufers eingegangen ist und (iii) der Käufer den wirksamen Bestand eines auf den fortzuführenden Geschäftsbetrieb bezogenen Cyber- und Vermögensschadens-Haftpflichtschutzes ab dem Übernahmestichtag nachgewiesen hat. Sind diese Voraussetzungen am 01.07.2026 noch nicht alle erfüllt, verschiebt sich der Übernahmestichtag automatisch auf den nächstfolgenden Werktag, an dem die letzte Voraussetzung eingetreten ist; nach Ablauf von 14 Kalendertagen ohne Vollzug greift Absatz 2 (Rücktrittsrecht des Verkäufers).

## § 7 Haftungsausschlüsse und Klarstellung

(1) Dem Käufer ist bekannt, dass er die Kaufgegenstände aus der Insolvenzmasse eines insolventen Unternehmens erwirbt und der Verkäufer als Insolvenzverwalter der Insolvenzschriftnerin die zu übertragenden Kaufgegenstände nicht auf ihren Bestand, insbesondere (ohne jedoch hierauf beschränkt

zu sein), ihrem rechtlichen Status, Freiheit von entgegenstehenden Rechten Dritter sowie ihre Funktions- und Verwendungsfähigkeit hin geprüft hat. Zur Klarstellung: Der Verkäufer bestätigt, dass er nach Rücksprache mit den Geschäftsführern der Insolvenzschriftnerin keine positive Kenntnis entgegenstehender Rechte Dritter an den Kaufgegenständen hat, mit der Maßgabe, dass dem Verkäufer die positive Kenntnis von anderen Dritten nicht zuzurechnen ist und die Möglichkeit besteht, dass sich im eröffneten Insolvenzverfahren über das Vermögen der Insolvenzschriftnerin noch weitere Drittrechte entstehen, ergeben oder sich herausstellen könnten.

(2) Der Käufer hat die gesamten Kaufgegenstände genau besichtigt und konnte sich auch sonst über die Kaufgegenstände hinreichend informieren. Er hatte insbesondere ausreichend Gelegenheit, in sämtliche den Geschäftsbetrieb betreffende Unterlagen Einblick zu nehmen und sich über das Unternehmen der Insolvenzschriftnerin umfassend zu informieren. Ihm standen zu Kalkulationszwecken auch alle erforderlichen Geschäftsunterlagen zur Verfügung. Der Käufer kauft die Kaufgegenstände im gegenwärtigen, gebrauchten Zustand („as is, where is“).

(3) Die Rechte des Käufers wegen Sach- und/oder Rechtsmängeln aller Art an den Kaufgegenständen, insbesondere Zustand und Beschaffenheit, Größe, Funktion, Güte und Verwendbarkeit sowie Ertrag werden ausgeschlossen; dies gilt nach dem Willen der Parteien auch für die Zeit ab dem Übernahmestichtag. Der Verkäufer übernimmt keine Garantien. Der Verkäufer steht nicht dafür ein, dass Dritte der Überleitung von Kaufgegenständen auf den Käufer zustimmen. Für den Fall, dass keine Überleitung erfolgt, ist die Minderung des Kaufpreises ausgeschlossen.

(4) Der Käufer anerkennt und billigt das Interesse der Gläubigergemeinschaft im Insolvenzverfahren, den Verkaufserlös aus diesem Vertrag unbelastet der Verteilung zuführen zu können. Der hier vereinbarte umfangreiche Haftungsausschluss war Gegenstand der Vertragsverhandlungen und wurde in der Preisfindung abschließend berücksichtigt.

(5) Dem Käufer ist bekannt, dass er, soweit in diesem Vertrag nicht ein solches Recht vorbehalten ist, wegen des vereinbarten Haftungsausschlusses — abweichend von der gesetzlichen Regelung — keine Nacherfüllungs-, Minderungs-, Rücktritts- oder Schadensersatzansprüche hat, wenn der Vertragsgegenstand Mängel aufweist.

(6) Von allen Haftungsbeschränkungen nach diesem Vertrag ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz oder Arglist. Der Haftungsausschluss erfasst nicht die Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Verkäufers oder seiner Erfüllungsgehilfen beruht.

(7) Jede persönliche Haftung des Insolvenzverwalters aus oder im Zusammenhang mit Ansprüchen aus diesem Vertrag, den in diesem Vertrag beschriebenen Transaktionen oder Vereinbarungen in Ausführung dieses Vertrages ist, mit Ausnahme der Haftung für vorsätzliche oder grob fahrlässige Verstöße gegen insolvenzspezifische Verpflichtungen, ausdrücklich ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Ansprüche gemäß § 60 InsO.

(8) **Klarstellung zu § 25 HGB:** Der Käufer führt die Firma der Insolvenzschriftnerin nicht fort; § 25 Abs. 1 HGB ist daher nicht einschlägig. Vorsorglich wird ein Haftungsausschluss nach § 25 Abs. 2 HGB vereinbart und vom Verwalter zur Eintragung in das Handelsregister angemeldet.

(9) **Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG):** Der Käufer unterliegt dem LkSG aufgrund seiner Mitarbeiterzahl von unter 1.000 nicht. Eine Übernahme oder Anrechnung etwaiger LkSG-Pflichten der Insolvenzschriftnerin findet nicht statt; entsprechende Risiken sind im Preis abschließend berücksichtigt.

(10) **Verwerterpflichten:** Den Parteien ist bekannt, dass der Verkäufer als Insolvenzverwalter die in BGH IX ZR 80/15 (Urt. v. 16.03.2017) sowie BGH IX ZR 169/04 (Urt. v. 13.04.2006) niedergelegten Pflichten zur bestmöglichen Erlöserzielung zu beachten hat. Der vereinbarte Kaufpreis berücksichtigt nach Würdigung der dokumentierten Bietergleichbehandlung das höchstmögliche Verwertungsergebnis im Sinne von § 159 InsO.

## § 8 Wechselseitige Unterstützung

(1) Die Parteien verpflichten sich, auf ihre wechselseitigen Interessen Rücksicht zu nehmen und sich bei der Abwicklung des Vertrages im Rahmen des Zumutbaren wechselseitig zu unterstützen.

(2) Insbesondere verpflichten sich die Parteien, alle (weiteren) Erklärungen und/oder Handlungen vorzunehmen, die geeignet oder erforderlich sind, um die in diesem Vertrag festgelegten rechtlichen und wirtschaftlichen Wirkungen zu erzielen, insbesondere die Übertragungen der Kaufgegenstände herbeizuführen.

(3) Der Verkäufer wird den Käufer in einer Übergangsphase von **30 Kalendertagen** nach dem Übernahmestichtag bei Bedarf bei der technischen Übernahme der Software-Repositories und Cloud-Konten unterstützen, soweit ihm das ohne unverhältnismäßigen Aufwand möglich ist. Die Mitwirkung des Verkäufers ist auf 16 Personenstunden begrenzt; darüber hinausgehender Aufwand wird zu Stundensätzen Verwalterkanzlei (350 EUR/Stunde, exklusive USt) gesondert berechnet.

## **§ 9 Kosten**

Die Kosten dieses Vertrages und seiner Durchführung sowie alle sich aus diesem Rechtsgeschäft ergebenden Kosten — einschließlich der DPMA-Umschreibungskosten, etwaiger Notarkosten für Beglaubigungen und der HR-Bekanntmachung gemäß § 25 Abs. 2 HGB — trägt der Käufer. Davon ausgenommen sind die persönlichen Beratungskosten des Verkäufers, die der Insolvenzmasse als Verwalterkosten zugerechnet werden.

## **§ 10 Mitteilungen**

(1) Jede Anzeige oder Mitteilung im Zusammenhang mit diesem Vertrag hat schriftlich (auch Fax) oder in Textform (E-Mail) zu erfolgen, soweit in diesem Vertrag keine andere Form ausdrücklich vorgesehen ist.

(2) Alle Anzeigen und Mitteilungen gelten als der jeweils anderen Partei zugegangen, wenn sie an folgende Adresse zugehen:

### **a) an den Verkäufer:**

*Herrn Rechtsanwalt*

*Dr. Konrad Vorberg als Insolvenzverwalter der ChainCortex AI GmbH*

*Vorberg + Steinhausen Rechtsanwälte mbB*

*Charlottenstraße 65, 10117 Berlin*

*Telefon: +49 30 23476-200*

*Fax: +49 30 23476-299*

*E-Mail: konrad.vorberg@vorberg-steinhausen.de*

mit Kopie zur Kenntnisnahme an:

*RA Mathis Reuter*

*E-Mail: mathis.reuter@vorberg-steinhausen.de*

### **b) an den Käufer:**

*Voracis Ventures GmbH*

*z. Hd. der Geschäftsführerin Frau Dr. Carlotta Hennings*

*Kurfürstendamm 188, 10707 Berlin*

*Telefon: +49 30 887344-50*

*E-Mail: c.hennings@voracis-ventures.com*

mit Kopie zur Kenntnisnahme an:

*Strehleemann Karawane PartmbB*

*RA Tobitz Strehleemann*

*Maximilianstraße 14, 80539 München*

*E-Mail: tobitz.strehleemann@strehleemann-karawane.de*

(3) Änderungen der Anschrift hat die betroffene Partei unverzüglich der jeweils anderen Partei mitzuteilen. Solange diese Mitteilung nicht erfolgt ist, bleiben die hier genannten Anschriften maßgeblich.

## § 11 Schlussbestimmungen

(1) Die Präambel ist Teil dieses Vertrages und hat Regelungsgehalt.

(2) Dieser Vertrag, die Rechte und Pflichten der Parteien sowie jegliche Klagen oder Streitigkeiten hieraus unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG) sowie der IPR-Vorschriften. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist **Berlin**.

(3) Die diesem Vertrag beigefügten Anlagen sind integraler Bestandteil des Vertrags zwischen den Parteien.

(4) Keine Partei dieses Vertrages kann ihre Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag oder einzelne Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag ohne Zustimmung der jeweils anderen Partei ganz oder teilweise auf Dritte übertragen.

(5) Keine Partei wird ohne vorherige schriftliche Zustimmung der anderen Partei Presseerklärungen oder ähnliche öffentliche Verlautbarungen im Hinblick auf diesen Vertrag veröffentlichen, sofern solche Veröffentlichungen nicht rechtlich vorgeschrieben sind, oder auf Anfrage von Dritten Informationen über den Inhalt dieses Vertrages weiterleiten, sofern solche Informationen nicht zur Fortführung oder Überleitung des Geschäftsbetriebes notwendig sind.

(6) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages, einschließlich dieser Klausel, bedürfen der Textform und müssen ausdrücklich (i) auf diesen Vertrag Bezug nehmen und (ii) feststellen, dass damit dieser Vertrag geändert werden soll.

(7) Dieser Vertrag kann in einer beliebigen Anzahl von Gegenständen in Textform ausgeführt und übermittelt werden (über DocuSign o. ä. und/oder per Austausch von PDF-Kopien der Unterschriftenseiten per E-Mail ist ausreichend), von denen jedes Gegenstück bei Ausführung und Übermittlung ein Original darstellt; wobei diese Gegenstücke zusammen einen einzigen einheitlichen Vertrag bilden. Soweit rechtlich vorgeschrieben, verpflichtet sich jede der Parteien, auf Verlangen der anderen Partei zusätzlich schriftliche Originalausfertigungen dieses Vertrages auszuführen und zu liefern.

(8) Ist oder wird eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen des Vertrages nicht berührt. Für diesen Fall verpflichten sich die Vertragsparteien, die unwirksame Bestimmung durch eine solche wirksame zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung möglichst nahe kommt. Gleiches gilt für den Fall, dass sich bei Durchführung dieses Vertrages eine ergänzungsbedürftige Lücke herausstellen sollte.

(9) **Compliance-Standards:** Der Käufer hat ein internes Hinweisgebersystem nach dem Hinweisgeberschutzgesetz (**HinSchG**) eingerichtet und betreibt ein angemessenes Compliance-Management-System (Datenschutz, Geldwäscheprävention, IT-Sicherheit). Eine etwaige Hinweisaufnahme bezüglich vorinsolvenzlicher Sachverhalte der Schuldnerin erfolgt unter Wahrung der gesetzlichen Geheimhaltungspflichten und unter Einbeziehung des Insolvenzverwalters; dieser entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen über die Mitteilung an den Gläubigerausschuss und über die Geltendmachung etwaiger Ersatzansprüche der Masse gegen Dritte.

Berlin, den 25.06.2026

Dr. Konrad Vorberg, in seiner Eigenschaft als  
Insolvenzverwalter über das Vermögen der

**ChainCortex AI GmbH** (AG Charlottenburg HRB 234567 B; Az. 36 IN 1342/26)

Berlin, den 25.06.2026

**Voracis Ventures GmbH**, vertreten durch  
ihre Geschäftsführerin Frau Dr. Carlotta Hennings

## **ANLAGEN**

- **Anlage 1 — IP-Rights**
- Anlage 1a — Marken (DPMA-Wortmarken ChainCortex, BlockSight; Bildmarke ChainCortex-Logo)
- Anlage 1b — Software-Repositories (CCE-Core, BlockSight Sentinel, InsightLLM-Adapter) — privates GitHub-Repo [github.com/chaincortex/](https://github.com/chaincortex/) zur Übertragung
- Anlage 1c — Kundendaten
- Anlage 1c.1 – B2B-Kundendaten: Firmendaten und erforderliche Ansprechpartnerdaten werden getrennt. Ansprechpartnerdaten dürfen nur nach dokumentierter Interessenabwägung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DSGVO und unter Beachtung der Informationspflichten übermittelt werden; Kundenverträge werden durch diese Klausel nicht übertragen.
- Anlage 1c.2 – Privatkunden; Neuvertragsdaten nur nach positiver Kundenreaktion, Aufbewahrungsdaten getrennt – siehe [xlsx/kundendaten-privat.xlsx](#)
- Anlage 1d — Domains ([chaincortex.ai](#), [chaincortex.io](#), [blocksight-sentinel.io](#), [blocksight.de](#))
- Anlage 1e — Know-how / Geschäftsgeheimnisse nach GeschGehG
- **Anlage 2 — Arbeitsverhältnisse** (10 von 12 — siehe [xlsx/arbeitnehmer-uebernahmestatus.xlsx](#))
- **Anlage 3 — Asset-Inventur Hardware** (separater Veräußerungsvorgang, nicht Gegenstand dieses APA)
- **Anlage 4 — § 613a V BGB-Unterrichtungsschreiben** vom 02.06.2026
- **Anlage 5 — DSGVO-Informationsschreiben** vom 18.06.2026 (Art. 14 DSGVO)
- **Anlage 6 — Gläubigerausschuss-Beschluss** vom 17.06.2026 gem. § 160 II Nr. 1 InsO

## Datei

Office-Dokument: 10\_closing-memorandum.docx

## **Vorberg + Steinhausen Rechtsanwälte mbB**

**Kurfürstendamm 213, 10719 Berlin · Insolvenzverwaltung**

**AG Charlottenburg 36 IN 1342/26 · Closing-Vermerk · Datum: 01. Juli 2026**

### **Closing-Memorandum Asset Deal ChainCortex**

**Betreff: Vollzug des Asset-Purchase-Agreement mit Voracis Ventures GmbH zum 01. Juli 2026, 00:00 Uhr.**

Der Vollzug wurde am 01. Juli 2026 um 10:35 Uhr telefonisch zwischen Dr. Vorberg, RA Mathis Reuter, der Erwerberseite und dem Treuhandkonto der Notarin bestätigt. Die Zahlung des Barkaufpreises ist auf dem Anderkonto eingegangen.

### **Vollzugsvoraussetzungen**

Vorlagen lagen vor: Zustimmung des Gläubigerausschusses, unterschriebenes Asset-Purchase-Agreement, Arbeitnehmerunterrichtungen, Liste der übergehenden Verträge, Quellcode-Übergabeprotokoll, Datenschutz-Anschreiben an Bestandskunden und Inventarliste der Hardware.

### **Offene Nachläufe**

Noch offen sind die Rückmeldung dreier B2B-Kunden zur Vertragsüberleitung, die DPMA-Umschreibung der Marke ChainCortex, die Löschung einzelner Altzugänge des früheren CTO und die Abschlussmeldung an das Insolvenzgericht.

### **Risikovermerk**

Der Erwerber übernimmt keinen nicht dokumentierten Alt-Datensatz. Kundendaten werden nur für aktive Verträge übertragen. Für Alt-Leads und abgelaufene Testaccounts bleibt die Schuldnerin beziehungsweise die Masse verantwortlich, soweit Löschung oder Archivierung erforderlich ist.

## Datei

Office-Dokument: 11\_post-closing-anzeigen.docx



## **Vorberg + Steinhausen Rechtsanwälte mbB**

**Kurfürstendamm 213, 10719 Berlin · Insolvenzverwaltung**

**AG Charlottenburg 36 IN 1342/26 · Nachlaufkontrolle · Stand: 04. Juli 2026**

### **Post-Closing-Anzeigen und Folgepflichten**

**Betreff: Nachlaufpflichten nach Vollzug des Asset Deals ChainCortex AI GmbH / Voracis Ventures GmbH.**

Dieses Aktenstück dokumentiert, welche Anzeigen und Folgehandlungen nach Closing noch zu erledigen sind und wer sie verantwortet.

### **Register und Schutzrechte**

Die Erwerberseite bereitet die Markenumschreibung beim Deutschen Patent- und Markenamt vor. Die Insolvenzverwaltung liefert Vollmacht, Kaufvertragsauszug und Nachweis der Verfügungsbefugnis. Die Handelsregisterakte der Schuldnerin wird nicht durch den Asset Deal geändert.

### **Datenschutz und Kundenkommunikation**

Aktive Kunden erhalten ein abgestimmtes Informationsschreiben zur Vertrags- und Datenüberleitung. Privatkunden-Testaccounts werden nicht übertragen, sondern nach Löschprotokoll bereinigt. Für Supportanfragen bleibt bis 31. Juli 2026 ein gemeinsames Postfach geöffnet.

### **Arbeitnehmer und Betriebsmittel**

Die zehn übergehenden Arbeitsverhältnisse werden mit Eintrittsdatum 01. Juli 2026 an Voracis gemeldet. Zwei nicht übernommene Arbeitnehmer bleiben in der Insolvenzmasse; hierzu sind Insolvenzgeld, Kündigungsfristen und etwaige Freistellung gesondert zu bearbeiten.

### **Wiedervorlagen**

Frist 08. Juli 2026: Bestätigung Kundens Schreiben. Frist 15. Juli 2026: DPMA-Antrag. Frist 31. Juli 2026: Abschlussbericht zu gelöschten Alt-Daten und geschlossenen Systemzugängen.

## Datei

Office-Dokument: 14\_uebernahmebestaetigung\_arbeitnehmer\_613a.docx

## **Bestaetigungsschreiben an uebergehende Arbeitnehmer gemass § 613a BGB**

Sammelschreiben vom 02.07.2026 an die zehn von Voracis Ventures GmbH uebernommenen Arbeitnehmer der ChainCortex AI GmbH (i.L.), mit Bestaetigung des Betriebsuebergangs zum 01.07.2026 sowie Belehrung ueber das Widerspruchsrecht gemass § 613a Abs. 6 BGB.

Zwei Arbeitnehmer (Frontend-Entwicklerin und eine Compliance-Analystin) haben mit Schreiben vom 08.07.2026 bzw. 10.07.2026 dem Betriebsuebergang widersprochen und verbleiben in der Insolvenzmasse; fuer diese wird betriebsbedingte Kuendigung durch den Insolvenzverwalter geprueft.

## Datei

Office-Dokument: 16\_kuendigung\_verbleibender\_arbeitnehmer\_betriebsbedingt.docx

### **Betriebsbedingte Kuendigung fuer widersprechende Arbeitnehmer**

Da die ChainCortex AI GmbH (i.L.) nach dem Asset Deal ueber keinen operativen Geschaefsbetrieb mehr verfuegt, spricht der Insolvenzverwalter gegenueber den beiden widersprechenden Arbeitnehmern (Frau Thalberg und Frau Okonkwo) fristgerecht betriebsbedingte Kuendigungen zum naechstmoeglichen Termin unter Beruecksichtigung der insolvenzrechtlichen Kuendigungsfrist gemaess § 113 InsO aus.

Kuendigungsschreiben vom 15.07.2026, Kuendigungsfrist 3 Monate zum Monatsende (§ 113 Satz 2 InsO).

## Datei

Office-Dokument: 17\_dpma\_markenuebertragung\_bestatigung.docx

Deutsches Patent- und Markenamt (DPMA)

## **Bestaetigung der Umschreibung der Marken 'ChainCortex' und 'BlockSight'**

Bestaetigung vom 22.07.2026 ueber die Umschreibung der Markenrechte DE Nr. 30 2019 123456 ('ChainCortex') und DE Nr. 30 2020 987654 ('BlockSight') von der ChainCortex AI GmbH (i.L.) auf die Voracis Ventures GmbH gemaess Umschreibungsantrag vom 05.07.2026.

## Datei

Office-Dokument: 18\_datenuibernahmevereinbarung\_dsgvo.docx



## Vereinbarung zur datenschutzkonformen Behandlung der Kundendaten (Anlage zum APA)

Vereinbarung vom 28.06.2026 zwischen dem Insolvenzverwalter und der Voracis Ventures GmbH über zwölf B2B-Kundenbeziehungen und acht B2C-Nutzerkonten.

### 1. Datenklassen und Zwecke

B2B-Firmendaten, personenbezogene Ansprechpartnerdaten, B2C-Neuvertragsdaten und reine Aufbewahrungsdaten werden technisch und organisatorisch getrennt. Jede Nutzung erhält eine dokumentierte Rechtsgrundlage, Zweckbeschreibung und Löschfrist.

### 2. B2B-Ansprechpartnerdaten

Nur erforderliche dienstliche Kontaktdaten werden nach dokumentierter Interessenabwägung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DSGVO übertragen. Voracis erfüllt Artikel 14 DSGVO spätestens bei der ersten Kontaktaufnahme, jedenfalls innerhalb eines Monats.

### 3. B2C-Neuvertragsdaten

Die Schuldnerin versendet das Angebot selbst. Voracis erhält Daten zu Neuvertragszwecken nur nach positiver Kundenreaktion oder unmittelbar vom Kunden. Eine fehlende Reaktion gilt nicht als Zustimmung.

### 4. Aufbewahrungsdaten

Daten aus beendeten Vertragsbeziehungen werden getrennt und von Voracis nur im Auftrag nach Artikel 28 Absatz 3 DSGVO für konkret bestimmte gesetzliche Aufbewahrungszwecke gespeichert. Eigene Werbung, Profilbildung oder Vertragsansprache ist ausgeschlossen.

### 5. Sicherheit, Nachweis und Löschung

Die Parteien führen eine Transferliste, protokollieren Berechtigungen und Löschungen, verschlüsseln die Übergabe und begrenzen Zugriffe. Voracis meldet Fehlübertragungen unverzüglich, löscht unzulässig übermittelte Datensätze und bestätigt die Löschung in Textform.

Berlin, 28.06.2026

|                                          |                                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| _____                                    | _____                                          |
| Dr. Konrad Vorberg<br>Insolvenzverwalter | Dr. Carlotta Hennings<br>Voracis Ventures GmbH |

## Datei

Office-Dokument: 20\_stellungnahme\_iv\_gewaehrleistung.docx

## **Stellungnahme des Insolvenzverwalters zum Gewährleistungsanspruch**

Stellungnahme vom 05.09.2026 von RA Dr. Konrad Vorberg zum Schreiben der Kaeuferin vom 24.08.2026.

Der Insolvenzverwalter weist darauf hin, dass im Asset-Purchase-Agreement eine Gewährleistung fuer Rechtsmaengel an der Software ausdruecklich nur bis zur Hoehe des zurueckbehaltenen Kaufpreisanteils (Retention, EUR 40.000,00) uebernommen wurde (§ 9 APA). Eine darueberhinausgehende Haftung der insolventen Masse kommt nicht in Betracht. Es wird vorgeschlagen, den Retention-Betrag zur Abgeltung des Anspruchs einzubehalten, sofern der Mangel durch ein neutrales Gutachten bestaetigt wird.

## Datei

Office-Dokument: 21\_it-gutachten\_lizenzkonflikt\_gpl.docx

## **Kurzgutachten zum behaupteten GPL-Lizenzkonflikt**

Gutachten vom 20.09.2026, erstellt von Dr.-Ing. Malte Feldkamp auf gemeinsamen Auftrag beider Parteien.

### **Ergebnis**

Der geruegte Lizenzkonflikt betrifft eine einzelne, nicht produktionskritische Hilfsbibliothek, die mit vertretbarem Aufwand (geschaetzt 2 Personentage) durch eine lizenzkonforme Alternative ersetzt werden kann. Der wirtschaftliche Schaden wird auf EUR 6.500,00 geschaetzt, deutlich unter dem urspruenglich geltend gemachten Betrag von EUR 45.000,00.

## Datei

Office-Dokument: 22\_einigung\_retention\_freigabe\_reduziert.docx

### **Einigung ueber die Freigabe des Retention-Betrags (reduziert)**

Einigung vom 01.10.2026 zwischen Insolvenzverwalter und Voracis Ventures GmbH: Von dem einbehaltenen Retention-Betrag in Hoehe von EUR 40.000,00 werden EUR 6.500,00 zur Abgeltung des Gewaehrleistungs- anspruchs an die Kaeuferin ausgekehrt; die restlichen EUR 33.500,00 werden zeitgleich an die Insolvenzmasse freigegeben (siehe Kaufpreiszahlungen Nr. 12).

## Datei

Office-Dokument: 24\_schlussbericht\_insolvenzverwalter.docx



## **Schlussbericht des Insolvenzverwalters**

Schlussbericht vom 15.10.2026 zur Vorlage beim AG Charlottenburg.

Der Insolvenzverwalter berichtet ueber den erfolgreichen Vollzug des Asset Deals mit der Voracis Ventures GmbH, die Erledigung der Post-Closing-Anzeigen, die Beilegung des Gewaehrleistungstreits sowie die abschliessende Verteilung des Massevermoegens an die Glaebiger. Die Quote fuer ungesicherte Insolvenzgläubiger betraegt rechnerisch rund 22 Prozent.

## Datei

Office-Dokument: 25\_aufhebungsbeschluss\_ag\_charlottenburg.docx

Amtsgericht Charlottenburg - Insolvenzgericht

## **Beschluss ueber die Aufhebung des Insolvenzverfahrens**

Az. 36 IN 1342/26

Nach Vollzug der Schlussverteilung wird das Insolvenzverfahren ueber das Vermoegen der ChainCortex AI GmbH gemaess § 200 InsO aufgehoben.

Berlin, den 05.11.2026

## Datei

Office-Dokument: docx/asset-purchase-agreement-chaincortex-voracis.docx

## **KAUFVERTRAG (Asset Deal)**

**zwischen**

**Herrn Dr. Konrad Vorberg**

**geschäftsansässig Charlottenstraße 65, 10117 Berlin**

**in seiner Eigenschaft als Insolvenzverwalter über das Vermögen der**

**ChainCortex AI GmbH, Linienstraße 219a, 10119 Berlin**

*(Amtsgericht Charlottenburg – HRB 234567 B; Insolvenzverfahren Az. 36 IN 1342/26)*

**– nachfolgend „Verkäufer“ genannt –**

**und**

**Voracis Ventures GmbH**

**Kurfürstendamm 188, 10707 Berlin**

**eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter HRB 245789 B,**

**vertreten durch ihre Geschäftsführerin Frau Dr. Carlotta Hennings**

**– nachfolgend „Käufer“ genannt –**

**– alle zusammen nachfolgend „die Parteien“ –**

### **PRÄAMBEL**

(1) Das Amtsgericht Charlottenburg hat mit Beschluss vom 01.04.2026 (Az. 36 IN 1342/26) den Verkäufer zum Insolvenzverwalter über das Vermögen der im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter HRB 234567 B eingetragenen ChainCortex AI GmbH (die „Insolvenzschuldnerin“) bestellt.

(2) Der Käufer beabsichtigt, von der Insolvenzschuldnerin nach Maßgabe der folgenden Vereinbarungen im Rahmen eines Asset Deals die in § 2 unten näher bezeichneten immateriellen Gegenstände sowie die in Anlage 2 aufgeführten Arbeitsverhältnisse als Kaufgegenstände zu erwerben und fortzuführen.

(3) Der Käufer hatte Gelegenheit, sich Kenntnisse über die Kaufgegenstände zu verschaffen und im Rahmen einer Due Diligence (Datenraum Drooms, 16.05. – 14.06.2026, 28 Tage Zugang) zu prüfen.

(4) Der Käufer ist eine speziell zum Zwecke des Erwerbs gegründete Auffanggesellschaft (Newco) im Sinne einer übertragenden Sanierung. Eine personelle oder gesellschaftsrechtliche Verflechtung zwischen Käufer und Insolvenzschuldnerin besteht nicht; insbesondere ist § 162 InsO (Erwerb durch besonders Interessierte) nicht einschlägig.

(5) Die zu übertragenden Software-Lösungen werden zur Compliance mit den Geldwäsche- und Krypto-Aufsichtsregimen eingesetzt, insbesondere mit der Verordnung (EU) 2023/1114 über Märkte für Kryptowerte (MiCAR), der Verordnung (EU) 2024/1624 (AMLR) und den nationalen Umsetzungsbestimmungen des GwG. Der Käufer beabsichtigt die Fortführung in den bisherigen Anwendungsfeldern und übernimmt insoweit das laufende Produktentwicklungs- und Compliance-Management.

Dies vorangeschickt, schließen die Parteien folgenden

## **Kaufvertrag:**

### **§ 1 Vertragsgegenstand und Übernahmestichtag**

(1) Gegenstand dieses Vertrages ist die nachfolgend näher bezeichnete Übertragung von Vermögensgegenständen der Insolvenzschuldnerin sowie die in Anlage 2 aufgeführten Arbeitsverhältnisse an den Käufer.

(2) Die Kaufgegenstände der Insolvenzschuldnerin werden mit wirtschaftlicher Wirkung zum 01.07.2026, 00:00 Uhr (dem „Übernahmestichtag“) an den dies annehmenden Käufer verkauft.

### **§ 2 Kaufgegenstände**

(1) Der Verkäufer verkauft – soweit rechtlich zulässig – dem dies annehmenden Käufer zum Übernahmestichtag die in Anlage 1 „IP-Rights“ dargestellten immateriellen Vermögensgegenstände der Insolvenzschuldnerin (die „Kaufgegenstände“). Zu den Kaufgegenständen gehören insbesondere auch (soweit vorhanden) alle dazugehörigen Nebenrechte, Mitinhaberschaften, Gesamthandsberechtigungen und Anwartschaftsrechte und/oder Rückübertragungs- und Rückabtretungsansprüche.

(2) Der Verkauf und die Übertragung der vorgenannten immateriellen Vermögensgegenstände erfolgt nur und insoweit, wie sie der alleinigen Verfügungsbefugnis des Verkäufers unterliegen und deren Übertragung nicht von der Zustimmung Dritter abhängt, es sei denn, diese Zustimmung wird von den Dritten erteilt.

(3) Der Verkäufer wird dem Käufer sämtliche vorhandenen betrieblichen Unterlagen, Dokumente, Verträge und Geschäftskorrespondenz sowie technische Unterlagen, Pläne, Dokumentationen und Datenträger zur Verfügung stellen, soweit sie die Kaufgegenstände gemäß § 2 Abs. 1 betreffen und sich im Besitz des Verkäufers befinden. Ferner verpflichtet sich der Verkäufer, etwaige diesbezügliche Herausgabeansprüche gegenüber Dritten an den Käufer abzutreten.

(4) Kundendaten: Die in Anlage 1c bezeichneten Datensätze werden vor dem Vollzug nach Zweck, Vertragsstand und Rechtsgrundlage getrennt.

Anlage 1c.1 – B2B-Kundendaten: Firmendaten und erforderliche Ansprechpartnerdaten werden getrennt. Ansprechpartnerdaten dürfen nur nach dokumentierter Interessenabwägung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DSGVO und unter Beachtung der Informationspflichten übermittelt werden; Kundenverträge werden durch diese Klausel nicht übertragen.

Anlage 1c.2 – B2C-Privatkundendaten: Die Schuldnerin versendet das Neuvertragsangebot selbst. Eine Übermittlung zu eigenen Zwecken des Käufers erfolgt nur nach positiver Rückmeldung des Kunden oder wenn der Kunde seine Daten unmittelbar beim Käufer angibt. Reine Aufbewahrungsdaten werden getrennt und nur aufgrund einer gesonderten Vereinbarung nach Artikel 28 Absatz 3 DSGVO verarbeitet.

(5) Arbeitsverhältnisse / § 613a BGB: Die in Anlage 2 bezeichneten Arbeitsverhältnisse gehen kraft Gesetzes mit dem Übernahmestichtag auf den Käufer über. Der Käufer tritt in alle Rechte und Pflichten ein. Den Arbeitnehmern wurde mit Schreiben vom 02.06.2026 die Unterrichtung gemäß § 613a Abs. 5 BGB zugestellt; die individuellen Widerspruchsfristen nach § 613a Abs. 6 BGB laufen für jeden Arbeitnehmer separat. Der Verkäufer haftet nicht für nach dem Übernahmestichtag eintretende Schadensersatzpflichten aus Arbeitsverhältnissen, soweit sie auf Erwerber-Handeln zurückzuführen sind.

(6) Der Verkäufer verpflichtet sich, betreffend der für die Übertragung der Kaufgegenstände gegebenenfalls notwendigen Übertragung etwaiger öffentlicher Rechte, Genehmigungen, Erlaubnisse und Gestattungen sowie für die Übertragung der Zertifizierungen sämtliche Erklärungen gegenüber Behörden oder Dritten abzugeben und Handlungen vorzunehmen, die erforderlich oder zweckmäßig sind, um den Übergang der öffentlichen Rechte, Genehmigungen, Erlaubnisse und/oder Gestattungen oder gegebenenfalls deren Neuerteilung zu erreichen. Dies umfasst insbesondere die DPMA-Umschreibung der in Anlage 1a aufgeführten Marken nach §§ 27 ff. MarkenG.

(7) Standortzusage: Der Käufer beabsichtigt, den fortzuführenden Geschäftsbetrieb an einem Standort in Berlin zu betreiben, und sagt eine Standortbindung für einen Zeitraum von 24 Monaten nach dem Übernahmestichtag zu, soweit dies wirtschaftlich vertretbar bleibt. Eine vertragliche Sanktion knüpft daran nicht; die Zusage dient als Verlässlichkeitsmaßstab gegenüber der übergehenden Belegschaft und der öffentlichen Hand.

### **§ 3 Kaufpreis**

(1) Der Käufer verpflichtet sich, für die nach § 2 verkauften Kaufgegenstände an den Verkäufer einen Kaufpreis von

[400.000,00 EUR]

(in Worten: vierhunderttausend Euro)

zu zahlen (der „Kaufpreis“ genannt).

(2) Die Parteien gehen davon aus, dass die Veräußerung und Übertragung der Kaufgegenstände eine Geschäftsveräußerung im Ganzen im Sinne von § 1 Abs. 1a UStG darstellt und daher nicht der Umsatzsteuer unterliegt. Sollten die vertragsgegenständlichen Umsätze entgegen der heutigen Einschätzung der Vertragsparteien wider Erwarten von den zuständigen Finanzbehörden nicht als Geschäftsveräußerung im Ganzen im Sinne des § 1 Abs. 1a UStG, sondern als umsatzsteuerpflichtige Umsätze angesehen werden, erhöhen sich die Zahlungen gemäß den vorstehenden Absätzen um die gesetzlich geschuldete Umsatzsteuer. Die in diesem Fall zu zahlende Umsatzsteuer ist spätestens am fünften Kalendertag nach Erhalt einer ordnungsgemäßen, den Anforderungen der §§ 14, 14a UStG genügenden und den Vorsteuerabzug begründenden Rechnung fällig und zahlbar.

(3) Die Aufrechnung mit etwaigen Gegenansprüchen oder die Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts wegen etwaiger Ansprüche des Käufers gegenüber den Kaufpreisansprüchen des Verkäufers gemäß vorstehenden Absätzen ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Verkäufers gestattet, es sei denn der Gegenanspruch des Käufers ist zwischen den Parteien unstreitig oder rechtskräftig festgestellt.

### **§ 4 Fälligkeit, Zahlung, Verzug**

(1) Der Kaufpreis gemäß § 3 Abs. 1 dieses Vertrages ist nach Unterzeichnung dieses Vertrages innerhalb von zwei Wochen an den Verkäufer auf folgendes Konto zu zahlen:

Kontoinhaber: RA Dr. Konrad Vorberg, Insolvenzverwalter ChainCortex AI GmbH i. Ins. (Az. 36 IN 1342/26)

Kreditinstitut: Berliner Sparkasse

IBAN: DE12 1005 0000 0234 5678 90 / BIC: BELADEBEXXX

Verwendungszweck: APA ChainCortex/Voracis Kaufpreis 36 IN 1342/26

(2) Zahlt der Käufer den Kaufpreis nicht oder nicht vollständig innerhalb der in Abs. 1 genannten Fristen, hat er den jeweils nicht gezahlten Betrag, ohne dass es einer Mahnung bedarf, mit 9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz jährlich zu verzinsen (vgl. § 288 Abs. 2 BGB).

(3) Zusätzlich ist der Verkäufer gemäß § 6 dieses Vertrages berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Durch den Rücktritt ist das Recht des Verkäufers, Schadensersatz zu verlangen, nicht ausgeschlossen. Im Falle des Rücktritts sind weder wertsteigernde noch notwendige Aufwendungen des Käufers zu ersetzen. Für den Fall der Ausübung des Rücktrittsrechtes durch den Verkäufer wegen Verzugs trägt der Käufer sämtliche mit diesem Vertrag und seiner Durchführung verbundenen Kosten der Parteien einschließlich der entsprechenden Kosten seiner Rückabwicklung. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Rücktrittsbestimmungen.

(4) eIDAS-Signatur: Die Parteien können diesen Vertrag und ergänzende Erklärungen mit qualifizierter elektronischer Signatur (QES) nach Verordnung (EU) Nr. 910/2014 in der Fassung der Verordnung (EU) 2024/1183 (eIDAS 2.0) ausführen. Eine zusätzliche papiergebundene Schriftform ist hierfür nicht erforderlich; die Beweiswirkung richtet sich nach § 371a ZPO.

## **§ 5 Übertragung der verkauften Vermögensgegenstände und Gefahrübergang**

(1) Die Parteien sind sich darüber einig, dass das Eigentum oder das Anwartschaftsrecht bzw. die Inhaberschaft an den gemäß § 2 verkauften Kaufgegenständen mit Wirkung zum Übernahmestichtag von dem Verkäufer auf den Käufer aufschiebend bedingt durch die Zahlung des Kaufpreises übergehen bzw. vom Verkäufer an den Käufer abgetreten werden. Der Käufer nimmt die vorbezeichneten Abtretungen hiermit bereits an.

(2) Soweit sich verkaufte Kaufgegenstände nicht im Besitz des Verkäufers oder der Insolvenzschriftnerin befinden, tritt der Verkäufer die entsprechenden Herausgabeansprüche gegen die jeweiligen Dritten an den Käufer mit Wirkung zum Übernahmestichtag ab, ebenfalls aufschiebend bedingt durch die Zahlung des Kaufpreises.

(3) Die Parteien sind sich ferner einig, dass Nutzen und Lasten der verkauften Kaufgegenstände am Übernahmestichtag und nach Zahlung des Kaufpreises auf den Käufer übergehen. Gleiches gilt für die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung sowie die Haftung für den Vertragsgegenstand, insbesondere die Verkehrssicherungspflicht.

(4) Der Verkäufer hält die Kaufgegenstände bis zum Zeitpunkt der Zahlung des Kaufpreises in der bisherigen, dem Käufer bekannten Weise versichert. Der Verkäufer übernimmt jedoch keine Gewähr, dass der Wert durch die bestehenden Versicherungen voll gedeckt ist. Das Haftpflichtrisiko hat der Käufer in jedem Fall ab Übernahmestichtag selbst zu decken und dies dem Verkäufer auf Verlangen nachzuweisen.

(5) Spezifika immaterieller Vermögensgegenstände: Die Übertragung der Marken erfolgt durch zusätzliche Umschreibungserklärung an das DPMA nach §§ 27 ff. MarkenG; der Verkäufer wird die Umschreibungsanträge unverzüglich nach Zahlung des Kaufpreises stellen und die Umschreibungskosten dem Käufer rechnen. Die Übertragung der Software-Repositories erfolgt durch Transfer der Owner-Rolle in den GitHub-Organisations-Accounts (chaincortex → voracis-ventures) sowie Übergabe der vollständigen Backups (Datenträger-Übergabe).

## **§ 6 Rücktritt**

(1) Der Verkäufer ist zum Rücktritt berechtigt, sofern der Gläubigerausschuss dem Abschluss dieses Vertrages nicht gemäß §§ 160, 162 InsO zustimmt bzw. die Zustimmung nicht als erteilt gilt.



(2) Der Verkäufer ist ferner zum Rücktritt von diesem Vertrag berechtigt, wenn der Käufer mit der Zahlung des Kaufpreises länger als zwei Wochen in Verzug gerät.

(3) Das Rücktrittsrecht ist innerhalb von zwei Wochen nach Eintritt des zur Ausübung berechtigenden Umstandes, und zwar durch schriftliche Anzeige innerhalb der Frist bei dem Käufer eingehend, auszuüben. Sofern der Rücktritt fristgemäß vorab per Telefax oder E-Mail ausgeübt wird, ist dies ausreichend, wenn das Originalschreiben spätestens fünf Arbeitstage nach Ablauf der Rücktrittsfrist bei dem Käufer eingeht.

(4) Im Falle des Rücktritts gemäß § 6 Abs. 2 ist durch den Rücktritt das Recht des Verkäufers, Schadensersatz zu verlangen, nicht ausgeschlossen, und es sind weder wertsteigernde noch notwendige Aufwendungen des Käufers zu ersetzen. Im Falle des Rücktritts gemäß § 6 Abs. 2 trägt der Käufer sämtliche mit diesem Vertrag und seiner Durchführung verbundenen Kosten der Parteien einschließlich der entsprechenden Kosten seiner Rückabwicklung. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Rücktrittsbestimmungen.

(5) Vollzugsvoraussetzungen (Conditions Precedent): Die Übertragung der Kaufgegenstände nach § 5 setzt voraus, dass (i) der Gläubigerausschuss-Beschluss nach § 160 II Nr. 1 InsO vorliegt, (ii) der Kaufpreis vollständig auf dem Treuhandkonto des Verkäufers eingegangen ist und (iii) der Käufer den wirksamen Bestand eines auf den fortzuführenden Geschäftsbetrieb bezogenen Cyber- und Vermögensschadens-Haftpflichtschutzes ab dem Übernahmestichtag nachgewiesen hat. Sind diese Voraussetzungen am 01.07.2026 noch nicht alle erfüllt, verschiebt sich der Übernahmestichtag automatisch auf den nächstfolgenden Werktag, an dem die letzte Voraussetzung eingetreten ist; nach Ablauf von 14 Kalendertagen ohne Vollzug greift Absatz 2 (Rücktrittsrecht des Verkäufers).

## **§ 7 Haftungsausschlüsse und Klarstellung**

(1) Dem Käufer ist bekannt, dass er die Kaufgegenstände aus der Insolvenzmasse eines insolventen Unternehmens erwirbt und der Verkäufer als Insolvenzverwalter der Insolvenzschildnerin die zu übertragenden Kaufgegenstände nicht auf ihren Bestand, insbesondere (ohne jedoch hierauf beschränkt zu sein), ihrem rechtlichen Status, Freiheit von entgegenstehenden Rechten Dritter sowie ihre Funktions- und Verwendungsfähigkeit hin geprüft hat. Zur Klarstellung: Der Verkäufer bestätigt, dass er nach Rücksprache mit den Geschäftsführern der Insolvenzschildnerin keine positive Kenntnis entgegenstehender Rechte Dritter an den Kaufgegenständen hat, mit der Maßgabe, dass dem Verkäufer die positive Kenntnis von anderen Dritten nicht zuzurechnen ist und die Möglichkeit besteht, dass sich im eröffneten Insolvenzverfahren über das Vermögen der Insolvenzschildnerin noch weitere Drittrechte entstehen, ergeben oder sich herausstellen könnten.

(2) Der Käufer hat die gesamten Kaufgegenstände genau besichtigt und konnte sich auch sonst über die Kaufgegenstände hinreichend informieren. Er hatte insbesondere ausreichend Gelegenheit, in sämtliche den Geschäftsbetrieb betreffende Unterlagen Einblick zu nehmen und sich über das Unternehmen der Insolvenzschildnerin umfassend zu informieren. Ihm standen zu Kalkulationszwecken auch alle erforderlichen Geschäftsunterlagen zur Verfügung. Der Käufer kauft die Kaufgegenstände im gegenwärtigen, gebrauchten Zustand („as is, where is“).

(3) Die Rechte des Käufers wegen Sach- und/oder Rechtsmängeln aller Art an den Kaufgegenständen, insbesondere Zustand und Beschaffenheit, Größe, Funktion, Güte und Verwendbarkeit sowie Ertrag werden ausgeschlossen; dies gilt nach dem Willen der Parteien auch für die Zeit ab dem Übernahmestichtag. Der Verkäufer übernimmt keine Garantien. Der Verkäufer steht nicht dafür ein, dass Dritte der Überleitung von Kaufgegenständen auf den

Käufer zustimmen. Für den Fall, dass keine Überleitung erfolgt, ist die Minderung des Kaufpreises ausgeschlossen.

(4) Der Käufer anerkennt und billigt das Interesse der Gläubigergemeinschaft im Insolvenzverfahren, den Verkaufserlös aus diesem Vertrag unbelastet der Verteilung zuführen zu können. Der hier vereinbarte umfängliche Haftungsausschluss war Gegenstand der Vertragsverhandlungen und wurde in der Preisfindung abschließend berücksichtigt.

(5) Dem Käufer ist bekannt, dass er, soweit in diesem Vertrag nicht ein solches Recht vorbehalten ist, wegen des vereinbarten Haftungsausschlusses – abweichend von der gesetzlichen Regelung – keine Nacherfüllungs-, Minderungs-, Rücktritts- oder Schadensersatzansprüche hat, wenn der Vertragsgegenstand Mängel aufweist.

(6) Von allen Haftungsbeschränkungen nach diesem Vertrag ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz oder Arglist. Der Haftungsausschluss erfasst nicht die Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Verkäufers oder seiner Erfüllungsgehilfen beruht.

(7) Jede persönliche Haftung des Insolvenzverwalters aus oder im Zusammenhang mit Ansprüchen aus diesem Vertrag, den in diesem Vertrag beschriebenen Transaktionen oder Vereinbarungen in Ausführung dieses Vertrages ist, mit Ausnahme der Haftung für vorsätzliche oder grob fahrlässige Verstöße gegen insolvenzspezifische Verpflichtungen, ausdrücklich ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Ansprüche gemäß § 60 InsO.

(8) Klarstellung zu § 25 HGB: Der Käufer führt die Firma der Insolvenzschuldnerin nicht fort; § 25 Abs. 1 HGB ist daher nicht einschlägig. Vorsorglich wird ein Haftungsausschluss nach § 25 Abs. 2 HGB vereinbart und vom Verwalter zur Eintragung in das Handelsregister angemeldet.

(9) Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG): Der Käufer unterliegt dem LkSG aufgrund seiner Mitarbeiterzahl von unter 1.000 nicht. Eine Übernahme oder Anrechnung etwaiger LkSG-Pflichten der Insolvenzschuldnerin findet nicht statt; entsprechende Risiken sind im Preis abschließend berücksichtigt.

(10) Verwerterpflichten: Den Parteien ist bekannt, dass der Verkäufer als Insolvenzverwalter die in BGH IX ZR 80/15 (Urt. v. 16.03.2017) sowie BGH IX ZR 169/04 (Urt. v. 13.04.2006) niedergelegten Pflichten zur bestmöglichen Erlöserzielung zu beachten hat. Der vereinbarte Kaufpreis berücksichtigt nach Würdigung der dokumentierten Bietergleichbehandlung das höchstmögliche Verwertungsergebnis im Sinne von § 159 InsO.

## **§ 8 Wechselseitige Unterstützung**

(1) Die Parteien verpflichten sich, auf ihre wechselseitigen Interessen Rücksicht zu nehmen und sich bei der Abwicklung des Vertrages im Rahmen des Zumutbaren wechselseitig zu unterstützen.

(2) Insbesondere verpflichten sich die Parteien, alle (weiteren) Erklärungen und/oder Handlungen vorzunehmen, die geeignet oder erforderlich sind, um die in diesem Vertrag festgelegten rechtlichen und wirtschaftlichen Wirkungen zu erzielen, insbesondere die Übertragungen der Kaufgegenstände herbeizuführen.

(3) Der Verkäufer wird den Käufer in einer Übergangsphase von 30 Kalendertagen nach dem Übernahmestichtag bei Bedarf bei der technischen Übernahme der Software-Repositories und Cloud-Konten unterstützen, soweit ihm das ohne unverhältnismäßigen Aufwand möglich ist. Die Mitwirkung des Verkäufers ist auf 16 Personenstunden begrenzt; darüber hinausgehender

Aufwand wird zu Stundensätzen Verwalterkanzlei (350 EUR/Stunde, exklusive USt) gesondert berechnet.

## **§ 9 Kosten**

Die Kosten dieses Vertrages und seiner Durchführung sowie alle sich aus diesem Rechtsgeschäft ergebenden Kosten – einschließlich der DPMA-Umschreibungskosten, etwaiger Notarkosten für Beglaubigungen und der HR-Bekanntmachung gemäß § 25 Abs. 2 HGB – trägt der Käufer. Davon ausgenommen sind die persönlichen Beratungskosten des Verkäufers, die der Insolvenzmasse als Verwalterkosten zugerechnet werden.

## **§ 10 Mitteilungen**

(1) Jede Anzeige oder Mitteilung im Zusammenhang mit diesem Vertrag hat schriftlich (auch Fax) oder in Textform (E-Mail) zu erfolgen, soweit in diesem Vertrag keine andere Form ausdrücklich vorgesehen ist.

(2) Alle Anzeigen und Mitteilungen gelten als der jeweils anderen Partei zugegangen, wenn sie an folgende Adresse zugehen:

a) an den Verkäufer:

Herrn Rechtsanwalt Dr. Konrad Vorberg als Insolvenzverwalter der ChainCortex AI GmbH

Vorberg + Steinhausen Rechtsanwälte mbB, Charlottenstraße 65, 10117 Berlin

Telefon: +49 30 23476-200 / Fax: +49 30 23476-299

E-Mail: konrad.vorberg@vorberg-steinhausen.de

mit Kopie zur Kenntnisnahme an: RA Mathis Reuter, E-Mail: mathis.reuter@vorberg-steinhausen.de

b) an den Käufer:

Voracis Ventures GmbH, z. Hd. der Geschäftsführerin Frau Dr. Carlotta Hennings

Kurfürstendamm 188, 10707 Berlin

Telefon: +49 30 887344-50 / E-Mail: c.hennings@voracis-ventures.com

mit Kopie zur Kenntnisnahme an:

Strehlemann Karawane PartmbB, RA Tobitz Strehlemann, Maximilianstraße 14, 80539 München

E-Mail: tobitz.strehlemann@strehlemann-karawane.de

(3) Änderungen der Anschrift hat die betroffene Partei unverzüglich der jeweils anderen Partei mitzuteilen. Solange diese Mitteilung nicht erfolgt ist, bleiben die hier genannten Anschriften maßgeblich.

## **§ 11 Schlussbestimmungen**

(1) Die Präambel ist Teil dieses Vertrages und hat Regelungsgehalt.

(2) Dieser Vertrag, die Rechte und Pflichten der Parteien sowie jegliche Klagen oder Streitigkeiten hieraus unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG) sowie der IPR-Vorschriften. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist Berlin.

(3) Die diesem Vertrag beigelegten Anlagen sind integraler Bestandteil des Vertrags zwischen den Parteien.

(4) Keine Partei dieses Vertrages kann ihre Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag oder einzelne Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag ohne Zustimmung der jeweils anderen Partei ganz oder teilweise auf Dritte übertragen.

(5) Keine Partei wird ohne vorherige schriftliche Zustimmung der anderen Partei Presseerklärungen oder ähnliche öffentliche Verlautbarungen im Hinblick auf diesen Vertrag veröffentlichen, sofern solche Veröffentlichungen nicht rechtlich vorgeschrieben sind, oder auf Anfrage von Dritten Informationen über den Inhalt dieses Vertrages weiterleiten, sofern solche Informationen nicht zur Fortführung oder Überleitung des Geschäftsbetriebes notwendig sind.

(6) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages, einschließlich dieser Klausel, bedürfen der Textform und müssen ausdrücklich (i) auf diesen Vertrag Bezug nehmen und (ii) feststellen, dass damit dieser Vertrag geändert werden soll.

(7) Dieser Vertrag kann in einer beliebigen Anzahl von Gegenständen in Textform ausgeführt und übermittelt werden (über DocuSign o. ä. und/oder per Austausch von PDF-Kopien der Unterschriftenseiten per E-Mail ist ausreichend), von denen jedes Gegenstück bei Ausführung und Übermittlung ein Original darstellt; wobei diese Gegenstände zusammen einen einzigen einheitlichen Vertrag bilden. Soweit rechtlich vorgeschrieben, verpflichtet sich jede der Parteien, auf Verlangen der anderen Partei zusätzlich schriftliche Originalausfertigungen dieses Vertrages auszuführen und zu liefern.

(8) Ist oder wird eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen des Vertrages nicht berührt. Für diesen Fall verpflichten sich die Vertragsparteien, die unwirksame Bestimmung durch eine solche wirksame zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung möglichst nahe kommt. Gleiches gilt für den Fall, dass sich bei Durchführung dieses Vertrages eine ergänzungsbedürftige Lücke herausstellen sollte.

(9) Compliance-Standards: Der Käufer hat ein internes Hinweisgebersystem nach dem Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG) eingerichtet und betreibt ein angemessenes Compliance-Management-System (Datenschutz, Geldwäscheprävention, IT-Sicherheit). Eine etwaige Hinweisaufnahme bezüglich vorinsolvenzlicher Sachverhalte der Schuldnerin erfolgt unter Wahrung der gesetzlichen Geheimhaltungspflichten und unter Einbeziehung des Insolvenzverwalters; dieser entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen über die Mitteilung an den Gläubigerausschuss und über die Geltendmachung etwaiger Ersatzansprüche der Masse gegen Dritte.

---

Berlin, den 25.06.2026

---

Dr. Konrad Vorberg, in seiner Eigenschaft als Insolvenzverwalter über das Vermögen der ChainCortex AI GmbH

(Amtsgericht Charlottenburg HRB 234567 B; Az. 36 IN 1342/26)

Berlin, den 25.06.2026

---

Voracis Ventures GmbH,  
vertreten durch ihre Geschäftsführerin Frau Dr. Carlotta Hennings

---

## **ANLAGEN**

### Anlage 1 – IP-Rights

Anlage 1a – Marken (DPMA-Wortmarken ChainCortex, BlockSight; Bildmarke ChainCortex-Logo)

Anlage 1b – Software-Repositories (CCE-Core, BlockSight Sentinel, InsightLLM-Adapter) – privates GitHub-Repo „github.com/chaincortex/“ zur Übertragung

#### Anlage 1c – Kundendaten

Anlage 1c.1 – B2B-Kundendaten: Firmendaten und erforderliche Ansprechpartnerdaten werden getrennt. Ansprechpartnerdaten dürfen nur nach dokumentierter Interessenabwägung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DSGVO und unter Beachtung der Informationspflichten übermittelt werden; Kundenverträge werden durch diese Klausel nicht übertragen.

Anlage 1c.2 – Privatkunden; Neuvertragsdaten nur nach positiver Kundenreaktion, Aufbewahrungsdaten getrennt – siehe xlsx/kundendaten-privat.xlsx

Anlage 1d – Domains (chaincortex.ai, chaincortex.io, blocksight-sentinel.io, blocksight.de)

Anlage 1e – Know-how / Geschäftsgeheimnisse nach GeschGehG

Anlage 2 – Arbeitsverhältnisse (10 von 12 – siehe xlsx/arbeitnehmer-uebernahmestatus.xlsx)

Anlage 3 – Asset-Inventur Hardware (separater Veräußerungsvorgang, nicht Gegenstand dieses APA)

Anlage 4 – § 613a Abs. 5 BGB-Unterrichtungsschreiben vom 02.06.2026

Anlage 5 – DSGVO-Informationsschreiben vom 18.06.2026 (Art. 14 DSGVO)

Anlage 6 – Gläubigerausschuss-Beschluss vom 17.06.2026 gem. § 160 Abs. 2 Nr. 1 InsO

## Datei

Office-Dokument: docx/beschlussvorlage-glaebigerausschuss-160-inso.docx

## **Beschlussvorlage Gläubigerausschuss**

***ChainCortex AI GmbH (i. Ins.) - AG Charlottenburg 36 IN 1342/26***

**Sitzung 17.06.2026, 10:00 Uhr, AG Charlottenburg, Saal 4188**

### **I. Beschlussgegenstand**

Verausserung der wesentlichen immateriellen Vermögensgegenstände der Schuldnerin an die Voracis Ventures GmbH (Newco) zu einem Kaufpreis von [400.000,00 EUR], Uebernahmestichtag 01.07.2026. Rechtsgrundlage: Paragraph 160 Abs. 2 Nr. 1 InsO. Paragraph 162 InsO ist nicht einschlägig (kein besonders Interessierter; siehe DD-Bericht Aktenstueck 05).

### **II. Wirtschaftliche Eckdaten**

Kaufpreis 400.000 EUR. Massekosten und Verwaltervergütung anteilig ca. 102.000 EUR. Geschätzter Nettoerlös für Verteilungsmasse ca. 298.000 EUR. Vergleichsbetrachtung Stilllegungsszenario: 80-110 TEUR. Asset Deal also wirtschaftlich um ca. 180-220 TEUR überlegen, zusätzlich Erhalt von 10 Arbeitsplätzen.

### **III. Risiken (Kurzdarstellung)**

1) Keine Anfechtungsrisiken aus einer vorinsolvenzlichen Rechtshandlung. 2) Datenschutzrisiko nur bei Umsetzung der DSK-Leitlinie vom 11.09.2024 beherrschbar: B2B-Kontaktdaten abwägen, B2C-Neuvertragsdaten nur nach positiver Kundenreaktion, Altdaten getrennt halten. 3) Arbeitnehmerwiderrspruchsrecht gesondert behandeln. 4) Paragraph 25 HGB mangels Firmenfortführung nicht einschlägig; Haftungsausschluss vorsorglich anmelden.

### **IV. Beschlussvorschlag**

Der Gläubigerausschuss beschließt: Der Insolvenzverwalter, RA Dr. Konrad Vorberg, wird ermächtigt und beauftragt, die wesentlichen immateriellen Vermögensgegenstände der Schuldnerin sowie die in Anlage 2 des Asset-Purchase-Agreement-Entwurfs aufgeführten Arbeitsverhältnisse an die Voracis Ventures GmbH zu einem Kaufpreis von 400.000,00 EUR zu veraussern, Uebernahmestichtag 01.07.2026. Der Verwalter wird ferner ermächtigt, im Rahmen der weiteren Verhandlungen Kaufpreisanpassungen bis +/- 7,5 % vorzunehmen sowie redaktionelle Anpassungen am Vertragstext zu setzen, soweit sie die wirtschaftlichen Eckdaten nicht verändern.

Berlin, 12.06.2026

Dr. Konrad Vorberg, Insolvenzverwalter

## Datei

Office-Dokument: docx/unterrichtung-613a-arbeitnehmer.docx



## **Vorberg + Steinhausen Rechtsanwälte mbB**

**Charlottenstrasse 65, 10117 Berlin**

**An [Adressatin/Adressat] - persönlich/vertraulich**

**Berlin, den 02.06.2026**

### **Unterrichtung nach Paragraph 613a Abs. 5 BGB - Betriebsuebergang ChainCortex AI GmbH (i. Ins.) auf Voracis Ventures GmbH zum 01.07.2026**

**Sehr geehrte Mitarbeiterin, sehr geehrter Mitarbeiter,**

als Insolvenzverwalter ueber das Vermoegen der ChainCortex AI GmbH (AG Charlottenburg, Az. 36 IN 1342/26) unterrichte ich Sie gemaess Paragraph 613a Abs. 5 BGB ueber folgenden Sachverhalt:

#### **1. Zeitpunkt des Uebergangs**

Mit Wirkung zum 01.07.2026, 00:00 Uhr, geht der Betriebsteil, dem Ihr Arbeitsverhaeltnis organisatorisch zugeordnet ist, auf die Voracis Ventures GmbH, Kurfuerstendamm 188, 10707 Berlin, AG Charlottenburg HRB 245789 B (Geschaeftsfuehrerin Dr. Carlotta Hennings), ueber.

#### **2. Grund des Uebergangs**

Asset Deal aus eroeffnetem Insolvenzverfahren. Die Voracis Ventures GmbH erwirbt die wesentlichen immateriellen Vermoegensgegenstaende der Schuldnerin und fuehrt den Geschaeftsbetrieb (KI-/Compliance-Software fuer AML- und MiCAR-Compliance) am Standort Berlin fort.

#### **3. Rechtliche, wirtschaftliche und soziale Folgen**

Voracis tritt mit dem Uebergangsstichtag kraft Gesetzes (Paragraph 613a Abs. 1 Satz 1 BGB) in alle Rechte und Pflichten aus Ihrem bestehenden Arbeitsverhaeltnis ein. Ihre Betriebszugehoerigkeit wird ab Ihrem originaeren Eintrittsdatum bei der ChainCortex AI GmbH angerechnet. Ihre bisherigen Arbeitsbedingungen (Verguetung, Urlaubsanspruch, Arbeitszeit) bleiben unveraendert. Keine erneute Probezeit. Sozialversicherungsrechtlich laeuft die Beitragspflicht beim neuen Arbeitgeber nahtlos weiter.

#### **4. In Aussicht genommene Massnahmen**

Beibehaltung der Taetigkeit am Standort Berlin (Voracis-Raeume). Uebernahme der Arbeitsmittel (Notebook, Cloud-Accounts). Keine Versetzung, keine Veraenderung der Verguetungsstruktur in den ersten 12 Monaten.

#### **5. Widerspruchsrecht nach Paragraph 613a Abs. 6 BGB**

Sie koennen dem Uebergang innerhalb eines Monats nach Zugang dieser Unterrichtung schriftlich widersprechen. Adressat: RA Dr. Konrad Vorberg, Vorberg + Steinhausen Rechtsanwälte mbB, Charlottenstrasse 65, 10117 Berlin. WICHTIGER HINWEIS: Bei wirksamem Widerspruch verbleibt das Arbeitsverhaeltnis bei der Insolvenzschuldnerin. Da der Betrieb nicht weitergefuehrt wird, ist mit einer betriebsbedingten Kuendigung nach Paragraph 113 InsO zum 31.10.2026 zu rechnen.

Fuer Rueckfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfuegung.

Mit freundlichen Gruessen

Dr. Konrad Vorberg

Insolvenzverwalter

## Datei

PDF-Anhang: pdfs/asset-purchase-agreement-chaincortex-voracis.pdf

## **KAUFVERTRAG (Asset Deal)**

**zwischen**

**Herrn Dr. Konrad Vorberg**

**geschäftsansässig Charlottenstraße 65, 10117 Berlin**

**in seiner Eigenschaft als Insolvenzverwalter über das Vermögen der**

**ChainCortex AI GmbH, Linienstraße 219a, 10119 Berlin**

*(Amtsgericht Charlottenburg – HRB 234567 B; Insolvenzverfahren Az. 36 IN 1342/26)*

**– nachfolgend „Verkäufer“ genannt –**

**und**

**Voracis Ventures GmbH**

**Kurfürstendamm 188, 10707 Berlin**

**eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter HRB 245789 B,**

**vertreten durch ihre Geschäftsführerin Frau Dr. Carlotta Hennings**

**– nachfolgend „Käufer“ genannt –**

**– alle zusammen nachfolgend „die Parteien“ –**

### **PRÄAMBEL**

(1) Das Amtsgericht Charlottenburg hat mit Beschluss vom 01.04.2026 (Az. 36 IN 1342/26) den Verkäufer zum Insolvenzverwalter über das Vermögen der im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter HRB 234567 B eingetragenen ChainCortex AI GmbH (die „Insolvenzschuldnerin“) bestellt.

(2) Der Käufer beabsichtigt, von der Insolvenzschuldnerin nach Maßgabe der folgenden Vereinbarungen im Rahmen eines Asset Deals die in § 2 unten näher bezeichneten immateriellen Gegenstände sowie die in Anlage 2 aufgeführten Arbeitsverhältnisse als Kaufgegenstände zu erwerben und fortzuführen.

(3) Der Käufer hatte Gelegenheit, sich Kenntnisse über die Kaufgegenstände zu verschaffen und im Rahmen einer Due Diligence (Datenraum Drooms, 16.05. – 14.06.2026, 28 Tage Zugang) zu prüfen.

(4) Der Käufer ist eine speziell zum Zwecke des Erwerbs gegründete Auffanggesellschaft (Newco) im Sinne einer übertragenden Sanierung. Eine personelle oder gesellschaftsrechtliche Verflechtung zwischen Käufer und Insolvenzschuldnerin besteht nicht; insbesondere ist § 162 InsO (Erwerb durch besonders Interessierte) nicht einschlägig.

(5) Die zu übertragenden Software-Lösungen werden zur Compliance mit den Geldwäsche- und Krypto-Aufsichtsregimen eingesetzt, insbesondere mit der Verordnung (EU) 2023/1114 über Märkte für Kryptowerte (MiCAR), der Verordnung (EU) 2024/1624 (AMLR) und den nationalen Umsetzungsbestimmungen des GwG. Der Käufer beabsichtigt die Fortführung in den bisherigen Anwendungsfeldern und übernimmt insoweit das laufende Produktentwicklungs- und Compliance-Management.

Dies vorangeschickt, schließen die Parteien folgenden

## **Kaufvertrag:**

### **§ 1 Vertragsgegenstand und Übernahmestichtag**

(1) Gegenstand dieses Vertrages ist die nachfolgend näher bezeichnete Übertragung von Vermögensgegenständen der Insolvenzschuldnerin sowie die in Anlage 2 aufgeführten Arbeitsverhältnisse an den Käufer.

(2) Die Kaufgegenstände der Insolvenzschuldnerin werden mit wirtschaftlicher Wirkung zum 01.07.2026, 00:00 Uhr (dem „Übernahmestichtag“) an den dies annehmenden Käufer verkauft.

### **§ 2 Kaufgegenstände**

(1) Der Verkäufer verkauft – soweit rechtlich zulässig – dem dies annehmenden Käufer zum Übernahmestichtag die in Anlage 1 „IP-Rights“ dargestellten immateriellen Vermögensgegenstände der Insolvenzschuldnerin (die „Kaufgegenstände“). Zu den Kaufgegenständen gehören insbesondere auch (soweit vorhanden) alle dazugehörigen Nebenrechte, Mitinhaberschaften, Gesamthandsberechtigungen und Anwartschaftsrechte und/oder Rückübertragungs- und Rückabtretungsansprüche.

(2) Der Verkauf und die Übertragung der vorgenannten immateriellen Vermögensgegenstände erfolgt nur und insoweit, wie sie der alleinigen Verfügungsbefugnis des Verkäufers unterliegen und deren Übertragung nicht von der Zustimmung Dritter abhängt, es sei denn, diese Zustimmung wird von den Dritten erteilt.

(3) Der Verkäufer wird dem Käufer sämtliche vorhandenen betrieblichen Unterlagen, Dokumente, Verträge und Geschäftskorrespondenz sowie technische Unterlagen, Pläne, Dokumentationen und Datenträger zur Verfügung stellen, soweit sie die Kaufgegenstände gemäß § 2 Abs. 1 betreffen und sich im Besitz des Verkäufers befinden. Ferner verpflichtet sich der Verkäufer, etwaige diesbezügliche Herausgabeansprüche gegenüber Dritten an den Käufer abzutreten.

(4) Kundendaten: Die in Anlage 1c bezeichneten Datensätze werden vor dem Vollzug nach Zweck, Vertragsstand und Rechtsgrundlage getrennt.

Anlage 1c.1 – B2B-Kundendaten: Firmendaten und erforderliche Ansprechpartnerdaten werden getrennt. Ansprechpartnerdaten dürfen nur nach dokumentierter Interessenabwägung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DSGVO und unter Beachtung der Informationspflichten übermittelt werden; Kundenverträge werden durch diese Klausel nicht übertragen.

Anlage 1c.2 – B2C-Privatkundendaten: Die Schuldnerin versendet das Neuvertragsangebot selbst. Eine Übermittlung zu eigenen Zwecken des Käufers erfolgt nur nach positiver Rückmeldung des Kunden oder wenn der Kunde seine Daten unmittelbar beim Käufer angibt. Reine Aufbewahrungsdaten werden getrennt und nur aufgrund einer gesonderten Vereinbarung nach Artikel 28 Absatz 3 DSGVO verarbeitet.

(5) Arbeitsverhältnisse / § 613a BGB: Die in Anlage 2 bezeichneten Arbeitsverhältnisse gehen kraft Gesetzes mit dem Übernahmestichtag auf den Käufer über. Der Käufer tritt in alle Rechte und Pflichten ein. Den Arbeitnehmern wurde mit Schreiben vom 02.06.2026 die Unterrichtung gemäß § 613a Abs. 5 BGB zugestellt; die individuellen Widerspruchsfristen nach § 613a Abs. 6 BGB laufen für jeden Arbeitnehmer separat. Der Verkäufer haftet nicht für nach dem Übernahmestichtag eintretende Schadensersatzpflichten aus Arbeitsverhältnissen, soweit sie auf Erwerber-Handeln zurückzuführen sind.

(6) Der Verkäufer verpflichtet sich, betreffend der für die Übertragung der Kaufgegenstände gegebenenfalls notwendigen Übertragung etwaiger öffentlicher Rechte, Genehmigungen, Erlaubnisse und Gestattungen sowie für die Übertragung der Zertifizierungen sämtliche Erklärungen gegenüber Behörden oder Dritten abzugeben und Handlungen vorzunehmen, die erforderlich oder zweckmäßig sind, um den Übergang der öffentlichen Rechte, Genehmigungen, Erlaubnisse und/oder Gestattungen oder gegebenenfalls deren Neuerteilung zu erreichen. Dies umfasst insbesondere die DPMA-Umschreibung der in Anlage 1a aufgeführten Marken nach §§ 27 ff. MarkenG.

(7) Standortzusage: Der Käufer beabsichtigt, den fortzuführenden Geschäftsbetrieb an einem Standort in Berlin zu betreiben, und sagt eine Standortbindung für einen Zeitraum von 24 Monaten nach dem Übernahmestichtag zu, soweit dies wirtschaftlich vertretbar bleibt. Eine vertragliche Sanktion knüpft daran nicht; die Zusage dient als Verlässlichkeitsmaßstab gegenüber der übergehenden Belegschaft und der öffentlichen Hand.

### **§ 3 Kaufpreis**

(1) Der Käufer verpflichtet sich, für die nach § 2 verkauften Kaufgegenstände an den Verkäufer einen Kaufpreis von

[400.000,00 EUR]

(in Worten: vierhunderttausend Euro)

zu zahlen (der „Kaufpreis“ genannt).

(2) Die Parteien gehen davon aus, dass die Veräußerung und Übertragung der Kaufgegenstände eine Geschäftsveräußerung im Ganzen im Sinne von § 1 Abs. 1a UStG darstellt und daher nicht der Umsatzsteuer unterliegt. Sollten die vertragsgegenständlichen Umsätze entgegen der heutigen Einschätzung der Vertragsparteien wider Erwarten von den zuständigen Finanzbehörden nicht als Geschäftsveräußerung im Ganzen im Sinne des § 1 Abs. 1a UStG, sondern als umsatzsteuerpflichtige Umsätze angesehen werden, erhöhen sich die Zahlungen gemäß den vorstehenden Absätzen um die gesetzlich geschuldete Umsatzsteuer. Die in diesem Fall zu zahlende Umsatzsteuer ist spätestens am fünften Kalendertag nach Erhalt einer ordnungsgemäßen, den Anforderungen der §§ 14, 14a UStG genügenden und den Vorsteuerabzug begründenden Rechnung fällig und zahlbar.

(3) Die Aufrechnung mit etwaigen Gegenansprüchen oder die Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts wegen etwaiger Ansprüche des Käufers gegenüber den Kaufpreisansprüchen des Verkäufers gemäß vorstehenden Absätzen ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Verkäufers gestattet, es sei denn der Gegenanspruch des Käufers ist zwischen den Parteien unstreitig oder rechtskräftig festgestellt.

### **§ 4 Fälligkeit, Zahlung, Verzug**

(1) Der Kaufpreis gemäß § 3 Abs. 1 dieses Vertrages ist nach Unterzeichnung dieses Vertrages innerhalb von zwei Wochen an den Verkäufer auf folgendes Konto zu zahlen:

Kontoinhaber: RA Dr. Konrad Vorberg, Insolvenzverwalter ChainCortex AI GmbH i. Ins. (Az. 36 IN 1342/26)

Kreditinstitut: Berliner Sparkasse

IBAN: DE12 1005 0000 0234 5678 90 / BIC: BELADEBEXXX

Verwendungszweck: APA ChainCortex/Voracis Kaufpreis 36 IN 1342/26

(2) Zahlt der Käufer den Kaufpreis nicht oder nicht vollständig innerhalb der in Abs. 1 genannten Fristen, hat er den jeweils nicht gezahlten Betrag, ohne dass es einer Mahnung bedarf, mit 9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz jährlich zu verzinsen (vgl. § 288 Abs. 2 BGB).

(3) Zusätzlich ist der Verkäufer gemäß § 6 dieses Vertrages berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Durch den Rücktritt ist das Recht des Verkäufers, Schadensersatz zu verlangen, nicht ausgeschlossen. Im Falle des Rücktritts sind weder wertsteigernde noch notwendige Aufwendungen des Käufers zu ersetzen. Für den Fall der Ausübung des Rücktrittsrechtes durch den Verkäufer wegen Verzugs trägt der Käufer sämtliche mit diesem Vertrag und seiner Durchführung verbundenen Kosten der Parteien einschließlich der entsprechenden Kosten seiner Rückabwicklung. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Rücktrittsbestimmungen.

(4) eIDAS-Signatur: Die Parteien können diesen Vertrag und ergänzende Erklärungen mit qualifizierter elektronischer Signatur (QES) nach Verordnung (EU) Nr. 910/2014 in der Fassung der Verordnung (EU) 2024/1183 (eIDAS 2.0) ausführen. Eine zusätzliche papiergebundene Schriftform ist hierfür nicht erforderlich; die Beweiswirkung richtet sich nach § 371a ZPO.

## **§ 5 Übertragung der verkauften Vermögensgegenstände und Gefahrübergang**

(1) Die Parteien sind sich darüber einig, dass das Eigentum oder das Anwartschaftsrecht bzw. die Inhaberschaft an den gemäß § 2 verkauften Kaufgegenständen mit Wirkung zum Übernahmestichtag von dem Verkäufer auf den Käufer aufschiebend bedingt durch die Zahlung des Kaufpreises übergehen bzw. vom Verkäufer an den Käufer abgetreten werden. Der Käufer nimmt die vorbezeichneten Abtretungen hiermit bereits an.

(2) Soweit sich verkaufte Kaufgegenstände nicht im Besitz des Verkäufers oder der Insolvenzschriftnerin befinden, tritt der Verkäufer die entsprechenden Herausgabeansprüche gegen die jeweiligen Dritten an den Käufer mit Wirkung zum Übernahmestichtag ab, ebenfalls aufschiebend bedingt durch die Zahlung des Kaufpreises.

(3) Die Parteien sind sich ferner einig, dass Nutzen und Lasten der verkauften Kaufgegenstände am Übernahmestichtag und nach Zahlung des Kaufpreises auf den Käufer übergehen. Gleiches gilt für die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung sowie die Haftung für den Vertragsgegenstand, insbesondere die Verkehrssicherungspflicht.

(4) Der Verkäufer hält die Kaufgegenstände bis zum Zeitpunkt der Zahlung des Kaufpreises in der bisherigen, dem Käufer bekannten Weise versichert. Der Verkäufer übernimmt jedoch keine Gewähr, dass der Wert durch die bestehenden Versicherungen voll gedeckt ist. Das Haftpflichtisiko hat der Käufer in jedem Fall ab Übernahmestichtag selbst zu decken und dies dem Verkäufer auf Verlangen nachzuweisen.

(5) Spezifika immaterieller Vermögensgegenstände: Die Übertragung der Marken erfolgt durch zusätzliche Umschreibungserklärung an das DPMA nach §§ 27 ff. MarkenG; der Verkäufer wird die Umschreibungsanträge unverzüglich nach Zahlung des Kaufpreises stellen und die Umschreibungskosten dem Käufer rechnen. Die Übertragung der Software-Repositories erfolgt durch Transfer der Owner-Rolle in den GitHub-Organisations-Accounts (chaincortex → voracis-ventures) sowie Übergabe der vollständigen Backups (Datenträger-Übergabe).

## **§ 6 Rücktritt**

(1) Der Verkäufer ist zum Rücktritt berechtigt, sofern der Gläubigerausschuss dem Abschluss dieses Vertrages nicht gemäß §§ 160, 162 InsO zustimmt bzw. die Zustimmung nicht als erteilt gilt.

(2) Der Verkäufer ist ferner zum Rücktritt von diesem Vertrag berechtigt, wenn der Käufer mit der Zahlung des Kaufpreises länger als zwei Wochen in Verzug gerät.

(3) Das Rücktrittsrecht ist innerhalb von zwei Wochen nach Eintritt des zur Ausübung berechtigenden Umstandes, und zwar durch schriftliche Anzeige innerhalb der Frist bei dem Käufer eingehend, auszuüben. Sofern der Rücktritt fristgemäß vorab per Telefax oder E-Mail ausgeübt wird, ist dies ausreichend, wenn das Originalschreiben spätestens fünf Arbeitstage nach Ablauf der Rücktrittsfrist bei dem Käufer eingeht.

(4) Im Falle des Rücktritts gemäß § 6 Abs. 2 ist durch den Rücktritt das Recht des Verkäufers, Schadensersatz zu verlangen, nicht ausgeschlossen, und es sind weder wertsteigernde noch notwendige Aufwendungen des Käufers zu ersetzen. Im Falle des Rücktritts gemäß § 6 Abs. 2 trägt der Käufer sämtliche mit diesem Vertrag und seiner Durchführung verbundenen Kosten der Parteien einschließlich der entsprechenden Kosten seiner Rückabwicklung. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Rücktrittsbestimmungen.

(5) Vollzugsvoraussetzungen (Conditions Precedent): Die Übertragung der Kaufgegenstände nach § 5 setzt voraus, dass (i) der Gläubigerausschuss-Beschluss nach § 160 II Nr. 1 InsO vorliegt, (ii) der Kaufpreis vollständig auf dem Treuhandkonto des Verkäufers eingegangen ist und (iii) der Käufer den wirksamen Bestand eines auf den fortzuführenden Geschäftsbetrieb bezogenen Cyber- und Vermögensschadens-Haftpflichtschutzes ab dem Übernahmestichtag nachgewiesen hat. Sind diese Voraussetzungen am 01.07.2026 noch nicht alle erfüllt, verschiebt sich der Übernahmestichtag automatisch auf den nächstfolgenden Werktag, an dem die letzte Voraussetzung eingetreten ist; nach Ablauf von 14 Kalendertagen ohne Vollzug greift Absatz 2 (Rücktrittsrecht des Verkäufers).

## **§ 7 Haftungsausschlüsse und Klarstellung**

(1) Dem Käufer ist bekannt, dass er die Kaufgegenstände aus der Insolvenzmasse eines insolventen Unternehmens erwirbt und der Verkäufer als Insolvenzverwalter der Insolvenzschildnerin die zu übertragenden Kaufgegenstände nicht auf ihren Bestand, insbesondere (ohne jedoch hierauf beschränkt zu sein), ihrem rechtlichen Status, Freiheit von entgegenstehenden Rechten Dritter sowie ihre Funktions- und Verwendungsfähigkeit hin geprüft hat. Zur Klarstellung: Der Verkäufer bestätigt, dass er nach Rücksprache mit den Geschäftsführern der Insolvenzschildnerin keine positive Kenntnis entgegenstehender Rechte Dritter an den Kaufgegenständen hat, mit der Maßgabe, dass dem Verkäufer die positive Kenntnis von anderen Dritten nicht zuzurechnen ist und die Möglichkeit besteht, dass sich im eröffneten Insolvenzverfahren über das Vermögen der Insolvenzschildnerin noch weitere Drittrechte entstehen, ergeben oder sich herausstellen könnten.

(2) Der Käufer hat die gesamten Kaufgegenstände genau besichtigt und konnte sich auch sonst über die Kaufgegenstände hinreichend informieren. Er hatte insbesondere ausreichend Gelegenheit, in sämtliche den Geschäftsbetrieb betreffende Unterlagen Einblick zu nehmen und sich über das Unternehmen der Insolvenzschildnerin umfassend zu informieren. Ihm standen zu Kalkulationszwecken auch alle erforderlichen Geschäftsunterlagen zur Verfügung. Der Käufer kauft die Kaufgegenstände im gegenwärtigen, gebrauchten Zustand („as is, where is“).

(3) Die Rechte des Käufers wegen Sach- und/oder Rechtsmängeln aller Art an den Kaufgegenständen, insbesondere Zustand und Beschaffenheit, Größe, Funktion, Güte und Verwendbarkeit sowie Ertrag werden ausgeschlossen; dies gilt nach dem Willen der Parteien auch für die Zeit ab dem Übernahmestichtag. Der Verkäufer übernimmt keine Garantien. Der Verkäufer steht nicht dafür ein, dass Dritte der Überleitung von Kaufgegenständen auf den



Käufer zustimmen. Für den Fall, dass keine Überleitung erfolgt, ist die Minderung des Kaufpreises ausgeschlossen.

(4) Der Käufer anerkennt und billigt das Interesse der Gläubigergemeinschaft im Insolvenzverfahren, den Verkaufserlös aus diesem Vertrag unbelastet der Verteilung zuführen zu können. Der hier vereinbarte umfängliche Haftungsausschluss war Gegenstand der Vertragsverhandlungen und wurde in der Preisfindung abschließend berücksichtigt.

(5) Dem Käufer ist bekannt, dass er, soweit in diesem Vertrag nicht ein solches Recht vorbehalten ist, wegen des vereinbarten Haftungsausschlusses – abweichend von der gesetzlichen Regelung – keine Nacherfüllungs-, Minderungs-, Rücktritts- oder Schadensersatzansprüche hat, wenn der Vertragsgegenstand Mängel aufweist.

(6) Von allen Haftungsbeschränkungen nach diesem Vertrag ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz oder Arglist. Der Haftungsausschluss erfasst nicht die Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Verkäufers oder seiner Erfüllungsgehilfen beruht.

(7) Jede persönliche Haftung des Insolvenzverwalters aus oder im Zusammenhang mit Ansprüchen aus diesem Vertrag, den in diesem Vertrag beschriebenen Transaktionen oder Vereinbarungen in Ausführung dieses Vertrages ist, mit Ausnahme der Haftung für vorsätzliche oder grob fahrlässige Verstöße gegen insolvenzspezifische Verpflichtungen, ausdrücklich ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Ansprüche gemäß § 60 InsO.

(8) Klarstellung zu § 25 HGB: Der Käufer führt die Firma der Insolvenzschuldnerin nicht fort; § 25 Abs. 1 HGB ist daher nicht einschlägig. Vorsorglich wird ein Haftungsausschluss nach § 25 Abs. 2 HGB vereinbart und vom Verwalter zur Eintragung in das Handelsregister angemeldet.

(9) Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG): Der Käufer unterliegt dem LkSG aufgrund seiner Mitarbeiterzahl von unter 1.000 nicht. Eine Übernahme oder Anrechnung etwaiger LkSG-Pflichten der Insolvenzschuldnerin findet nicht statt; entsprechende Risiken sind im Preis abschließend berücksichtigt.

(10) Verwerterpflichten: Den Parteien ist bekannt, dass der Verkäufer als Insolvenzverwalter die in BGH IX ZR 80/15 (Urt. v. 16.03.2017) sowie BGH IX ZR 169/04 (Urt. v. 13.04.2006) niedergelegten Pflichten zur bestmöglichen Erlöserzielung zu beachten hat. Der vereinbarte Kaufpreis berücksichtigt nach Würdigung der dokumentierten Bietergleichbehandlung das höchstmögliche Verwertungsergebnis im Sinne von § 159 InsO.

## **§ 8 Wechselseitige Unterstützung**

(1) Die Parteien verpflichten sich, auf ihre wechselseitigen Interessen Rücksicht zu nehmen und sich bei der Abwicklung des Vertrages im Rahmen des Zumutbaren wechselseitig zu unterstützen.

(2) Insbesondere verpflichten sich die Parteien, alle (weiteren) Erklärungen und/oder Handlungen vorzunehmen, die geeignet oder erforderlich sind, um die in diesem Vertrag festgelegten rechtlichen und wirtschaftlichen Wirkungen zu erzielen, insbesondere die Übertragungen der Kaufgegenstände herbeizuführen.

(3) Der Verkäufer wird den Käufer in einer Übergangsphase von 30 Kalendertagen nach dem Übernahmestichtag bei Bedarf bei der technischen Übernahme der Software-Repositories und Cloud-Konten unterstützen, soweit ihm das ohne unverhältnismäßigen Aufwand möglich ist. Die Mitwirkung des Verkäufers ist auf 16 Personenstunden begrenzt; darüber hinausgehender

Aufwand wird zu Stundensätzen Verwalterkanzlei (350 EUR/Stunde, exklusive USt) gesondert berechnet.

## **§ 9 Kosten**

Die Kosten dieses Vertrages und seiner Durchführung sowie alle sich aus diesem Rechtsgeschäft ergebenden Kosten – einschließlich der DPMA-Umschreibungskosten, etwaiger Notarkosten für Beglaubigungen und der HR-Bekanntmachung gemäß § 25 Abs. 2 HGB – trägt der Käufer. Davon ausgenommen sind die persönlichen Beratungskosten des Verkäufers, die der Insolvenzmasse als Verwalterkosten zugerechnet werden.

## **§ 10 Mitteilungen**

(1) Jede Anzeige oder Mitteilung im Zusammenhang mit diesem Vertrag hat schriftlich (auch Fax) oder in Textform (E-Mail) zu erfolgen, soweit in diesem Vertrag keine andere Form ausdrücklich vorgesehen ist.

(2) Alle Anzeigen und Mitteilungen gelten als der jeweils anderen Partei zugegangen, wenn sie an folgende Adresse zugehen:

a) an den Verkäufer:

Herrn Rechtsanwalt Dr. Konrad Vorberg als Insolvenzverwalter der ChainCortex AI GmbH

Vorberg + Steinhausen Rechtsanwälte mbB, Charlottenstraße 65, 10117 Berlin

Telefon: +49 30 23476-200 / Fax: +49 30 23476-299

E-Mail: konrad.vorberg@vorberg-steinhausen.de

mit Kopie zur Kenntnisnahme an: RA Mathis Reuter, E-Mail: mathis.reuter@vorberg-steinhausen.de

b) an den Käufer:

Voracis Ventures GmbH, z. Hd. der Geschäftsführerin Frau Dr. Carlotta Hennings

Kurfürstendamm 188, 10707 Berlin

Telefon: +49 30 887344-50 / E-Mail: c.hennings@voracis-ventures.com

mit Kopie zur Kenntnisnahme an:

Strehlemann Karawane PartmbB, RA Tobitz Strehlemann, Maximilianstraße 14, 80539 München

E-Mail: tobitz.strehlemann@strehlemann-karawane.de

(3) Änderungen der Anschrift hat die betroffene Partei unverzüglich der jeweils anderen Partei mitzuteilen. Solange diese Mitteilung nicht erfolgt ist, bleiben die hier genannten Anschriften maßgeblich.

## **§ 11 Schlussbestimmungen**

(1) Die Präambel ist Teil dieses Vertrages und hat Regelungsgehalt.

(2) Dieser Vertrag, die Rechte und Pflichten der Parteien sowie jegliche Klagen oder Streitigkeiten hieraus unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG) sowie der IPR-Vorschriften. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist Berlin.

(3) Die diesem Vertrag beigelegten Anlagen sind integraler Bestandteil des Vertrags zwischen den Parteien.

(4) Keine Partei dieses Vertrages kann ihre Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag oder einzelne Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag ohne Zustimmung der jeweils anderen Partei ganz oder teilweise auf Dritte übertragen.

(5) Keine Partei wird ohne vorherige schriftliche Zustimmung der anderen Partei Presseerklärungen oder ähnliche öffentliche Verlautbarungen im Hinblick auf diesen Vertrag veröffentlichen, sofern solche Veröffentlichungen nicht rechtlich vorgeschrieben sind, oder auf Anfrage von Dritten Informationen über den Inhalt dieses Vertrages weiterleiten, sofern solche Informationen nicht zur Fortführung oder Überleitung des Geschäftsbetriebes notwendig sind.

(6) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages, einschließlich dieser Klausel, bedürfen der Textform und müssen ausdrücklich (i) auf diesen Vertrag Bezug nehmen und (ii) feststellen, dass damit dieser Vertrag geändert werden soll.

(7) Dieser Vertrag kann in einer beliebigen Anzahl von Gegenständen in Textform ausgeführt und übermittelt werden (über DocuSign o. ä. und/oder per Austausch von PDF-Kopien der Unterschriftenseiten per E-Mail ist ausreichend), von denen jedes Gegenstück bei Ausführung und Übermittlung ein Original darstellt; wobei diese Gegenstände zusammen einen einzigen einheitlichen Vertrag bilden. Soweit rechtlich vorgeschrieben, verpflichtet sich jede der Parteien, auf Verlangen der anderen Partei zusätzlich schriftliche Originalausfertigungen dieses Vertrages auszuführen und zu liefern.

(8) Ist oder wird eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen des Vertrages nicht berührt. Für diesen Fall verpflichten sich die Vertragsparteien, die unwirksame Bestimmung durch eine solche wirksame zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung möglichst nahe kommt. Gleiches gilt für den Fall, dass sich bei Durchführung dieses Vertrages eine ergänzungsbedürftige Lücke herausstellen sollte.

(9) Compliance-Standards: Der Käufer hat ein internes Hinweisgebersystem nach dem Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG) eingerichtet und betreibt ein angemessenes Compliance-Management-System (Datenschutz, Geldwäscheprävention, IT-Sicherheit). Eine etwaige Hinweisaufnahme bezüglich vorinsolvenzlicher Sachverhalte der Schuldnerin erfolgt unter Wahrung der gesetzlichen Geheimhaltungspflichten und unter Einbeziehung des Insolvenzverwalters; dieser entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen über die Mitteilung an den Gläubigerausschuss und über die Geltendmachung etwaiger Ersatzansprüche der Masse gegen Dritte.

---

Berlin, den 25.06.2026

---

Dr. Konrad Vorberg, in seiner Eigenschaft als Insolvenzverwalter über das Vermögen der ChainCortex AI GmbH

(Amtsgericht Charlottenburg HRB 234567 B; Az. 36 IN 1342/26)

Berlin, den 25.06.2026

---

Voracis Ventures GmbH,  
vertreten durch ihre Geschäftsführerin Frau Dr. Carlotta Hennings

---

## ANLAGEN

### Anlage 1 – IP-Rights

Anlage 1a – Marken (DPMA-Wortmarken ChainCortex, BlockSight; Bildmarke ChainCortex-Logo)

Anlage 1b – Software-Repositories (CCE-Core, BlockSight Sentinel, InsightLLM-Adapter) – privates GitHub-Repo „github.com/chaincortex/“ zur Übertragung

#### Anlage 1c – Kundendaten

Anlage 1c.1 – B2B-Kundendaten: Firmendaten und erforderliche Ansprechpartnerdaten werden getrennt. Ansprechpartnerdaten dürfen nur nach dokumentierter Interessenabwägung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DSGVO und unter Beachtung der Informationspflichten übermittelt werden; Kundenverträge werden durch diese Klausel nicht übertragen.

Anlage 1c.2 – Privatkunden; Neuvertragsdaten nur nach positiver Kundenreaktion, Aufbewahrungsdaten getrennt – siehe `xlsx/kundendaten-privat.xlsx`

Anlage 1d – Domains (`chaincortex.ai`, `chaincortex.io`, `blocksight-sentinel.io`, `blocksight.de`)

Anlage 1e – Know-how / Geschäftsgeheimnisse nach GeschGehG

Anlage 2 – Arbeitsverhältnisse (10 von 12 – siehe `xlsx/arbeitnehmer-uebernahmestatus.xlsx`)

Anlage 3 – Asset-Inventur Hardware (separater Veräußerungsvorgang, nicht Gegenstand dieses APA)

Anlage 4 – § 613a Abs. 5 BGB-Unterrichtungsschreiben vom 02.06.2026

Anlage 5 – DSGVO-Informationsschreiben vom 18.06.2026 (Art. 14 DSGVO)

Anlage 6 – Gläubigerausschuss-Beschluss vom 17.06.2026 gem. § 160 Abs. 2 Nr. 1 InsO

## Datei

PDF-Anhang: pdfs/dsgvo-information-b2c-privatkunden.pdf

# E-Mail-Ausdruck

---

|                |                                                                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Von</b>     | Dr. Konrad Vorberg (Insolvenzverwalter)<br><konrad.vorberg@vorberg-steinhausen.de>          |
| <b>An</b>      | Hagen-Rauenstein Brockmann<br><h.brockmann.priv@protonmail.com>                             |
| <b>Datum</b>   | Thu, 18 Jun 2026 11:30:00 +0200                                                             |
| <b>Betreff</b> | Angebot zur Vertragsfortführung und<br>Datenschutzinformation — ChainCortex GmbH i.<br>Ins. |

Sehr geehrter Herr Brockmann,

als Insolvenzverwalter über das Vermögen der ChainCortex GmbH (AG Charlottenburg, Az. 36 IN 1342/26) informiere ich Sie über die geplante Fortführung des Dienstes. Ihr Vertrag mit der Schuldnerin endet zum 31.07.2026. Die Voracis Ventures GmbH bietet Ihnen einen neuen Vertrag an; Ihr Vertrag und Ihre Kundendaten gehen nicht automatisch auf Voracis über.

Neuer Vertragspartner soll werden:

Voracis Ventures GmbH  
Kurfürstendamm 188, 10707 Berlin  
vertreten durch die Geschäftsführerin Dr. Carlotta Hennings

Der Geschäftsbetrieb soll zum 01.07.2026 technisch übergehen. Ihr bestehender Vertrag bleibt davon bis zu seinem Ende unberührt.

## WAS WÜRDENACH IHRER FREIGABE ÜBERMITTELT?

Nach Ihrer positiven Rückmeldung würden nur die zur Anbahnung des Neuvertrags erforderlichen Daten übermittelt: Anrede, Vor- und Nachname, postalische Anschrift, E-Mail-Adresse, Geburtsjahr (sofern bei Vertragsabschluss erhoben), Sprachpräferenz und Vertragsstammdaten (Tarif, Vertragsbeginn). Bezahltdaten wie IBAN oder Kreditkartenangaben werden nicht übermittelt.

## RECHTSGRUNDLAGE

Entscheiden Sie sich für den neuen Vertrag und übermitteln Sie Ihre Daten unmittelbar an Voracis, verarbeitet Voracis die für Vertragsanbahnung und Vertragserfüllung erforderlichen Daten nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b DSGVO. Alternativ können Sie uns ausdrücklich gestatten, die oben bezeichneten Stammdaten zur Vorbereitung des Neuvertrags zu übermitteln. Ohne Ihre positive Rückmeldung übermitteln wir den Privatkundendatensatz nicht zu eigenen Zwecken an Voracis. Profilbildung und Werbung bedürfen einer eigenen Rechtsgrundlage.

## IHRE ENTSCHEIDUNG ZUM NEUVERTRAG

Bitte teilen Sie bis zum 30.06.2026 mit, ob Voracis Ihnen ein konkretes Neuvertragsangebot übersenden darf und ob wir hierfür die oben bezeichneten Stammdaten übermitteln dürfen. Sie können stattdessen selbst unter

datenschutz@voracis-ventures.com Kontakt aufnehmen. Ohne positive Rückmeldung erfolgt keine Übermittlung des Privatkundendatensatzes zu Neuvertragszwecken.

## **IHR WIDERSPRUCHSRECHT**

Soweit ausnahmsweise eine Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DSGVO gestützt wird, können Sie aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit widersprechen. Der Verantwortliche verarbeitet die Daten dann nur weiter, wenn zwingende schutzwürdige Gründe nachgewiesen werden oder die Verarbeitung der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dient. Für Direktwerbung gilt ein unbedingtes Widerspruchsrecht. Dieses Recht ist von Ihrer freien Entscheidung über einen Neuvertrag zu unterscheiden.

Adressat für Ihren Widerspruch:

RA Dr. Konrad Vorberg  
Vorberg + Steinhausen Rechtsanwälte mbB  
Charlottenstraße 65, 10117 Berlin  
E-Mail: konrad.vorberg@vorberg-steinhausen.de  
Telefon: +49 30 23476-200

oder zugleich

Voracis Ventures GmbH — Datenschutz  
z. Hd. Dr. Heiko Manderscheid  
E-Mail: datenschutz@voracis-ventures.com

## **EMPFÄNGER UND ÜBERMITTLUNG**

Bei Ihrer positiven Rückmeldung ist Empfänger der freigegebenen Stammdaten ausschließlich die Voracis Ventures GmbH. Eine Übermittlung in Drittländer außerhalb des EWR findet nicht statt.

## **WEITERE RECHTE**

Ihnen stehen die folgenden Betroffenenrechte gegenüber der Voracis Ventures GmbH zu, sobald diese Ihre Daten verarbeitet:

- Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO)
- Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO)
- Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO)
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO)
- Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO)
- Widerspruchsrecht (Art. 21 DSGVO)
- Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO), z. B. Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Friedrichstr. 219, 10969 Berlin

## **SPEICHERDAUER**

Voracis speichert Ihre Daten für die Dauer der Vertragsdurchführung und anschließend nur, soweit konkrete gesetzliche Aufbewahrungs- oder Verjährungsfristen dies erfordern. Die Frist wird je Dokumentenart bestimmt; es gilt keine pauschale Zehnjahresfrist für sämtliche Kundendaten.

#### **QUELLE DER DATEN**

Die Daten stammen von der ChainCortex GmbH (i. Ins.), bei der Sie ein Vertragsverhältnis begründet hatten.

Wir bedauern den Anlass dieser Umstellung. Voracis hat für die Verarbeitung im Fall eines Neuvertrags einen externen Datenschutzbeauftragten benannt und technische sowie organisatorische Schutzmaßnahmen dokumentiert.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Konrad Vorberg  
(Insolvenzverwalter)

Dr. Heiko Manderscheid  
(Datenschutzbeauftragter Voracis)

Anlagen: keine



## Datei

PDF-Anhang: pdfs/eroeffnungsbeschluss-ag-charlottenburg.pdf

# AMTSGERICHT CHARLOTTENBURG

- Insolvenzgericht -

Amtsgerichtsplatz 1, 14057 Berlin

**Geschaeftsnummer: 36 IN 1342/26**

## BESCHLUSS

In dem Insolvenzeroeffnungsverfahren ueber das Vermoegen der

**ChainCortex AI GmbH, Linienstr. 219a, 10119 Berlin**

vertreten durch den Geschaefsfuehrer Jasper Knoebel-Brandeis

Handelsregister: Amtsgericht Charlottenburg HRB 234567 B

wird gemaess §§ 27, 28 InsO am 01.04.2026, 14:00 Uhr,

### **DAS INSOLVENZVERFAHREN UEBER DAS VERMOEGEN DER SCHULDNERIN EROEFFNET.**

Eroeffnungsgruende: Zahlungsunfaehigkeit (§ 17 InsO) und Ueberschuldung (§ 19 InsO).

Zum Insolvenzverwalter wird bestellt:

**Herr Rechtsanwalt Dr. Konrad Vorberg**

Vorberg + Steinhausen Rechtsanwaelte mbB, Charlottenstr. 65, 10117 Berlin

Tel.: +49 30 23476-200 - E-Mail: konrad.vorberg@vorberg-steinhausen.de

Die Glaebiger werden aufgefordert, ihre Forderungen binnen vier Wochen ab heute zur Insolvenztabelle anzumelden (§ 28 I InsO).

**Berichtstermin** gemaess § 156 InsO: Donnerstag, 11.06.2026, 09:00 Uhr, AG Charlottenburg, Saal 4188.

**Pruefungstermin** gemaess § 176 InsO: Donnerstag, 25.06.2026, 09:30 Uhr, AG Charlottenburg, Saal 4188.

Mit der Eroeffnung des Insolvenzverfahrens geht die Verwaltungs- und Verfuegungsbefugnis ueber das zur Insolvenzmasse gehoerende Vermoegen der Schuldnerin nach § 80 InsO auf den Insolvenzverwalter ueber. Verfuegungen der Schuldnerin ueber Gegenstaende der Insolvenzmasse sind nach § 81 InsO unwirksam.

Veroeffentlichung: § 9 InsO i. V. m. § 30 InsO; Eintragung in das Handelsregister § 31 InsO.

Berlin, den 01.04.2026

Bandel

Richter am Amtsgericht

## Datei

PDF-Anhang: pdfs/schlussbericht\_insolvenzverwalter\_auszug.pdf

## **AG Charlottenburg - Az. 36 IN 1342/26**

Schlussbericht des Insolvenzverwalters (Auszug, Scan)

ChainCortex AI GmbH i.l. - RA Dr. Konrad Vorberg

Der Asset Deal mit der Voracis Ventures GmbH wurde am 01.07.2026 vollzogen. Die Kaufpreiszahlung erfolgte planmaessig in zwei Raten, ein Retention-Betrag von EUR 40.000,00 wurde wegen der Gewaehrleistungsdiskussion um die Compliance-Engine einvernehmlich reduziert einbehalten.

Berlin, den 20.07.2026

## Datei

PDF-Anhang: pdfs/unterrichtung-613a-bgb-an-arbeitnehmer.pdf

**Vorberg + Steinhausen Rechtsanwälte mbB**

Charlottenstrasse 65, 10117 Berlin

An die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der ChainCortex AI GmbH (i. Ins.)

Berlin, den 02.06.2026

**Unterrichtung nach § 613a Abs. 5 BGB - Betriebsuebergang zum 01.07.2026**

Sehr geehrte Mitarbeiterin, sehr geehrter Mitarbeiter,

als Insolvenzverwalter ueber das Vermoegen der ChainCortex AI GmbH (AG Charlottenburg, Az. 36 IN 1342/26) unterrichte ich Sie hiermit gemaess § 613a Abs. 5 BGB ueber den anstehenden Uebergang Ihres Arbeitsverhaeltnisses.

**1. Zeitpunkt des Uebergangs:** 01.07.2026, 00:00 Uhr (Uebernahmestichtag).

**2. Neuer Arbeitgeber:** Voracis Ventures GmbH, Kurfuerstendamm 188, 10707 Berlin, AG Charlottenburg HRB 245789 B, vertreten durch die Geschäftsführerin Dr. Carlotta Hennings.

**3. Grund:** Asset Deal aus eroeffnetem Insolvenzverfahren; die Voracis Ventures GmbH fuehrt den Geschäftsbetrieb (KI-/Compliance-Software fuer AML- und MiCAR-Compliance) am Standort Berlin fort.

**4. Rechtliche, wirtschaftliche und soziale Folgen:** Voracis tritt mit Uebergangsstichtag kraft Gesetzes in alle Rechte und Pflichten aus Ihrem Arbeitsverhaeltnis ein (§ 613a I 1 BGB). Bisherige Arbeitsbedingungen (Verguetung, Urlaubsanspruch, Arbeitszeit) bleiben unveraendert. Betriebszugehoerigkeit wird ab originaerem Eintrittsdatum angerechnet. Keine erneute Probezeit. Krankenkassenmeldung erfolgt zum Stichtag.

**5. In Aussicht genommene Massnahmen:** Beibehaltung der Taetigkeit am Standort Berlin (Voracis-Raeume Kurfuerstendamm 188). Keine Versetzung, keine Veraenderung der Verguetungsstruktur in den ersten 12 Monaten.

**6. Widerspruchsrecht (§ 613a Abs. 6 BGB):** Sie koennen dem Uebergang Ihres Arbeitsverhaeltnisses innerhalb eines Monats nach Zugang dieses Schreibens schriftlich widersprechen. WICHTIGER HINWEIS: Bei wirksamem Widerspruch verbleibt Ihr Arbeitsverhaeltnis bei der ChainCortex AI GmbH i. Ins. Da der Betrieb durch den Verkauf nicht mehr durch die Insolvenzschuldnerin fortgefuehrt wird, ist mit einer betriebsbedingten Kuendigung nach § 113 InsO zum 31.10.2026 (3 Monate zum Monatsende) zu rechnen.

Fuer Rueckfragen stehe ich oder mein Sachbearbeiter, RA Mathis Reuter, gern zur Verfuegung.

Mit freundlichen Gruessen

Dr. Konrad Vorberg

Insolvenzverwalter